



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2017/3970

Reg. Col. nº 0983/18

Acusados: Bernardo Moreira Peixoto Neto
KPMG Auditores Independentes
Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa

Assunto: Inobservância de normas do Conselho Federal de Contabilidade, em infração ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, e falhas na elaboração de relatório circunstanciado, em infração ao art. 25, II, da mesma Instrução.

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”) para a apuração de eventual responsabilidade de KPMG Auditores Independentes (“KPMG” ou “Auditor Independente”), por supostas irregularidades na condução dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras da companhia aberta Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras (“Petrobras” ou “Companhia”), relativas aos exercícios sociais de 2009, 2010 e 2011, bem como de seus sócios e responsáveis técnicos Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa (“Manuel Fernandes”), no que for relativo a 2009 e 2010, e Bernardo Moreira Peixoto Neto (“Bernardo Moreira” e, em conjunto com os demais, “Acusados”), no que for relativo a 2011.
2. O presente processo administrativo sancionador (“PAS”) originou-se do processo CVM nº RJ2014/14590, instaurado a partir de notícias veiculadas na imprensa em 2014, a respeito de indícios de superfaturamento, lavagem de dinheiro, corrupção e pagamento de propinas na Petrobras.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. Paralelamente, a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) analisou, no processo nº RJ2015/3346 (“Processo SEP”), a redução ao valor recuperável de ativos de refino da Petrobras nas demonstrações financeiras de 31.12.2014, consolidando o resultado no Relatório de Análise nº 58/2017/CVM/SEP/GEA-5 (“Relatório GEA-5”).

II. ACUSAÇÃO

4. A SNC solicitou à KPMG informações e documentos para análise inicial dos trabalhos de auditoria na Petrobras nos exercícios de 2009 a 2011¹, tendo posteriormente enviado novos pedidos de esclarecimentos aos Acusados, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008², a respeito dos seguintes pontos:

- a. Relatório sobre controles internos;
- b. Utilização do trabalho de Auditoria interna;
- c. Procedimentos efetuados com relação à detecção de fraudes;
- d. Análise das atas de reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria; e
- e. Teste de recuperabilidade de ativos.

5. Após as análises dos fatos e das respostas encaminhadas pelos intimados, a SNC apresentou o presente termo de acusação contra os Acusados, pelas razões a seguir expostas para cada um dos pontos citados.

II.1. RELATÓRIOS SOBRE CONTROLES INTERNOS

6. Do relatório sobre os controles internos da Petrobras referente ao exercício de 2010, emitido pela KPMG em 12.8.2011, também denominado Relatório Circunstanciado pelo art. 25, II³, da Instrução CVM nº 308/1999, constaram comentários sobre 28 pontos de controles internos e procedimentos contábeis e fiscais,

¹ OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/nº 692/14 (Doc. SEI 0355793, pp. 1-2).

² Ofícios CVM/SNC/GNA/nºs 184/16 (Doc. SEI 0356373, pp. 28-31), 042/17 (Doc. SEI 0356459, pp. 4-8) e 097/17 (Doc. SEI 0356459, pp. 11-14).

³ Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente: (...)

II - elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada; (...). (redação vigente à época)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

incluindo os relativos ao exercício de 2009, tanto os remediados em 2010 quanto os ainda não remediados⁴.

7. No relatório seguinte, referente ao exercício de 2011 e emitido em 1.3.2012⁵, a KPMG afirmou que não existiam deficiências a serem reportadas⁶. Não obstante, o relatório mencionou, embora sem especificá-las, que existiam deficiências do exercício de 2010 ainda não totalmente corrigidas.

8. Inquirido pela área técnica, o Auditor Independente declarou⁷ que as deficiências identificadas em 2011 teriam sido avaliadas, anexando os papéis de trabalho que registraram seus trabalhos⁸. Em relação às deficiências de 2010 ainda não resolvidas em 2011, alegou que elas não foram novamente citadas no relatório do exercício seguinte 2011 porque, em seu julgamento, não seriam significativas, o que estaria em consonância com o item 10(b)⁹, A22¹⁰, A23¹¹ e A24¹² da NBC TA 265 – Comunicação de Deficiências de Controles Internos.

⁴ Doc. SEI 0355799, pp. 21-41, e 0355800, pp. 1-20.

⁵ Doc. SEI 0355806, pp. 21-22.

⁶ Embora o termo de acusação fale em deficiências, o relatório enviado pela KPMG à Companhia faz referência a oportunidades de melhoria nos controles internos e nos procedimentos contábeis e fiscais.

⁷ Doc. SEI 0355792, p. 3.

⁸ Doc. SEI 0357796, pp. 3-5, 0357798, pp. 1-5, 0357801, pp. 1-5, 0357803, pp. 1-5, 0357806, pp. 1-2,

⁹ 10. O auditor também deve comunicar tempestivamente à administração no nível apropriado de responsabilidade (ver itens A19 e A27): (a) por escrito, as deficiências significativas de controle interno que o auditor comunicou ou pretende comunicar aos responsáveis pela governança, a menos que não seja apropriado nas circunstâncias comunicar diretamente à administração (ver itens A14, A20 e A21); e (b) outras deficiências de controle interno identificadas durante a auditoria que não foram comunicadas à administração ou a outras partes e que, no julgamento profissional do auditor, são de importância suficiente para merecer a atenção da administração (ver itens A22 a A26).

¹⁰ A22. Durante a auditoria, o auditor pode identificar outras deficiências de controle interno que não são deficiências significativas, mas podem ser de importância suficiente para merecer a atenção da administração. A determinação sobre quais dessas deficiências de controle interno merecem a atenção da administração é uma questão de julgamento profissional do auditor nas circunstâncias, levando em consideração a probabilidade e a possível magnitude de distorções que podem surgir nas demonstrações contábeis em decorrência dessas deficiências.

¹¹ A23. A comunicação de outras deficiências de controle interno que merecem a atenção da administração não precisa ser por escrito, podendo, portanto, ser verbal. Quando o auditor discutiu os fatos e as circunstâncias das suas constatações com a administração, ele pode considerar que foi feita comunicação verbal das outras deficiências na época dessas discussões. Consequentemente, não precisa ser feita comunicação formal posteriormente.

¹² A24. Se o auditor comunicou à administração as deficiências de controle interno que não sejam deficiências significativas no período anterior e a administração optou por não corrigi-las pelo custo ou por outras razões, o auditor não precisa repetir a comunicação no período corrente. Além disso, não é requerido ao auditor repetir informações sobre essas deficiências se elas foram comunicadas anteriormente à administração por outras partes, como auditores internos ou agências reguladoras. Entretanto, pode ser adequado para o auditor comunicar novamente essas outras deficiências no caso de ter havido mudança da administração, ou de novas informações que chegaram ao seu conhecimento que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

9. Em sua resposta, a KPMG relacionou, dentre os 28 pontos relacionados em 2010, os seis que, em 2011, ainda não haviam sido remediados pela Companhia¹³:

- Confirmação de saldos junto aos Bancos, Clientes e Fornecedores;
- Saldos credores em contas de clientes;
- Confirmações anuais dos materiais em poder de terceiros;
- Capitalização de juros sem impacto na apuração fiscal;
- Atividades de controle ineficazes remediadas; e
- Inventário físico de estoques.

10. Em vista da razão apresentada pela KPMG para não reiterar essas deficiências, a SNC concluiu que ela somente reportaria deficiências significativas e, a partir daí, inferiu que todos os 28 pontos reportados em 2010 eram significativos e, por isso, as seis deficiências não remediadas também seriam e deveriam ter sido relacionadas em 2011, nos termos do item A17 da NBC TA 265, assim transcrito no termo de acusação:

A17. O fato de que o auditor comunicou uma deficiência significativa aos responsáveis pela governança e à administração na auditoria anterior não elimina a necessidade dele repetir a comunicação se ainda não foi tomada medida corretiva.

11. Do exposto, a área técnica concluiu ter havido, nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras de 2011, por parte da KPMG e de Bernardo Moreira, o descumprimento do disposto no art. 25, II, da Instrução CVM nº 308/1999, bem como do art. 20¹⁴ da mesma instrução, em virtude da inobservância do item A17 da NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 1210/2009.

12. A SNC também constatou que os relatórios sobre controles internos referentes aos exercícios de 2009¹⁵ e 2010¹⁶ foram emitidos, respectivamente, em 19.8.2010 e 12.8.2010, mais de 60 dias após a data de emissão dos relatórios de auditoria referentes àqueles exercícios, 19.3.2010 e 25.2.2011.

alteram o entendimento anterior do auditor e da administração sobre as deficiências. Contudo, o fato de a administração não corrigir outras deficiências de controle interno, anteriormente comunicadas, pode se tornar uma deficiência significativa, requerendo que seja comunicada aos responsáveis pela governança. A determinação se esse é o caso depende do julgamento do auditor nas circunstâncias.

¹³ Doc. SEI 0355796, pp. 1-2.

¹⁴ Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.

¹⁵ Doc. SEI 0355796, pp. 33-41, e 0355799, pp. 1-20.

¹⁶ Doc. SEI 0355799, pp. 21-41, e 0355800, pp. 1-20.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

13. Para a área técnica, esse seria o prazo estabelecido no item A21¹⁷ da NBC TA 230 – Documentação de Auditoria, para a conclusão da montagem do arquivo final de auditoria de que fala o item 14¹⁸ da norma, que deve ser montado tempestivamente após a emissão relatório de auditoria.

14. Quanto a isso, o Auditor Independente alegou que, na realidade, enviou tempestivamente à Petrobras as cartas de controles internos (“CCI”) para que a administração pudesse tecer seus comentários¹⁹. Dessa maneira, caso fossem pertinentes, haveria tempo hábil de incluí-los no relatório final, o que efetivamente teria se concretizado, conforme o cronograma a seguir:

Tabela 1: Datas referentes aos relatórios de controle internos de 2009 e 2010

Ano	Emissão das demonstrações financeiras	Envio da CCI para o cliente ²⁰	Emissão do relatório
2009	19.3.2010	9.4.2010	19.8.2010
2010	25.2.2011	25.3.2011	12.8.2011

15. Porém, de acordo com a SNC, a comunicação por escrito do auditor sobre deficiências significativas faz parte do arquivo final de auditoria e, portanto, está sujeita ao requisito do item 14 da NBC TA 230, que requer a sua montagem tempestiva.

16. Dessa forma, os Relatórios Circunstanciados referentes aos exercícios de 2009 e 2010 deveriam ter sido emitidos e arquivados antes do prazo de 60 dias após a emissão do relatório de auditoria, tendo a área técnica ressaltado que os comentários da administração da Petrobras, apesar de úteis, não eram obrigatórios e, conseqüentemente, não precisariam estar presentes na versão final do relatório.

17. Teria havido, portanto, nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras de 2009 e 2010, por parte da KPMG e de Manuel Fernandes, o descumprimento do disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, em virtude da inobservância dos itens 14 e A21 da NBC TA 230, aprovada pela Resolução CFC nº 1206/2009.

¹⁷ A21. A NBC PA 01, item 45, requer que as firmas de auditoria estabeleçam políticas e procedimentos para a conclusão tempestiva da montagem dos arquivos de auditoria. Um limite de tempo apropriado para concluir a montagem do arquivo final de auditoria geralmente não ultrapassa 60 dias após a data do relatório do auditor.

¹⁸ 14. O auditor deve montar a documentação em arquivo de auditoria e completar o processo administrativo de montagem do arquivo final de auditoria tempestivamente após a data do relatório do auditor (ver itens A21 e A22).

¹⁹ Doc. SEI 0357792, p. 3.

²⁰ Doc. SEI 0357806, pp. 7-10.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II.2. UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO AUDITORIA INTERNA

18. A SNC questionou a KPMG, sobre a utilização do trabalho da Auditoria Interna da Petrobras na auditoria das demonstrações financeiras de 31.12.2009, 31.12.2010 e 31.12.2011, tendo o Auditor Independente enviado os papéis de trabalhos em busca de obter evidências do funcionamento dos controles internos da Companhia²¹.

19. Da tabela enviada com a consolidação dos procedimentos realizados em 2009, 2010 e 2011²², a área técnica concluiu que, para os controles internos classificados com risco de falha “alto”, toda a amostra testada teria sido selecionada pela Auditoria Interna da Companhia. Além disso, apenas 50% dessa amostra teve os testes reexecutados e, para os demais, confiou-se no resultado obtido pela Auditoria Interna, o que, para a SNC, teria comprometido a eficácia dos testes realizados e ido de encontro ao determinado pelo item 15²³ da NBC TA 330 – Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados e pelo item 9²⁴ da NBC TA 530 – Amostragem em Auditoria.

20. O termo de acusação acrescentou que o próprio Manual de Auditoria da KPMG pede que seja seguida a orientação da sessão 332, parágrafo 19, do AU do PCAOB – *Public Company Accounting Oversight Board* (“PCAOB”), entidade americana criada pela Sarbanes-Oxley em 2002 para fiscalizar auditores. Esta orientação, em tradução livre da área técnica, seria a de que *“a extensão na qual o auditor pode usar o trabalho de outros em uma Auditoria de controles internos depende do risco associado ao controle a ser testado. Conforme o risco associado ao controle aumenta, a necessidade do auditor efetuar seu próprio trabalho no controle aumenta”*²⁵.

21. Em vista dessa previsão, a SNC apontou que a própria orientação interna da KPMG estipulava que os controles com risco de falha “alto” deveriam ter sido testados por procedimentos independentes, ressaltando que, para confiar no trabalho da auditoria interna, o Auditor Independente precisava observar os pontos elencados pelo item 10 da NBC TA 610 – Utilização do Trabalho de Auditoria Interna:

10. Para determinar o efeito planejado do trabalho dos auditores internos na natureza, época ou extensão dos procedimentos do auditor independente, o auditor independente deve considerar:

²¹ Doc. SEI 0357868, pp. 14-24, 0358442, 0358448, 0358450, 0358451, 0358453, 0358455, 0358457, 0358459 e 0358493, pp. 1-23.

²² Doc. SEI 0357792, p. 5.

²³ 15. Se o auditor planeja confiar em controles sobre um risco determinado como significativo, o auditor deve testar esses controles no período corrente.

²⁴ 9. O auditor deve executar os procedimentos de auditoria, adequados à finalidade, para cada item selecionado.

²⁵ Doc. SEI 0358450, pp. 1-2.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (a) a natureza e o alcance do trabalho específico executado, ou a ser executado, pelos auditores internos;
- (b) os riscos avaliados de distorção relevante no nível de afirmações para classes específicas de transações, saldos contábeis e divulgações; e
- (c) o grau de subjetividade envolvido na avaliação da evidência de auditoria coletada pelos auditores internos como suporte para as afirmações relevantes (ver item A5).

22. Essa avaliação do trabalho do auditor interno deveria estar exposta no Planejamento do Trabalho, mas a SNC não encontrou evidência disso nos documentos anexados à resposta da KPMG, concluindo que a análise da documentação da Auditoria Interna foi efetuada durante os procedimentos de testes dos controles internos, quando já se tinha definido que haveria uso do trabalho.

23. Teria havido, portanto, nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras de 2009 a 2011, por parte da KPMG, o descumprimento do disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, em virtude da inobservância dos itens 15 da NBC TA 330, aprovada pela Resolução CFC nº 1214/2009, 9 da NBC TA 530, aprovada pela Resolução CFC nº 1212/2009, e 10 da NBC TA 610, aprovada pela Resolução CFC nº 1229/2009.

24. As mesmas infrações foram imputadas a Manuel Fernandes, no tocante às demonstrações financeiras dos anos de 2009 e 2010, e Bernardo Moreira, de 2011.

II.3. PROCEDIMENTOS DE DETECÇÃO DE FRAUDES

25. A SNC analisou os procedimentos de auditoria efetuados pela KPMG para identificar fraudes, nos termos previstos na NBC T 11 – IT 03 – Fraude e Erro, emitida em 1999 e vigente até 2009, e na NBC TA 240 - Responsabilidade do Auditor Independente em Relação a Fraude, no Contexto do Auditoria de Demonstrações Contábeis, emitida em 2009 e em vigor a partir de 2010.

26. Para isso, solicitou ao Auditor Independente os questionários relacionados a fraudes aplicados aos executivos da Petrobras para os anos de 2009²⁶, 2010²⁷ e 2011²⁸. Na análise da documentação, a área técnica verificou algumas falhas na execução dos procedimentos para os anos de 2010 e 2011, quais sejam: (i) em 2010, não teriam sido entrevistados todos os administradores ou funcionários com funções estratégicas; (ii) em 2010 e 2011, não há registro de entrevistas com os membros do Comitê de Auditoria, ou caso feitas, estas não foram registradas, (iii) em 2011, para cinco administradores (Diretor de Abastecimento, Diretor de Exploração e Produção e

²⁶ Doc. SEI 0358505, pp. 11-24, 0358508 e 0358528.

²⁷ Doc. SEI 0358673, pp. 2-5.

²⁸ Doc. SEI 0358673, pp. 6-9.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Gerentes Executivos de Finanças, Jurídico e de Auditoria Interna), apenas duas perguntas foram feitas, sendo que, em vista do cargo que ocupavam, deveriam ter sido feitas todas as oito indagações feitas aos outros 18 questionados.

27. Sendo assim, a Acusação concluiu que a ausência de evidências de que tenham sido efetuadas indagações a pessoas-chaves da administração e do Comitê de Auditoria resultou em descumprimento dos itens 18 e 19 da NBC TA 240:

18. O auditor deve fazer indagações à administração e outros responsáveis da entidade, como apropriado, para determinar se eles têm conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indícios de fraude, que afetem a entidade (ver itens A15 a A17).

19. Em relação às entidades que têm uma função de auditoria interna, o auditor independente deve fazer indagações aos seus responsáveis para determinar se eles têm conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indícios de fraude, que afetem a entidade, e obter o ponto de vista deles (auditores internos) sobre os riscos de fraude (ver item A18).

28. Teria havido, portanto, nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras de 2010 e 2011, por parte da KPMG, o descumprimento do disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, em virtude da inobservância dos itens 18 e 19 da NBC TA 240, aprovada pela Resolução CFC nº 1207/2009. As mesmas infrações foram imputadas a Manuel Fernandes, no tocante às demonstrações financeiras do ano de 2010, e Bernardo Moreira, de 2011.

II.4. ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA

29. A SNC solicitou à KPMG as análises e os resumos das atas de reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria ocorridas durante os anos de 2009 a 2011²⁹, tendo concluído que vários tópicos nelas abordados poderiam causar impacto nas demonstrações contábeis e nas fraudes investigadas, mas que, não obstante, não motivaram análises e verificações adicionais pelo Auditor Independente.

30. Questionada sobre o assunto, a KPMG informou que teria apresentado à área técnica todos os papéis de trabalhos e que eles continham, em sua parte conclusiva, as análises dos pontos abordados em cada ata³⁰. Porém, no entender da Acusação, a conclusão “*não gera impacto nos trabalhos de auditoria*”, constante de alguns dos papéis de trabalho, não estaria adequada ou, ao menos, devidamente fundamentada, em relação aos tópicos registrados nas respectivas atas.

²⁹ Doc. SEI 0355800, pp. 23-41, a 0355830, pp. 1-14.

³⁰ Doc. SEI 0357795, pp. 3-5.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

31. Quanto a esse ponto, a SNC destacou as atas das reuniões do Comitê de Auditoria n^{os} 32 (4.11.2009) e 33 (27.11.2009) nas quais se fazia menção a irregularidades relacionadas a: atividades de contratação, controle de independência das empresas subsidiárias, partes relacionadas, gerenciamento corporativo de riscos, deficiências no ambiente de controle avaliadas pelo *Entity Levels Controls* (ELCs), estatísticas e exposição de ausência de prazo para atendimento das denúncias recebidas pelo ouvidoria, deficiências identificadas nos projetos de investimento e atendimento de solicitações da CGU e TCU.

32. Já em relação às reuniões do Conselho de Administração de n^o 1.324 (13.11.2009) até 1.353 (17.6.2011), do Conselho Fiscal, de n^o 589 (30.1.2009) até 592 (30.3.2009), e de n^o 601 (18.12.2009) até 621 (27.6.2011), e do Comitê de Auditoria, de n^{os} 26 (29.1.2009), 27 (27.3.2009) e 34 (11.2.2010) a 47 (10.10.2011), a SNC não identificou nos respectivos papéis de trabalho qualquer relação entre os tópicos abordados nas reuniões e o trabalho de auditoria executado, ou seja, não haveria qualquer evidência de que os pontos ali discutidos tenham sido minimamente considerados pela KPMG e avaliados na condução dos trabalhos de auditoria. Para exemplificar seu entendimento, o termo de acusação reproduz trechos das atas das reuniões do Comitê de Auditoria n^{os} 35 (24.2.2009) e 36 (24.3.2009), e do Conselho de Administração de n^o 1337 (13.8.2010), nas quais os assuntos tratados possuiriam impacto nas atividades de auditoria e não foi documentada nenhuma relação com o trabalho executado, o que não teria tornado possível, para a área técnica, constatar se, de fato a KPMG, teria efetuado algum trabalho para esses assuntos.

33. Ademais, o Auditor Independente não teria realizado qualquer análise da ata da reunião do Comitê de Auditoria n^o 44 (15.3.2011), visto que apenas a ata original produzida pela Petrobras foi enviada à CVM, sem nenhum papel de trabalho. Do mesmo modo, não teriam sido sequer citados, nos papéis de trabalho referentes à ata da reunião do Comitê de Auditoria n^o 43 (15.2.2011), tópicos com impacto nos trabalhos do auditor.

34. Por fim, nas reuniões do Comitê de Auditoria n^{os} 33 (27.11.2009) e 43 (15.2.2011) foram abordadas demandas do TCU e CGU, tendo a SNC solicitado à KPMG que esclarecesse quais relatórios dos referidos órgãos ela teria tido acesso, tendo o Auditor Independente respondido que em 2009 tomou conhecimento do relatório produzido pelo Senado Federal referente à CPI da Petrobras, sobre os quais teria realizados diversos procedimentos de auditoria.

35. Na medida em que nada foi informado sobre os relatórios do TCU e CGU, a SNC concluiu ser *“lícito inferir que a KPMG não solicitou tais documentos, apesar de constar em atas do Comitê de Auditoria o relato de deficiências encontradas por tais órgãos externos”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

36. O termo de acusação aponta que, nos termos da NBC TA 200 – *Objetivos Gerais do Auditor Independente*, o auditor precisa ter segurança da exatidão das demonstrações contábeis, sendo seu papel investigar qualquer possível indício de fraude. A norma também determina que o auditor deve usar de seu ceticismo profissional no planejamento e execução da Auditoria, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causem distorção relevante nas demonstrações contábeis, o que, para a SNC, seria o caso dos tópicos abordados nas atas citadas e reforçaria o seu entendimento de que a KPMG precisaria tê-los analisado.

37. Por todas essas razões, teria havido, portanto, nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras de 2010 e 2011, por parte da KPMG, o descumprimento do disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, em virtude da inobservância dos itens 11³¹, 15³², A18³³ e A19³⁴ da NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC nº 1203/2009. As mesmas infrações foram imputadas a Manuel Fernandes, no tocante às demonstrações financeiras dos anos de 2009 e 2010, e Bernardo Moreira, de 2011.

II.5. TESTES DE RECUPERABILIDADE DE ATIVOS

II.5.1. RNEST

38. O Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM nº 639/2010, que versa sobre a redução ao valor recuperável de ativos, estabelece, no item 9, que “a entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo”.

³¹ 11. Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos gerais do auditor são: (a) obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável; e (b) apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como exigido pelas NBCs TA, em conformidade com as constatações do auditor.

³² 15. O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações contábeis.

³³ A18. O ceticismo profissional inclui estar alerta, por exemplo, a: evidências de auditoria que contradigam outras evidências obtidas; informações que coloquem em dúvida a confiabilidade dos documentos e respostas a indagações a serem usadas como evidências de auditoria; condições que possam indicar possível fraude; circunstâncias que sugiram a necessidade de procedimentos de auditoria além dos exigidos pelas NBC TAs.

³⁴ 19. A manutenção do ceticismo profissional ao longo de toda a auditoria é necessária, por exemplo, para que o auditor reduza os riscos de: ignorar circunstâncias não usuais; generalização excessiva ao tirar conclusões das observações de auditoria; uso inadequado de premissas ao determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria e ao avaliar os resultados destes.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

39. Apesar dessa previsão, a SNC identificou que não foi realizado teste de recuperabilidade de ativo – *impairment* da Refinaria Abreu e Lima (“RNEST”) no exercício de 2010, embora, para a Superintendência, houvesse razões para tal.

40. A KPMG alegou à área técnica que o projeto da RNEST estava em fase inicial de investimento e de negociação, o que implicava na falta de elementos mínimos necessários para efetuar o *impairment* da refinaria. A Acusação, porém, afirmou que o CPC 01 (R1) não restringe a execução do teste de valor recuperável a ativos em fase de operação, sendo o teste indispensável em todas as circunstâncias em que se preenchem os requisitos da norma. O termo de acusação destacou os seguintes indicativos de perda no valor ativado:

- a) não aporte de recursos no empreendimento por parte companhia venezuelana PDVSA, da parceira da Petrobras no empreendimento;
- b) aumento dos custos de orçamento em mais de US\$10 bilhões; e
- c) as desonerações tributárias utilizadas como premissa para a aprovação da execução da RNEST, não estavam disponíveis em 31.12.2010.

41. Não teriam sido, assim, obtida segurança razoável de que as demonstrações financeiras de 2010 estariam livres de distorção relevante, tendo havido, assim, por parte da KPMG e de Manuel Fernandes, no tocante àquelas demonstrações, o descumprimento do item 11 da NBC TA 200.

42. A SNC também identificou que em 2011 foi feito o teste de *impairment* da RNEST, mas não foi reconhecida perda no valor do ativo, embora, para a área técnica, houvesse razões para tal. Além dos indícios supracitados, ainda presentes em 2011, a Acusação destacou novos sinais que apontavam para a indispensabilidade desse reconhecimento, quais sejam:

- a) postergação da data estimada para a entrada em operação da refinaria, o que adiava as entradas de caixa do ativo; e
- b) utilização de uma taxa de desconto menor para o empreendimento RNEST, em estágio pré-operacional, do que para os ativos maduros de refino agregados na Unidade Geradora de Caixa de Abastecimento (“UGC Abastecimento”).

43. A SNC também não identificou, no documento “Memorando sobre a revisão do modelo utilizado para qualificar o valor em uso da Refinaria Abreu e Lima S.A. para fins de *impairment* do ativo imobilizado”³⁵, com data base de 31.12.2011, qualquer análise da KPMG sobre os indicativos de perda enumerados acima. No campo “Principais premissas utilizadas pelo avaliador”, apenas foram descritos os conceitos utilizados pela Petrobras no cálculo de *impairment*, sem qualquer análise crítica das informações.

³⁵ Doc. SEI 0356429, pp. 21-26.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

44. Logo, para as demonstrações financeiras de 2011, em virtude da mencionada ausência de evidências de auditoria, a KPMG e Bernardo Moreira, teriam descumprido o item 17³⁶ da NBC TA 200, bem como o item 5³⁷ da NBC TA 230.

II.5.2. COMPERJ

45. A Acusação destacou que, conforme o documento interno da Petrobras “Relatório de Pós-EVTE de Projetos de Investimento”, o VPL do 1º trem de refino do Comperj passou a ser US\$ 2,1 bilhões negativos, uma vez que teria havido uma elevação dos investimentos projetados e uma diminuição nas perspectivas de melhorias nas projeções operacionais e de preços e mercado. Não obstante, a Petrobras optou por realizar o seu teste de *impairment* dentro da UGC Abastecimento, que agregava as refinarias maduras da Companhia, terminando por não haver o reconhecimento de perda em seu valor recuperável.

46. Inquirida pela área técnica, por meio do OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/Nº 184/16, a KPMG não apresentou justificativa para a inclusão do 1º trem de refino do Comperj na UGC Abastecimento, mesmo que o investimento já tivesse VPL negativo conhecido, além dos outros ativos serem muito mais maduros. Apenas foi enviado o documento “Memorando sobre a revisão do modelo utilizado para quantificar o valor em uso da unidade geradora de caixa do abastecimento da Petróleo Brasileiro S.A. para fins de teste de *impairment* do ativo imobilizado”, com data base de 31.12.2011³⁸. A SNC não identificou no documento qualquer análise sobre os ativos englobados no citado teste, mas apenas sua enumeração e respectivos valores contábeis.

47. Dessa maneira, tendo em vista que o auditor confiou na abordagem feita pela Petrobras e não criticou o tratamento dos ativos feito de modo conjunto, a SNC concluiu que, para as demonstrações financeiras de 2011, a KPMG e Bernardo Moreira teriam descumprido o item 6³⁹ da NBC TA 540, a qual prevê que o auditor precisa assegurar que as estimativas divulgadas são razoáveis e adequadas.

³⁶ 17. Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável e, com isso, possibilitar a ele obter conclusões razoáveis e nelas basear a sua opinião.

³⁷ 5. O objetivo do auditor é preparar documentação que forneça: (a) registro suficiente e apropriado do embasamento do relatório do auditor; e (b) evidências de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas e as exigências legais e regulamentares aplicáveis.

³⁸ 0356441, pp. 21-29.

³⁹ 6. O objetivo do auditor é obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre: (a) se as estimativas contábeis, incluindo as de valor justo, registradas ou divulgadas nas demonstrações contábeis, são razoáveis; e (b) se as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis são adequadas, no contexto da estrutura de relatório financeiro aplicável.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II.5.3. UGC ABASTECIMENTO

48. A Acusação também constatou algumas inconsistências nas análises do Auditor Independente a respeito dos documentos “Memorando sobre a revisão do modelo utilizado para quantificar o valor em uso da unidade geradora de caixa de abastecimento da Petróleo Brasileiro S.A. para fins de *impairment* do ativo imobilizado”, relativos a 2010 e 2011⁴⁰.

49. A SNC verificou que **(i)** não há evidências que comprovem que a análise de métricas, premissas e metodologias, supostamente realizada, tenham sido feita, e **(ii)** o Auditor Independente afirmou que “nosso entendimento sobre a adequação do Estudo não necessariamente representa nossa concordância com as premissas micro e macroeconômicas usadas no Estudo”, o que iria de encontro ao fato de que as premissas têm papel fundamental na consideração e validação das conclusões obtidas nos cálculos de *impairment*.

50. Em resposta ao Ofício nº 97/17⁴¹, a KPMG asseverou que todas as premissas foram analisadas e examinadas, conforme relatado no tópico “Principais premissas consideradas pela Avaliadora”, dos memorandos sobre a revisão dos cálculos de *impairment* de 2010 e 2011. Além disso, os procedimentos estariam descritos no tópico “Escopo e natureza do trabalho”. A partir desse trabalho, teria sido possível a conclusão pelo Auditor Independente de que não haveria distorções na metodologia utilizada pela Companhia.

51. Apesar disso, a Acusação constatou que, no tópico “Escopo e natureza do trabalho” teriam sido elencados oito procedimentos a serem realizados nos trabalhos de auditoria, mas somente dois procedimentos teriam sido efetuados para os anos de 2010 e 2011, quais sejam: análise de métricas e análise das premissas e metodologia utilizadas, sendo que para a segunda análise teria havido apenas a descrição dos tópicos, sem qualquer exame crítico.

52. A Acusação ressaltou que o auditor precisa incluir nos seus papéis de trabalho a base da conclusão sobre a razoabilidade das estimativas contábeis. A utilização de premissas erradas poderia invalidar todas as conclusões sobre estimativas contábeis, uma vez que as fontes numéricas poderiam estar baseadas em critérios indevidos.

53. Assim, teriam sido descumpridas, para as demonstrações financeiras de 2010 e 2011, pela KPMG, Manuel Fernandes (2010) e Bernardo Moreira (2011) a NBC

⁴⁰ Doc. SEI 0356413, pp. 13-18; e 0356441, pp. 21-29.

⁴¹ OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/Nº097/17



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

TA 540, em seus itens 13⁴², 18⁴³, 23⁴⁴ e A102⁴⁵, os quais descrevem as exigências de avaliação de premissas, na análise de estimativas contábeis, tais como a avaliação do valor em uso da UGC.

54. Também em relação ao cálculo do valor em uso da UGC Abastecimento em 2010 e 2011, presente nos dois documentos da Petrobras supracitados, a SNC apontou que na conclusão se afirmava que “os nossos procedimentos de revisão não constituíram uma auditoria das informações financeiras ou de qualquer outra informação contida nas projeções e não devem ser interpretados como tal”.

55. Dessa a firmação, a Acusação concluiu que os valores utilizados na projeção não teriam sido checados previamente com as fontes originais, ou seja, os registros contábeis, tendo sido feitos somente recálculos com as informações utilizadas pela Petrobras para o cálculo do valor em uso.

56. Ao não obterem evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre as referidas estimativas contábeis, na auditoria das demonstrações financeiras de 2010 e

⁴² 13. Ao responder aos riscos identificados de distorção relevante, conforme exigido pela NBC TA 330, item 5, o auditor deve seguir um ou mais dos passos abaixo, levando em consideração a natureza da estimativa contábil (ver itens A59 a A61): (a) determinar se os eventos ocorridos até a data do relatório do auditor independente fornecem evidências de auditoria com relação à estimativa contábil (ver itens A62 a A67); (b) testar como a administração fez a estimativa contábil e os dados em que ela está baseada. Ao fazer tal teste, o auditor deve avaliar se (ver itens A68 a A70): (i) o método de mensuração usado é apropriado nas circunstâncias (ver itens A71 a A76); e (ii) as premissas usadas pela administração são razoáveis à luz dos objetivos de mensuração da estrutura de relatório financeiro aplicável (ver itens A77 a A83); (c) testar a efetividade operacional dos controles sobre os quais a administração elaborou a estimativa contábil, juntamente com os procedimentos substantivos apropriados (ver itens A84 a A86); (d) desenvolver uma estimativa pontual ou um intervalo para avaliar a estimativa pontual da administração. Para essa finalidade (ver itens A87 a A91): (i) se o auditor usa premissas ou métodos diferentes da administração, o auditor deve obter o entendimento suficiente das premissas ou métodos da administração para estabelecer que a estimativa pontual ou o intervalo por ele utilizado leva em consideração variáveis relevantes para avaliar quaisquer diferenças significativas com a estimativa pontual da administração (ver item A92); (ii) se o auditor conclui que é apropriado usar um intervalo, o auditor deve reduzi-lo, com base em evidências de auditoria disponíveis, até que todos os desfechos dentro do intervalo sejam considerados razoáveis (ver itens A93 a A95).

⁴³ 18. O auditor deve avaliar, com base nas evidências de auditoria, se as estimativas contábeis nas demonstrações contábeis são razoáveis no contexto da estrutura de relatório financeiro aplicável ou se apresentam distorção (ver itens A116 a A119).

⁴⁴ 23. O auditor deve incluir na documentação de auditoria (NBC TA 230 – Documentação de Auditoria, itens 8 a 11 e A6): (a) a base para a sua conclusão sobre a razoabilidade das estimativas contábeis e divulgações que geram riscos significativos; e (b) indicadores de possível tendenciosidade da administração, se houver (ver item A128).

⁴⁵ A102. Ao auditar estimativas contábeis que geram riscos significativos, os procedimentos substantivos adicionais do auditor estão concentrados na avaliação de: (a) como a administração avaliou o efeito da incerteza de estimativa sobre a estimativa contábil e o efeito que essa incerteza pode ter sobre a adequação do reconhecimento da estimativa contábil nas demonstrações contábeis; e (b) a adequação das respectivas divulgações.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2011, a KPMG, Manuel Fernandes (2010) e Bernardo Moreira (2011) teriam descumprido o item 6 da NBC TA 540.

III. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

57. Em 04.10.2017, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) proferiu parecer (doc. SEI 0374579) solicitando a retificação de redação em determinado trecho do termo de acusação e a indicação do rito a ser observado no processo.

58. De resto, a PFE considerou que a peça acusatória atendeu aos requisitos formais exigidos pela Deliberação CVM nº 538/2008.

IV. DEFESAS

59. Em 09.02.2018, a KPMG, assim como, em conjunto, Manuel Fernandes e Bernardo Moreira, apresentaram, tempestivamente, suas razões de defesa. As alegações semelhantes serão apresentadas em conjunto.

IV.1. ALEGAÇÕES PRELIMINARES

60. Preliminarmente, os Acusados alegam que as penas a que estariam sujeitos são aquelas previstas ao tempo dos respectivos trabalhos de auditoria, ou seja, as que se encontravam vigentes nos anos de 2009, 2010 e 2011, não se aplicando, portanto, as sanções previstas na Lei nº 13.506/2017.

61. Também alegam em sede preliminar que, em razão da generalidade da previsão normativa do artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999, as supostas infrações descritas pela Acusação não poderiam configurar infração grave. Sustentam que o referido dispositivo corresponde a um comando geral de obrigatoriedade de cumprimento de todas as normas contábeis emitidas pelo CFC, das mais triviais às mais relevantes, não tendo o termo de acusação trazido qualquer justificativa fática a respeito da gravidade de cada conduta analisada.

62. Nesse sentido, a aplicação de penalidade gravosa significaria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, já que seria necessário caracterizar a razão de determinada conduta ter sido enquadrada como grave.

63. Manuel Fernandes e Bernardo Moreira acrescentaram que a própria Acusação reconheceu que “não foram encontrados indícios da participação dos auditores nas supostas irregularidades relacionadas a superfaturamento, lavagem de dinheiro, corrupção e pagamentos de propinas, que motivaram inicialmente as análises e conclusões abrangidas no presente Termo de Acusação”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IV.2. MÉRITO

IV.2.1. RELATÓRIOS SOBRE CONTROLES INTERNOS

64. Em relação à alegada omissão, no relatório sobre os controles internos referente ao exercício de 2011, de deficiências significativas de 2010 ainda não remediadas, os Acusados sustentam que nos relatórios também eram reportadas oportunidades de melhoria nos sistemas de controle, conforme previsto no item A22 da NBC TA 265:

Durante a auditoria, o auditor pode identificar outras deficiências de controle interno que não são deficiências significativas, mas podem ser de importância suficiente para merecer a atenção da administração. A determinação sobre quais dessas deficiências de controle interno merecem a atenção da administração é uma questão de julgamento profissional do auditor nas circunstâncias, levando em consideração a probabilidade e a possível magnitude de distorções que podem surgir nas demonstrações contábeis em decorrência dessas deficiências.

65. Nesse sentido, o que a SNC havia entendido como deficiências significativas seriam, na verdade, pontos de melhoria, conforme consignado na carta enviada ao Comitê de Auditoria da Companhia, datada de 15.3.2011, anteriormente à emissão do relatório final, na qual constava que “[e]m relação a nossa auditoria dos controles internos (...) não identificamos deficiências significativas de controle. (...) Apenas deficiências nos controles, consideradas como deficiências simples, foram observadas e serão objeto de nossa carta de recomendação para aprimoramentos dos controles internos”. No mesmo sentido, a apresentação ao Conselho de Administração em 25.2.2011, comunicando que os testes dos controles internos “não revelaram Fraquezas Relevantes ou Deficiências Significativas”⁴⁶.

66. Em relação aos seis pontos de 2010 ainda não remediados em 2011, as defesas alegam que, em termos gerais, eles não envolviam valores significativos, sendo incapazes, portanto, de impactar de modo considerável as demonstrações contábeis, reafirmando que eles não poderiam ser considerados deficiências significativas, mas apenas oportunidades de melhoria dos controles. Acrescentam que, na carta enviada ao Comitê de Auditoria da Companhia, datada de 28.2.2012, anteriormente à emissão do relatório final, a KPMG informou que não identificou deficiências significativas de controle⁴⁷.

67. Alegam ser de competência do auditor independente o juízo de valor a respeito de uma deficiência ser ou não significativa, e que a Acusação não teria feito

⁴⁶ Doc. SEI 0449611, pp. 9-10, 38.

⁴⁷ Doc. SEI 0449611, p. 9.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

quaisquer questionamentos técnicos acerca desses julgamentos ou justificado os motivos pelos quais considerava que os pontos em questão eram deficiências significativas, tendo se baseado somente na premissa equivocada de que todas as matérias reportadas eram significativas.

68. Dessa forma, afirmam ser improcedente a afirmação de que as deficiências indicadas no relatório de controles internos de 2010 deveriam também ter sido indicadas no relatório de 2011, mencionando quanto a isso que o item A24 da NBC TA 265 diz que “[s]e o auditor comunicou à administração as deficiências de controle interno que não sejam deficiências significativas no período anterior e a administração optou por não corrigi-las pelo custo ou por outras razões, o auditor não precisa repetir a comunicação no período corrente.”

69. Por fim, os Acusados apontam que o termo de acusação faz referência ao item A17 da NBC TA 265, mas apenas transcreve a primeira parte do dispositivo, o que daria a entender que sempre deveria haver a repetição da comunicação de uma deficiência significativa quando medidas de correção não fossem tomadas. Porém, a parte final do dispositivo, que as defesas reproduzem em sua totalidade, dispõe que, mesmo na ausência dessa correção, o auditor pode apenas fazer referência à comunicação anterior:

O fato de que o auditor comunicou uma deficiência significativa aos responsáveis pela governança e à administração na auditoria anterior não elimina a necessidade dele repetir a comunicação se ainda não foi tomada medida corretiva. Se a deficiência significativa comunicada anteriormente não foi corrigida, a comunicação do exercício corrente pode repetir a descrição da comunicação anterior, **ou simplesmente fazer referência à comunicação anterior**. O auditor pode perguntar à administração ou, quando apropriado, aos responsáveis pela governança porque a deficiência significativa ainda não foi corrigida. A falha por não agir, sem explicação racional, pode por si só, representar deficiência significativa. (grifo das defesas)

70. Alegam, assim, que, mesmo que os pontos não remediados fossem deficiências significativas, bastaria fazer referência à comunicação do exercício anterior, como de fato foi feito, tendo sido, inclusive, registrado que as oportunidades de melhoria que ainda não haviam sido corrigidas estavam sendo tratadas e acompanhadas pela administração da Companhia:

As oportunidades de melhoria nos controles internos e procedimentos contábeis e fiscais, identificadas durante nosso exame das demonstrações contábeis da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, foram apresentadas em carta datada de 12 de agosto de 2011, e os pontos ainda não integralmente sanados estão sendo tratados e acompanhados por sua administração.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

71. Em relação à acusação de atraso na entrega dos relatórios sobre controles internos referentes aos exercícios de 2009 e 2010, os Acusados destacaram que o item A21 da NBC TA 230 prevê unicamente que um “limite de tempo apropriado para concluir a montagem do arquivo final de auditoria geralmente não ultrapassa 60 dias após a data do relatório do auditor”.

72. Aduzem que os termos “apropriado” e “geralmente”, constantes da norma, não seriam vazios de significado, o que leva à conclusão lógica de que não se trata de um prazo obrigatório, mas sim de um prazo ideal, uma meta, cujo atingimento vai depender das circunstâncias de cada caso concreto. Sendo assim, o prazo de 60 dias consistiria em uma recomendação e não uma obrigação.

73. Acrescentam que o próprio Ofício Circular CVM/SNC/GNA/nº 01/2017, citado pela Acusação, embora não aplicável aos fatos, confirma que não haveria um prazo peremptório, ao expressar o entendimento de que “o auditor independente deve **desenvolver esforços** no sentido de receber os comentários da administração no prazo de até 60 (sessenta) dias após a data do respectivo relatório de auditoria”. (grifo da defesa)

74. Alegaram, também, que os relatórios de 2009 e 2010 foram enviados à administração da Petrobras em 9.4.2010 e 25.3.2011, dentro do prazo visado de 60 dias, tendo o atraso se dado unicamente devido à escolha da equipe de auditoria em montar um relatório mais completo, mantendo o que já estava pronto dentro dos 60 dias e incluindo os comentários da administração.

75. Ressaltaram, ainda, o porte da Companhia em questão, uma das maiores do país, o que implicava em um trabalho complexo e extenso, que demandava a interação com dezenas de áreas e profissionais.

IV.2.2. UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DA AUDITORIA INTERNA

76. Primeiramente, os Acusados alegaram que não houve utilização do trabalho da Auditoria Interna para reduzir os testes substantivos a serem realizados sobre as demonstrações contábeis da Petrobras, como entendeu a Acusação. Tampouco a KPMG “acreditou” no trabalho ou se utilizou da “assistência direta” da Auditoria Interna, tendo, na verdade, obtido evidências acerca do funcionamento dos controles internos da Petrobras, conforme os papéis de trabalho de fls. 3.081-3.223.

77. Nesse sentido, para os testes com risco de falha baixo, a KPMG revisou o trabalho da Auditoria Interna, mas no que concerne aos testes de controles de risco de falha alto, ela teria ido além, e tomado medidas em três etapas, conforme papéis de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

trabalho anexados às defesas⁴⁸: (i) revisão independente e minuciosa de 100% dos testes efetuados pela Auditoria Interna, em que se examinou a adequação e integridade da base e do critério de seleção da amostra e a adequação dos procedimentos realizados internamente, (ii) reexecução integral de 50% dos testes efetuados pela Auditoria Interna, e (iii) seleção independente de outras amostras, sobre as quais foram realizados testes de maneira autônoma.

78. Com isso, aduziram os Acusados que o Manual de Auditoria da KPMG foi plenamente seguido, no que tange à determinação de que, quanto maior o risco associado a um controle, mais se exige que o auditor realize o seu próprio trabalho.

79. Ademais, não haveria na NBC TA 610 qualquer previsão acerca de um percentual mínimo de testes a ser reexecutado, acrescentando que o item 24, (d), da versão da norma que passou a vigor em 29.1.2014, dispõe explicitamente que apenas uma parte do trabalho da Auditoria Interna deve ser reexecutado⁴⁹. Não se poderia, assim, impor a reexecução de 100% dos testes, ressaltando que o objetivo era aferir se os controles, em si, funcionavam de forma adequada, para o que a revisão de 100% dos testes implementados pela auditoria, acrescida da reexecução independente de 50% da amostragem e da seleção complementar de outras amostras totalmente diferentes seria mais do que apropriada.

80. No mesmo sentido, o item A6 da NBC TA 500 estabelece que a determinação de existência de evidência de auditoria é questão de julgamento profissional, de modo que não há um percentual a ser perquirido ao longo dos trabalhos de auditoria⁵⁰.

81. Ressaltaram que a KPMG auditava a Petrobras desde 2006, fato que lhe permitia conhecer mais a fundo a qualidade do trabalho desempenhado pela equipe de Auditoria Interna e a fez concluir, por meio de seu julgamento profissional, pela necessidade de reexecução independente de somente 50% das amostras, revisando todas

⁴⁸ Doc. SEI 0449618 e 0449622.

⁴⁹ A natureza e a extensão dos procedimentos de auditoria do auditor independente devem estar em consonância com a sua avaliação sobre: (...) (d) o nível de competência da auditoria interna (ver itens 18, A27 a A29) e deve incluir a reexecução de parte do trabalho (ver item A30).

⁵⁰ A6. A NBC TA 330, item 28, exige que o auditor conclua se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente. É questão de julgamento profissional determinar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo e, com isso, possibilitar ao auditor atingir conclusões razoáveis que fundamentem sua opinião. A NBC TA 200 contém a discussão de assuntos, como a natureza dos procedimentos de auditoria, a tempestividade dos relatórios financeiros e a relação entre benefício e custo, que são fatores relevantes quando o auditor exerce o julgamento profissional e determina se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

as demais e analisando amostras suplementares, procedimento que estaria amparado no item A63 da NBC TA 330⁵¹.

82. Por fim, os Acusados argumentaram que foi realizada a avaliação da qualidade e efetividade dos controles internos da Petrobras e, então, seria natural que os testes fossem feitos de forma concomitante à avaliação geral desses controles internos, pois estavam inseridos nesse contexto. Somente precisariam estar documentados no Planejamento do Trabalho, como entendeu a SNC, caso fossem ser utilizados para a diminuição dos testes substantivos sobre os saldos contábeis das demonstrações contábeis da Companhia.

IV.2.3. PROCEDIMENTOS DE DETECÇÃO DE FRAUDES

83. Os Acusados alegaram, primeiramente, que uma falha na impressão impossibilitou que os nomes de todas as pessoas entrevistadas em 2010 tivessem sido registrados nas tabelas enviadas à CVM, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/nº 042 de 13.2.2017. Por conta disso, foi apresentada tabela completa com todos os entrevistados para aquele exercício⁵².

84. Quanto a não realização de todas as perguntas previstas no procedimento a alguns entrevistados em 2011, sustentaram os Acusados que (i) não haveria a necessidade de aplicar todas as perguntas e a peça acusatória não indicou a norma de auditoria infringida, e (ii) todas as oito perguntas foram realizadas aos principais responsáveis pela elaboração de demonstrações financeiras e pela implementação das práticas de governança corporativa da Companhia, quais sejam, Diretor Presidente, Direto Financeiro e Gerentes Executivos de Ouvidoria, Recursos Humanos e Contabilidade.

85. Acrescentaram que, em obediência aos itens A15 e A16 da NBC TA 240⁵³, formularam questionamentos a outros funcionários da Companhia, ressaltando que, para

⁵¹ A63. A forma e a extensão da documentação de auditoria é uma questão de julgamento profissional e são influenciadas pela natureza, porte e complexidade da entidade e de seu controle interno, disponibilidade das informações da entidade e metodologia de auditoria e tecnologia usadas na auditoria.

⁵² Doc. SEI 0449626.

⁵³ A15. As indagações do auditor junto à administração podem fornecer informações úteis relativas aos riscos de distorções relevantes nas demonstrações contábeis decorrentes de fraudes perpetradas por empregados. Entretanto, é improvável que essas indagações forneçam informações úteis em relação aos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis decorrentes de fraude cometida pela administração. As indagações junto a outras pessoas da entidade podem oferecer uma oportunidade para que essas pessoas transmitam ao auditor informações que de outra forma não seriam relatadas.

A16. Exemplos de outras pessoas da entidade junto às quais o auditor pode fazer indagações diretas sobre a existência ou suspeita de fraude: Pessoal operacional sem envolvimento direto no processo de elaboração de informação contábil; Empregados com diferentes níveis de alçada; Empregados envolvidos na iniciação, processamento ou registro de operações complexas ou não usuais e os que supervisionam ou



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

os executivos apontados pela SNC, foram feitas as duas principais perguntas, que cobriam os pontos mais relevantes relacionados à ética e à conduta dos funcionários de seu setor (pergunta 1 do questionário), bem como ao conhecimento de indícios e casos de fraude (pergunta 7 do questionário), esta última nos termos do item 18 da norma contábil.

86. Esses questionamentos, em seu julgamento profissional, cumpririam os objetivos da NBC TA 240, somando-se a isso o fato de que os entrevistados teriam os canais de denúncias abertos, o que lhes permitiam notificar à área responsável sobre determinado fato que pudesse ser irregular.

87. No que se refere à suposta ausência de questionamentos ao Comitê de Auditoria em 2010 e 2011, asseveraram que estes foram realizados e que sua consumação pode ser comprovada nos papéis de trabalho que anexaram às defesas⁵⁴. Segundo afirmam as respostas não teriam sido reproduzidas na tabela enviada anteriormente à SNC por falta de espaço material, tendo sido elaborados documentos próprios sobre o tópico, ressaltando que as evidências de auditoria podem se materializar em documentos distintos.

IV.2.4. ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA

88. Os Acusados alegam que não existe previsão normativa de realização de teste de auditoria para possíveis evidências encontradas em atas de companhia auditada, acrescentando que a SNC não apontou qualquer teste específico que necessitasse ser realizado em realização aos tópicos que destacou. Asseveraram que os exemplos apontados pela peça acusatória teriam sido, na verdade, objeto de análise ao longo dos trabalhos de auditoria, tendo os procedimentos e testes realizados englobado tais questões, conforme papéis de trabalho que anexam às defesas⁵⁵.

89. Aduzem que a ausência de procedimentos de auditoria relacionados às atas seria também, uma consequência do fato de que grande parte das matérias nelas constantes se referirem a atos de gestão, sobre os quais o auditor independente não emite e nem pode emitir qualquer opinião. Além disso, as atas de onde foram extraídos os resumos, de reuniões realizadas há mais de sete anos, não foram sequer anexadas aos autos do processo, o que seria imprescindível para o exame da acusação e para a garantia do direito à ampla defesa.

monitoram esses empregados; Assessores jurídicos internos; Diretor de ética ou equivalente; e Pessoa ou pessoas responsáveis por lidar com alegações de fraude.

⁵⁴ Doc. SEI 0449630.

⁵⁵ Doc. SEI 0449643 e 449647.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

90. Os Acusados sustentam que, ainda assim, a partir dos trechos destacados no termo de acusação, foi possível inferir que os valores supostamente irregulares seriam imateriais, nos termos do item 6 da NBC TA 200, pelo qual são materiais os fatos capazes de distorcer significativamente as demonstrações contábeis como um todo. No caso da Petrobras, somente eram materiais os valores acima de R\$1,5 bilhão, ou casos que possuísem pelo menos uma das seguintes características: (i) indício objetivo de distorção relevante, seja individual ou em conjunto, (ii) evidência de fatos ilícitos.

91. Também ponderam que a auditoria realizada na Petrobras era muito complexa, englobando uma grande quantidade de informações, e que seria irrazoável ter de justificar cada ponto analisado, visto que o resultado de aprofundar essas análises não compensaria o trabalho exigido.

92. Quanto aos processos instaurados pelos órgãos de controle (TCU/CGU), que segundo a peça acusatória não teriam sido examinados, alegam que tais questões eram debatidas com o Comitê de Auditoria em 2009, inclusive o acórdão proferido pelo TCU, que veio a se tornar objeto de CPI, conforme papéis de trabalho que anexam⁵⁶. Ressaltam que, à época dos fatos, não havia qualquer decisão condenatória por parte dos órgãos de controle, de forma que não se era possível vislumbrar indícios de irregularidades porventura existentes.

93. Alegam que, depois de realizada a efetiva análise do acórdão e das conclusões obtidas pela administração da Petrobras e da CPI, entendeu-se não ser necessária a adoção de medidas adicionais.

94. No que concerne à falta de análise da ata da reunião do Comitê de Auditoria nº 44, de 15.3.2011, asseveram que seu exame está expresso no documento constante a fls. 350/352 dos autos do processo.

95. Por fim, quanto à ausência de tópicos importantes das atas nos papéis de trabalho, afirmam que os trechos destacados no termo de acusação e que deveriam ter sido analisados pela equipe de auditoria eram muito específicos, não sendo possível analisá-los individualmente. A análise teria ocorrido por meio dos diversos procedimentos de auditoria realizados pela KMPG.

96. Por seu turno, o terceiro trecho que se refere a irregularidades nos trabalhos de terraplanagem na RNEST em 2011 teriam sido objeto de teste de recuperabilidade. Logo, não haveria necessidade de mencionar os excertos apontados pela Acusação, em razão de estes não indicarem qualquer novidade a que se devesse atentar. Sustentaram, nessa linha, que a peça acusatória busca imputar responsabilidade por qualquer assunto que estivesse registrado na ata, não atentando para o fato de que um trabalho de

⁵⁶ Doc. SEI 0449652 e 449656.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

auditoria deve ser feito em conjunto com as demais evidências e com procedimentos próprios.

IV.2.5. TESTES DE RECUPERABILIDADE DE ATIVOS

97. Inicialmente, sustentam os Acusados que a KPMG procedeu à revisão das metodologias e premissas que foram utilizadas pela Petrobras para avaliação da recuperação dos valores dos seus ativos, nos termos CPC 01 (R1). Destacam, ainda, que nos anos de 2010 e 2011 a Companhia apresentava situação econômico-financeira favorável, fato que era confirmado pelos seus indicadores financeiros, tais quais EBITDA, patrimônio líquido, alavancagem financeira, etc.

98. Acrescentam que nenhum dos fatores que levaram à realização do teste de *impairment* na Petrobras em 2014 possuía algum grau de interferência nas demonstrações contábeis da Companhia à época dos fatos.

99. Em relação a não realização do teste de *impairment* da RNEST no exercício de 2010, os Acusados alegam inicialmente que, no tocante à ausência de aporte da PDVSA na RNEST, não se tinha, à época, elementos suficientes para confirmar que tal aporte não ocorreria. Nessa linha, apresentou diversos Fatos Relevantes que, até novembro de 2011, apontavam para a participação da companhia venezuelana no empreendimento. Somente em outubro de 2013 foi divulgado Fato Relevante que indicava o fim da parceria entre a Petrobras e a PDVSA, com a incorporação da RNEST à Companhia como subsidiária integral⁵⁷.

100. Como argumento adicional, salientam que, ainda que houvesse certeza sobre a não concretização da associação entre as companhias, tal fato não seria capaz de modificar a exigibilidade do teste de *impairment*, pois a Petrobras teria continuado com o projeto mesmo na ausência da PDVSA.

101. Com relação ao aumento dos custos orçados para a construção da refinaria entre 2005 e 2009, de US\$2,5 bilhões em 29.5.2005 para US\$13,362 bilhões em 25.11.2009, argumentam que isto ocorreu devido ao incremento da capacidade de produção e melhorias na performance operacional da refinaria. Nesse sentido, teria havido um impacto na expectativa de geração de caixa, o que, consequentemente, influenciou o aumento dos custos.

102. Além disso, destacam que, no âmbito de CPI instaurada pelo Senado Federal, a Petrobras apresentou justificativas técnicas para o aumento de custo da RNEST, como a terraplanagem, os custos de construção, a reavaliação de

⁵⁷ Doc. SEI 0449665, pp. 14-24.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

equipamentos, entre outros⁵⁸. Com base nisso, alegam que não havia qualquer indicativo que apontasse para a necessidade de realização do referido teste.

103. Ressaltam que a norma que versa sobre o teste de *impairment* pressupõe a alteração de fatores internos ou externos que indiquem a possibilidade de desvalorização do valor do ativo. Sendo assim, o aumento de custos significava, na verdade, um incremento das expectativas de recuperação do valor do ativo, consoante conteúdo do Fato Relevante, de 26.8.2009, que tratava da ampliação da capacidade de produção do empreendimento e da consequente majoração do valor do investimento⁵⁹.

104. Quanto à questão das desonerações tributárias, os Acusados afirmam que o porte do projeto da RNEST, que geraria muitos empregos para o país e teria uma posição estratégica no setor petroquímico brasileiro, era uma característica que indicava a provável obtenção dos benefícios fiscais.

105. Além disso, as desonerações estavam previstas em protocolo firmado entre a Petrobras e o Governo Federal. A Portaria nº 318, de 19 de maio de 2011, teria enquadrado a RNEST no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (“Repenec”)⁶⁰.

106. Somado a isto, sustentam que, em projetos de investimentos de grande porte, como o caso em questão, era muito comum a concessão de benefícios fiscais, logo a alegação apresentada pela Acusação não era evidência suficiente para que se exigisse a realização do teste. A obtenção de incentivos não só era muito provável de acontecer, como efetivamente aconteceu.

107. No que se refere à realização do teste de *impairment* da RNEST no ano de 2011, os Acusados asseveram que as “evidências objetivas” indicadas pela peça acusatória, que supostamente ensejariam o reconhecimento de perda no teste, não eram suficientes.

108. Alegam para isso que (i) a evidência sobre a falta de aportes da PDVSA no empreendimento somente foi demonstrada em 2013; (ii) o projeto da RNEST teria prosseguido ainda que sem a parceria com a RNEST; (iii) o aumento de custo era natural, posto que a capacidade de produção da refinaria foi ampliada; e (iv) a existência de fortes indícios da concretização dos benefícios fiscais.

109. Além disso, acrescentam que a postergação da data para a entrada em operação da refinaria, de dezembro de 2012 para junho de 2013, também não

⁵⁸ Doc. SEI 0449652 e 449656.

⁵⁹ Doc. SEI 0449665, pp. 24-26.

⁶⁰ Doc. SEI 0449665, pp. 28-29.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

significaria evidência suficiente para reconhecer a perda do valor do ativo, pois as projeções dos fluxos de caixa futuros consideravam o tempo de vida útil do ativo, que era de 50 anos. Nesse sentido, os setes meses de atraso no início da operação seriam irrelevantes.

110. Quanto à utilização de uma taxa de desconto menor para a RNEST, em estágio pré-operacional, do que para ativos “maduros” agregados na UGC Abastecimento, a despeito dos riscos maiores de um ativo, os Acusados, em primeiro lugar, esclarecem que o cálculo de *impairment* é feito a partir de uma metodologia amplamente aceita, que utiliza a taxa de mercado denominada WACC, ou custo médio ponderados do capital, usada para descontar os fluxos de caixa futuros a valor presente. Esta taxa faria a ponderação entre o custo de capital próprio e o custo da dívida, levando em consideração a relação entre esses dois elementos⁶¹.

111. Nesse aspecto, tendo em vista os componentes da fórmula, embora o custo de capital próprio fosse praticamente igual para a RNEST e para os ativos maduros, o custo da dívida era diferente, sendo o da RNEST menor do que o dos ativos maduros devido ao financiamento que a Petrobras teria obtido junto ao BNDES, com taxas de juros inferiores. Consequentemente, o WACC era menor para a RNEST. Soma-se a isto, ainda, o fato de que a RNEST apresentava alavancagem financeira superior à dos ativos maduros, consistindo em mais uma razão pela qual o seu custo médio ponderado de capital era inferior à dos demais⁶².

112. Por fim, asseveram que não procede a tese sustentada pela Acusação, de que a KPMG teria apenas descrito os conceitos utilizados pela Petrobras para efetuar o cálculo do eventual *impairment* da RNEST em 2011, sem evidenciar qualquer análise crítica sobre as informações. Nesse sentido, anexam evidências das revisões das estimativas da Petrobras, bem como do exame da razoabilidade das premissas utilizadas para o teste de *impairment*, indicando que a equipe de auditores constatou inclusive uma irregularidade nas projeções, ressaltada em seu Memorando⁶³.

113. Em relação à acusação sobre a realização do teste de *impairment* do 1º trem de refino do Comperj inserido na UGC Abastecimento, que agregava as refinarias maduras da Petrobras, os Acusados esclarecem que os seus equipamentos e bens pertenciam à Petrobras e, em razão de tal fato, a Companhia tratava o 1º trem de refino como um dos vários ativos integrantes da UGC Abastecimento. Dessa forma, ele

⁶¹ O valor seria obtido através da seguinte equação: $WACC = (E/(E + D)) * RE + (D/(E + D)) * (Rb*(1-t))$, em que D = Custo da Dívida (Capital de Terceiros); E = Custo de Capital Próprio (CAPM); Rd = Custo do Capital de Terceiros; RE = Custo de Capital Próprio; $E/(E + D)$ = Participação de capital próprio em relação ao capital total; $D/(E + D)$ = Participação da dívida em relação ao capital total; t = Alíquota de imposto = 34%.

⁶² Doc. SEI 0449665, pp. 30-38.

⁶³ Doc. SEI 0449665, pp. 39-51.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

deveria ser testado para *impairment* conjuntamente aos demais ativos, tendo em vista que seriam complementares, interdependentes e integrados dentro da área de abastecimento.

114. Tal cenário se aplicava perfeitamente na definição de Unidade Geradora de Caixa prevista no CPC 01, o qual dispunha que “unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa (...)”. Segundo os Acusados, tendo em vista esse entendimento, até mesmo os ativos deficitários deveriam ser tratados em conjunto com os demais, caso aqueles contribuíssem, de alguma forma, para os ganhos globais da empresa. Para a Petrobras, não era de grande importância os números de uma refinaria específica, mas sim o quanto ela era capaz de contribuir para a empresa de forma geral. Os gestores tinham de seguir os objetivos gerais da companhia e não pensar em seu benefício individual.

115. Acrescentam que as áreas de exploração e produção, gás, energia, biocombustível e internacional da Companhia também reuniam ativos em uma Unidade Geradora de Caixa devido à sua integração e otimização, de modo que o setor de abastecimento não era o único a implementar esse modelo para cálculo de *impairment*.

116. Nesse sentido, a irregularidade apontada pela acusação nada mais seria do que a forma pela qual a Companhia organizava seus ativos nos termos da norma contábil supracitada. A inclusão do Comperj nos ativos constantes da UGC-Abast teria sido, inclusive, justificada pela Petrobras no documento “01_Relatório *Impairment* Abast 2011 c final”.

117. Acrescentaram que o Comperj somente foi retirado da UGC Abastecimento em 2015, quando houve a paralisação de sua construção e postergação de sua operação por um longo período. Dessa maneira, deixou de ser um ativo relevante ao setor de abastecimento e parou de ser englobado na referida Unidade Geradora de Caixa.

118. Quanto à afirmação da SNC de que o VPL do 1º trem de refino do Comperj já era conhecido à época dos fatos, alegam que a KPMG teria recebido, da Petrobras, a análise consolidada do VPL, não sendo possível identificar o impacto do alegado VPL negativo daquele ativo. Ademais, mesmo que se tivesse acesso à informação completa, tal fato em nada influenciaria na avaliação do ativo em questão, posto que o conceito de Unidade Geradora de Caixa permaneceria o mesmo, bem como os ativos a serem analisados conjuntamente na UGC Abastecimento.

119. No que tange à falta de evidência de análise dos ativos que compunham a UGC Abastecimento, os Acusados apresentam papéis de trabalho e documentos que comprovariam que a geração de receita esperada para cada um de seus ativos também foi analisada⁶⁴.

⁶⁴ Doc. SEI 0449665, pp. 52-83.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

120. No que concerne à falta de adequada análise do cálculo efetuado pela Petrobras sobre o valor em uso dos ativos da UGC Abastecimento, alegam que teriam sido realizadas análises da razoabilidade das premissas e metodologias utilizadas pela Petrobras e que estas foram devidamente documentadas nos papéis de trabalho⁶⁵. Asseveram que tais premissas (vida útil, taxa de desconto, receita líquida, margem operacional), foram, inclusive, revisadas pela equipe de auditoria e consideradas como razoáveis, conforme papéis de trabalho que anexam⁶⁶.

121. Em relação à acusação de que somente dois entre os oito procedimentos indicados no Memorando teriam sido realizados, os Acusados alegam os dois procedimentos constantes na conclusão do Auditoria cobriam, na verdade, os oito procedimentos inicialmente previstos, pois consistiriam em uma abordagem mais extensa e abrangente.

122. Em relação à alegada não conferência dos registros contábeis utilizados nas projeções de fluxos de caixa futuros, afirmam que a equipe de auditoria teria analisado, por meio dos seus procedimentos, se a base histórica utilizada pela Companhia era adequada. Os papéis de trabalho comprovariam essa análise, no item em que constam os dados contábeis⁶⁷.

123. Além da realização de tais procedimentos, os quais consistiriam em testes de controle sobre o processo de segmentação das informações contábeis da Companhia em diversos segmentos que eram utilizados como ponto de partida para a realização de projeções, a equipe de auditoria teria efetuado testes de substantivos independentes quanto à segmentação desses dados contábeis, comparando os saldos utilizados pela equipe de especialistas em finanças corporativas.

124. Ressaltaram que a auditoria não é feita de modo individual. As evidências obtidas a partir da auditoria de uma área fornecem informações para outras áreas da auditoria, de modo que a repetição de um determinado trabalho seria desnecessária e ineficiente. Assim, concluíram pela impossibilidade de se afirmar que não houve checagem dos valores utilizados na projeção realizada pela Petrobras com as fontes originais, quais sejam os respectivos registros contábeis.

125. Por fim, quanto ao comentário presente no Memorando citado pela SNC, o qual afirmava que não necessariamente a equipe de auditoria concordava com premissas micro e macroeconômicas utilizadas pela Companhia, alegam que ele apenas informou que, em que pese as premissas terem sido analisadas e consideradas razoáveis, não haveria obrigatoriedade em haver correspondência exata entre as premissas do Auditor

⁶⁵ Doc. SEI 0449689, pp. 1-11.

⁶⁶ Doc. SEI 0449689, pp. 12-40.

⁶⁷ Doc. SEI 0449689, pp. 41-241.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Independente com as da administração. A observação significaria unicamente a possibilidade de as projeções não se concretizarem como previsto.

II.2.6. PARECER CONTÁBIL

126. Em apoio às suas defesas, os Acusados protocolaram Parecer Contábil, que abordou, primordialmente, a questão dos procedimentos relacionados aos testes de *impairment* dos ativos de refino da Petrobras⁶⁸.

127. O parecer inicialmente discorre sobre o objetivo do relatório contábil-financeiro de fornecer informação relevante e fidedigna sobre a entidade a seus usuários, de modo a auxiliá-los a prever os resultados e fluxos futuros de capital. Esse relatório é baseado em estimativas, julgamentos e modelos e não em descrições e retratos e exatos, devendo, no entanto, se buscar reduzir a incerteza presente nessas estimativas.

128. Nesse sentido, o *impairment* é o mecanismo utilizado para evitar que ativos imobilizados sejam apresentados nas demonstrações por um valor maior que o fluxo futuro dos benefícios econômicos que se espera conseguir com a sua utilização pela entidade.

129. O parecer ressalta, porém, que antes de determinar o valor recuperável do ativo, deve ser identificada a unidade geradora de caixa (“UGC”), ou seja, o menor grupo de ativos que gere entradas de caixa independentes das entradas de caixa dos outros ativos. Após isso, todas as estimativas e julgamentos necessários à mensuração do valor recuperável serão feitas em relação à UGC e não a cada um dos ativos que a compõem.

130. O parecer chama a atenção para a impropriedade de se revisar estimativas e julgamentos feitos em determinados cenários, com base em informações que só estavam disponíveis posteriormente, a chamada percepção tardia, ou *hindsight*. Nesse sentido, avaliar as estimativas e julgamentos feitos pela administração da Petrobras em 2010 e 2011 com base nas informações que vieram à tona em 2014, seria a utilização indevida da percepção tardia.

131. Assim, em 2010 não havia qualquer indício de que a RNEST teria sofrido desvalorização, festejando-se à época, pelo contrário, a expectativa de o Brasil tornar-se autossuficiente em petróleo e derivados. Em relação a não realização do teste de *impairment* da RNEST em 2010, além dos argumentos das defesas, já relatados, o parecer acrescenta que não havia indício de que a Companhia não conseguiria as desonerações tributárias previstas, ressaltando que o Ministro da Fazenda era o

⁶⁸ Doc. SEI 0566998.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Presidente do Conselho de Administração e que o governo federal tinha como característica a concessão de benefícios fiscais. Acrescenta que elas teriam sido concedidas 83 dias após a autorização de divulgação das demonstrações financeiras de 31.12.2010. Logo, não haveria qualquer indício de desvalorização da RNEST em 31.12.2010 e somente a percepção tardia poderia identificar a necessidade de realização de teste de *impairment* para a refinaria.

132. Em relação ao não reconhecimento de perda de valor recuperável no teste de *impairment* da RNEST em 2011, o parecer relata que a avaliação foi feita em função do aumento do valor contábil do ativo, 4,4 bilhões em 31.12.2010 para 11,7 bilhões em 31.12.2011. Contesta os elementos apontados pela SNC como indicadores de perda, em especial a utilização de taxa de desconto menor do que para os ativos maduros, pois teria sido usada a metodologia imposta pelo CPC (01).

133. O parecer contesta a alegação da Acusação, de que não teria sido feita, pela KPMG, uma análise crítica do “Memorando sobre a revisão do modelo utilizado para qualificar o valor em uso da Refinaria Abreu e Lima S.A. para fins de *impairment* do ativo imobilizado”, argumentando que essa análise crítica pode ser comprovada na seção “Comentários sobre a revisão e ajustes propostos”, na qual constam revisão de cálculos, verificação de fórmulas e conteúdos de planilhas, análise de razoabilidade de premissas, teste de sensibilidade para a não consideração de benefícios fiscais, entre outras.

134. Essas análises seriam prova do ceticismo profissional do Auditor Independente e da diligência e análise crítica empregadas nos trabalhos de auditoria. Acrescentam também o e-mail enviado pela KPMG à administração da Companhia, em 26.1.2012, anterior ao documento acima, informando diversos ajustes que precisariam ser feitos no teste de *impairment* da RNEST, de forma a adequá-lo aos requerimentos do CPC 01 (R1). O parecer também anexa a resposta da Companhia, datada de 30.1.2012, e as planilhas de cálculo do valor em uso do ativo, que teriam sido alteradas após as recomendações da KPMG.

135. Em relação à inclusão do Comperj na UGC Abastecimento, o parecer, de forma similar às defesas, defende que ela deve ser analisada à luz do modelo de negócios adotado pela Petrobras para seus ativos de refino, que envolvia a gestão integrada e centralizada de todos eles, o que se refletia em sua agregação na UGC. Acrescenta que este modelo de gestão já era utilizado pela Companhia anteriormente ao exercício de 2010, primeiro ano em que a CVM teria tecido considerações a esse respeito, e que o fato de o Comperj ainda estar em construção não impedia que seus ativos integrassem a UGC, à luz dos requerimentos do CPC 01 (R1), e tampouco a eventual postergação de sua entrada em operação, que somente atrasa os fluxos de caixa do período operacional, em especial se o prazo de postergação for curto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

136. O parecer também defende que a constatação de um VPL negativo para o projeto não implica em retirada obrigatória do ativo da UGC, ressaltando que se a administração da Companhia dá seu aval para a continuação de um projeto nessa situação isto seria mais uma sinalização de que ele integraria uma UGC e que eventuais resultados negativos seriam absorvidos pelos ganhos conseguidos com o conjunto de ativos.

137. Nesse sentido, não incluir ou retirar o Comperj da UGC em virtude do VPL negativo não propiciaria uma representação fidedigna do modelo de negócios pelo qual a Companhia gerenciava seu parque de refino. Assim, na medida em que a administração mantinha seu posicionamento quanto à continuidade dos investimentos no Comperj e a sua integração às outras refinarias, o parecer aduz ser razoável que a KPMG concluísse que o procedimento utilizado no teste de *impairment* havia sido adequado.

138. O parecer reafirma, no entanto, o risco de contaminação ao se avaliar as demonstrações financeiras de 31.12.2011 e os procedimentos nelas empregados com a visão dos fatos ocorridos em 2014.

139. O parecer também analisa as acusações de que não haveria de evidências de auditoria de que a KPMG analisou as métricas, premissas e metodologias constantes dos documentos “Memorando sobre a revisão do modelo utilizado para quantificar o valor em uso da unidade geradora de caixa de abastecimento da Petróleo Brasileiro S.A. para fins de *impairment* do ativo imobilizado”, relativos a 2010 e 2011. Argumenta que a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras é da administração da Companhia, inclusive quanto à validade das premissas, suposições e dados das estimativas contábeis, cabendo ao auditor oferecer asseguração razoável de que as demonstrações não possuem distorção relevante, ressaltando que, de acordo com o item 5 da NBC TA 200, asseguração razoável é menos do que a segurança absoluta⁶⁹.

140. Dentro desse contexto em que se reconhecem as limitações existentes no trabalho de auditoria, o parecer afirma que não se pode exigir que o auditor atribua validade ou manifeste concordância com as premissas, métodos ou qualquer outro elemento que a administração utilize na elaboração de estimativas contábeis específicas. O que cabe ao auditor buscar é coletar evidências que o convençam de que o risco de

⁶⁹ Como base para a opinião do auditor, as NBC TAs exigem que ele obtenha segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. Asseguração razoável é um nível elevado de segurança. Esse nível é conseguido quando o auditor obtém evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir a um nível aceitavelmente baixo o risco de auditoria (isto é, o risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante). Contudo, asseguração razoável não é um nível absoluto de segurança porque há limitações inerentes em uma auditoria, as quais resultam do fato de que a maioria das evidências de auditoria em que o auditor baseia suas conclusões e sua opinião, é persuasiva e não conclusiva (ver itens A28 a A52).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

distorção relevante nas demonstrações contábeis, tomadas em seu conjunto, sejam reduzidos a um nível aceitável, o que requer o uso de racionalidade (a assegução é razoável) e julgamento profissional.

141. Nesse sentido, o parecer afirma ser compatível com esse entendimento o fato de a equipe especialista em finanças corporativas da KPMG, que deu apoio aos trabalhos de auditoria em relação ao assunto *impairment*, tenha destacado nos papéis de trabalho⁷⁰ que “os (...) procedimentos de revisão não constituíram uma auditoria das informações financeiras ou de qualquer outra informação contida nas projeções e não devem ser interpretados como tal”, pois esses procedimentos eram parte integrante de um conjunto maior, que somente em conjunto permitem a opinião sobre as demonstrações contábeis como um todo, não podendo, esta parte da auditoria sobre os ativos de abastecimento, ser tratada como uma auditoria completa.

142. Do mesmo modo, a afirmação de “o (...) entendimento sobre a adequação do Estudo não necessariamente representa nossa concordância com as premissas micro e macroeconômicas usadas no Estatuto”, seria compatível com o papel dos auditores e com a natureza da evidência de auditoria, pois o papel dos especialistas em finanças da KPMG era expressar seu entendimento e avaliar a razoabilidade de um estudo elaborado pela Petrobras e não elaborar eles mesmo o estudo, o que, se fosse feito, ameaçaria a independência do auditor.

143. Nesse sentido, o parecer aduz que o que deveria ser avaliado são os trabalhos de auditoria como um todo, que, no tocante ao ativo imobilizado, atendeu a todas as normas de auditoria pertinentes, como a NBC TA 300, no planejamento dos trabalhos, e as NBC TA 315 e 540, na avaliação e identificação dos riscos de distorção relevante, por meio do entendimento dos negócios e dos processos da Companhia, do ambiente de controles internos, e dos testes substantivos, entre os quais os a seguir relacionados, que buscaram avaliar, com base nas evidências de auditoria, a razoabilidade das estimativas contábeis do valor em uso das refinarias, tarefa em que o trabalho da equipe de finanças corporativas foi fundamental:

- a) Entendimento do objeto de avaliação (UGC Abastecimento);
- b) Identificação e análise da razoabilidade das premissas utilizadas pela administração no cálculo do valor em uso da UGC;
- c) Revisão da taxa de desconto; e
- d) Análise de sensibilidade do valor em uso, contemplando cenário alternativo em termos tributários.

⁷⁰ “Memorando sobre a revisão do modelo utilizado para quantificar o valor em uso da unidade geradora de caixa de abastecimento da Petróleo Brasileiro S.A. para fins de *impairment* do ativo imobilizado”, relativos a 201



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

144. Em relação à Acusação de que somente dois procedimentos teriam sido efetuados no trabalho de revisão dos testes de *impairment* da UGC Abastecimento, entre oito elencados pela KPMG, o parecer traz alegações similares às das defesas, de que os dois testes realizados englobavam o conjunto dos testes previstos.

145. Por fim, o parecer afirma não ser razoável concluir, como fez a SNC, que a KPMG não teria confirmado os dados financeiros e contábeis utilizados nas projeções dos testes de *impairment*, na medida em que os números resultaram de um ambiente de controles internos testado pelo auditor, inclusive no que diz respeito à qualidade das informações históricas.

V. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

146. Em reunião do Colegiado realizada em 13.03.2018, fui designado como relator deste processo (Doc. SEI 0457917).

VI. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU

147. Em 04.2.2020, o Tribunal de Contas da União solicitou ao Presidente da CVM o envio da decisão referente ao presente processo, com vistas ao saneamento do processo de Relatório de Auditoria TC 010.192/2015-4 (Doc. SEI 0961666).

148. Em 16.3.2020, proferi despacho informando que ainda não havia sido proferida decisão de mérito do presente e determinando o envio da decisão tão logo a realização do julgamento (Doc. SEI 0961671).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2017/3970

Reg. Col. nº 0983/18

Acusados:

Bernardo Moreira Peixoto Neto
KPMG Auditores Independentes
Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa

Assunto:

Inobservância de normas do Conselho Federal de Contabilidade, em infração ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, e falhas na elaboração de relatório circunstanciado, em infração ao art. 25, II, da mesma Instrução.

Diretor Relator:

Henrique Balduino Machado Moreira

VOTO

I. DO OBJETO E DA ORIGEM

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SNC para apurar a responsabilidade da KPMG e de seus responsáveis técnicos Manuel Fernandes, relativamente a 2009 e 2010, e Bernardo Moreira, a 2011, por supostas irregularidades na condução dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras da Petrobras, relativas aos exercícios sociais de 2009, 2010 e 2011.

2. O PAS originou-se do processo administrativo CVM nº RJ2014/14590, instaurado a partir de notícias veiculadas na imprensa em 2014, a respeito de indícios de superfaturamento, lavagem de dinheiro, corrupção e pagamento de propinas na Petrobras, e que correu em paralelo ao processo administrativo nº RJ2015/3346, instaurado pela SEP para analisar a baixa por redução ao valor recuperável de ativos de refino da Companhia, nas demonstrações financeiras de 31.12.2014.

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no Relatório deste voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. Após apurar os fatos, a SNC concluiu que os referidos trabalhos de auditoria apresentaram falhas em relação aos seguintes pontos:

- a. Relatório sobre controles internos;
- b. Utilização do trabalho da auditoria interna;
- c. Procedimentos efetuados com relação à detecção de fraudes;
- d. Análise das atas de reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria; e
- e. Teste de recuperabilidade de ativos.

4. Apreciarei, primeiramente, as alegações preliminares arguidas pelos Acusados e, a seguir, enfrentarei as acusações referentes a cada um dos pontos relacionados acima.

II. PRELIMINAR

5. Em sede preliminar, os Acusados alegam que as condutas reputadas pela Acusação como irregulares se referem a trabalhos de auditoria por eles realizados nos anos de 2009, 2010 e 2011 e, desse modo, não se aplicariam ao caso concreto as sanções previstas na Lei nº 13.506/2017.

6. De fato, têm razão os Acusados. Não cabe no presente caso a aplicação das penalidades previstas no art. 11 da Lei nº 6.385/76, com redação dada pelo citado diploma legal, tendo em vista que as condutas apuradas neste processo ocorreram antes de sua entrada em vigor².

7. Também preliminarmente, alegam que, em razão da generalidade do comando trazido pelo artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999, que determina o cumprimento obrigatório de todas as normas contábeis emitidas pelo CFC, das mais triviais às mais relevantes, as supostas violações descritas pela Acusação não poderiam configurar infração grave.

8. Quanto a esse ponto, não lhes assiste razão.

9. Conforme já se manifestou este Colegiado³, o art. 37 da Instrução CVM nº 308/1999 traz um rol taxativo dos dispositivos cujo descumprimento constitui infração

² Acrescente-se que a Instrução CVM nº 607/2019, em seu art. 112, parágrafo único, estabelece que: “[o] valor máximo da pena de que trata o art. 61, I, e o valor máximo da pena-base pecuniária, de que trata o Anexo 63, assim como os procedimentos de que tratam os arts. 62, 63, 65, 66 e 67 desta Instrução, não são aplicáveis às infrações praticadas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, que permanecem sujeitas ao limite de pena pecuniária então vigente.”

³ PAS CVM nº RJ2015/13127, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, j. 20.8.2019; PAS CVM nº RJ2018/6843, Diretor Relator Marcelo Barbosa, j. 12.11.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

grave, para os fins do disposto no art. 11, §3º, da Lei nº 6.385/1976, entre os quais se inclui o art. 20 da norma, não sendo possível dele fazer letra morta.

10. Porém, em vista do escopo da Instrução CVM nº 308/1999, o art. 20 abrange somente as normas do CFC pertinentes à atividade de auditoria independente. Além disso, o fato de o art. 37 qualificar o seu descumprimento como uma infração grave não significa que, no momento da aplicação de eventual penalidade, não se fará uma análise da conduta dos acusados, balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e que leve em conta as particularidades do caso concreto.

11. Esta ponderação foi muito bem sintetizada pelo Diretor Relator Gustavo Gonzalez, no voto emitido no julgamento do PAS CVM nº RJ2015/13670, em 6.3.2018, acompanhado pelo Colegiado:

“[o] art. 37 da Instrução CVM nº 308/1999 qualifica como infração grave o descumprimento do art. 20 daquele mesmo normativo, que, como visto, formaliza o dever dos auditores independentes de atuar em conformidade com as normas do CFC e do IBRACON. Tais normas são bastante abrangentes e incluem obrigações cujo potencial ofensivo é bastante variado, razão pela qual o Colegiado deve, em seu exercício de dosimetria, avaliar se a infração verificada no caso concreto reveste-se efetivamente de materialidade que justifique a aplicação de alguma das penalidades que, nos termos da lei, são restritas às infrações de maior gravidade”.

12. Em linha com esse entendimento, o Colegiado, em várias ocasiões, após sopesar as circunstâncias de cada caso, aplicou a penalidade de multa prevista no inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, ao invés das penalidades mais gravosas previstas nos incisos IV a VIII do mesmo dispositivo⁴.

III. MÉRITO

III.1. RELATÓRIOS SOBRE CONTROLES INTERNOS

III.1.1. AUSÊNCIA DE REPORTE DE DEFICIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS DE 2010, NO RELATÓRIO SOBRE CONTROLES INTERNOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011

13. Em seu relatório sobre os controles internos da Petrobras, referente à auditoria das demonstrações financeiras de 31.12.2010, a KPMG fez constar comentários sobre 28 pontos de controles internos e procedimentos contábeis e fiscais,

⁴ PAS CVM nº RJ2014/12058, Diretor Relator Pablo Renteria, j. em 25.10.2016; PAS CVM nº RJ2014/9399, Diretor Relator Henrique Machado, j. em 07.02.2017; PAS CVM nº RJ2015/13127, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, j. 20.8.2019; PAS CVM nº RJ2018/6843, Diretor Relator Marcelo Barbosa, j. 12.11.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

incluindo alguns relativos ao exercício de 2009, remediados em 2010 ou ainda pendentes de remediação⁵.

14. No relatório seguinte, referente à auditoria das demonstrações financeiras de 31.12.2011⁶, a KPMG informou não ter identificado oportunidades de melhoria nos controles internos ou falhas nos procedimentos contábeis e fiscais que deveriam ser reportadas. O relatório também mencionou, embora sem especificá-las, que as oportunidades de melhoria nos controles internos e nos procedimentos contábeis e fiscais, identificadas na auditoria do exercício anterior e ainda não sanadas, estavam sendo tratadas e acompanhadas pela administração da Companhia.

15. O Auditor Independente alegou à área técnica que esses pontos não foram especificados no relatório porque não seriam deficiências significativas⁷, mas oportunidades de melhoria, cujo reporte à administração da Companhia não seria obrigatório.

16. Com base nessa afirmação, a SNC concluiu que todos os 28 pontos constantes do relatório referente às demonstrações financeiras de 31.12.2010 seriam deficiências significativas pois, caso contrário, não teriam sido reportados. Em função disso, as seis deficiências não sanadas também seriam significativas e deveriam ter sido reiteradas em 2011, nos termos do item A17⁸ da NBC TA 265 – Comunicação de Deficiências de Controles Internos, aprovada pela Resolução CFC nº 1.210/2009, assim transcrito no termo de acusação:

O fato de que o auditor comunicou uma deficiência significativa aos responsáveis pela governança e à administração na auditoria anterior não elimina a necessidade dele repetir a comunicação se ainda não foi tomada medida corretiva.

17. Para a área técnica, a ausência dessa reiteração teria configurado, por parte da KPMG e de seu responsável técnico Bernardo Moreira, infração ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, em virtude da inobservância do mencionado item A17 da NBC TA 265, bem como ao art. 25, II, da mesma norma, que, na redação vigente à época, determinava que o auditor deveria elaborar e encaminhar à administração da companhia um relatório circunstanciado com suas observações sobre as deficiências ou ineficácias dos controles internos e dos procedimentos contábeis da Companhia.

⁵ Doc. SEI 0355799, pp. 21-41, e 0355800, pp. 1-20.

⁶ Doc. SEI 0355806, pp. 21-22.

⁷ De acordo com o item 6 da NBC TA 265, “deficiência significativa de controle interno é a deficiência ou a combinação de deficiências de controle interno que, no julgamento profissional do auditor, é de importância suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança”.

⁸ A17. O fato de que o auditor comunicou uma deficiência significativa aos responsáveis pela governança e à administração na auditoria anterior não elimina a necessidade dele repetir a comunicação se ainda não foi tomada medida corretiva.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

18. Antes de apreciar os argumentos das defesas, observo que dos autos constam, também, os relatórios sobre controles internos emitidos pela KPMG após os trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras da Petrobras de 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008 e 31.12.2009⁹.

19. Nessas ocasiões, de forma semelhante ao relatório relativo às demonstrações de 31.12.2010, o Auditor Independente informou à Companhia uma série recomendações sobre os controles internos e nos procedimentos contábeis e fiscais, variando de 16, para 2006, a 36 para 2009, tanto as observadas em cada exercício quanto as indicadas no exercício anterior, que foram remediadas ou estavam ainda pendentes de remediação.

20. Porém, como mencionado, o padrão não se repetiu no relatório relativo à auditoria das demonstrações financeiras de 31.12.2011, que não trouxe comentário específico sobre qualquer controle interno ou procedimento contábil e fiscal, tanto relativos a essa auditoria quanto aos identificados no exercício anterior e ainda não remediados. Como mencionado, foi apenas informado que as oportunidades de melhoria nos controles internos e procedimentos contábeis e fiscais identificados no exercício anterior e ainda não sanados estavam sendo acompanhados e tratados pela administração da Companhia.

21. Assiste razão, portanto, à área técnica, ao questionar a KPMG sobre o conteúdo desse último relatório sobre os controles internos da Petrobras, pois ele discrepou, em muito, do que foi informado nos relatórios anteriores. Decidirei sobre a adequação do relatório, primeiramente, aos ditames da NBC TA 265 e, em seguida, ao disposto no art. 25, II, da Instrução CVM nº 308/1999.

22. A NBC TA 265 determina, em seu item 10¹⁰ (a), que as deficiências significativas devem ser comunicadas pelo auditor, à administração da entidade auditada, por escrito. Nos termos do item 10 (b), outras deficiências identificadas durante a auditoria, que no julgamento profissional do auditor mereçam a atenção da administração, também devem ser comunicadas, embora não se exija a forma escrita.

23. No caso da auditoria nas demonstrações financeiras da Petrobras de 31.12.2010, as defesas trazem apresentação feita pela KPMG, em 25.2.2011, ao Conselho de Administração da Companhia, bem como carta enviada ao Comitê de

⁹ Doc. SEI 0355793, pp. 18-41, 035797, pp. 1-41, e 035799, pp. 1-20.

¹⁰ O auditor também deve comunicar tempestivamente à administração no nível apropriado de responsabilidade (ver itens A19 e A27): (a) por escrito, as deficiências significativas de controle interno que o auditor comunicou ou pretende comunicar aos responsáveis pela governança, a menos que não seja apropriado nas circunstâncias comunicar diretamente à administração (ver itens A14, A20 e A21); e (b) outras deficiências de controle interno identificadas durante a auditoria que não foram comunicadas à administração ou a outras partes e que, no julgamento profissional do auditor, são de importância suficiente para merecer a atenção da administração (ver itens A22 a A26).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Auditoria em 25.3.2011¹¹. Ambos os documentos informaram que não foram identificadas deficiências significativas nos controles internos, mas apenas deficiências simples, que seriam objeto da carta de recomendação para aprimoramentos dos controles.

24. Essas comunicações prévias à Companhia vão ao encontro do alegado pelo Auditor Independente à área técnica, e também em sede de defesa, de que os 28 pontos posteriormente relacionados no relatório sobre controles internos de 2010, emitido em 12.8.2011, não seriam, em seu julgamento profissional, deficiências significativas, mas, sim, recomendações de melhoramento ou oportunidades de melhoria. A Acusação, por sua vez, não questiona tecnicamente esse julgamento ou apresenta justificativas técnicas a favor da tese de que tais pontos, ou mesmo apenas os seis ainda não remediados em 2011, caracterizariam deficiências significativas¹².

25. Esses elementos fazem com que não se sustente a tese acusatória de que os pontos relacionados pela KPMG no relatório sobre controles internos de 2010 seriam deficiências significativas, devendo ser eles, ao revés, inseridos na hipótese prevista no item 10 (b) da NBC TA 265, ou seja, tratavam-se de outras deficiências que, embora não significativas, foram consideradas pelo Auditor Independente como merecedoras da atenção da administração.

26. Ressalte-se que o item A22¹³ da norma contábil esclarece que a comunicação à administração da Companhia dessa classe de deficiências de controle interno é uma questão de julgamento profissional do auditor, e o item A23¹⁴, por sua vez, diz que, quando o auditor discutiu com a administração as circunstâncias relacionadas a deficiências não significativas, ele não precisa, posteriormente, comunicá-las de maneira formal.

¹¹ Doc. SEI 0449611, pp. 9-10, 38.

¹² Os seis pontos ainda não remediados em 31.12.2011, dentre os 28 que constaram do relatório sobre controles internos referente ao exercício de 2010, eram: Confirmação de saldos junto aos Bancos, Clientes e Fornecedores; Saldos credores em contas de clientes; Saldos credores em contas de clientes; Capitalização de juros sem impacto na apuração fiscal; Atividades de controle ineficazes remediadas; e Inventário físico de estoques.

¹³ A22. Durante a auditoria, o auditor pode identificar outras deficiências de controle interno que não são deficiências significativas, mas podem ser de importância suficiente para merecer a atenção da administração. A determinação sobre quais dessas deficiências de controle interno merecem a atenção da administração é uma questão de julgamento profissional do auditor nas circunstâncias, levando em consideração a probabilidade e a possível magnitude de distorções que podem surgir nas demonstrações contábeis em decorrência dessas deficiências

¹⁴ A23. A comunicação de outras deficiências de controle interno que merecem a atenção da administração não precisa ser por escrito, podendo, portanto, ser verbal. Quando o auditor discutiu os fatos e as circunstâncias das suas constatações com a administração, ele pode considerar que foi feita comunicação verbal das outras deficiências na época dessas discussões. Consequentemente, não precisa ser feita comunicação formal posteriormente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

27. Tendo, porém, havido a comunicação formal no relatório relativo a 2010, não estava a KPMG obrigada a repetir a comunicação sobre os pontos não remediados no relatório sobre os controles internos do exercício seguinte, conforme expõe o item A24 da NBC TA 265, transcrito parcialmente a seguir:

Se o auditor comunicou à administração as deficiências de controle interno que não sejam deficiências significativas no período anterior e a administração optou por não corrigi-las pelo custo ou por outras razões, o auditor não precisa repetir a comunicação no período corrente. (...) Entretanto, pode ser adequado para o auditor comunicar novamente essas outras deficiências no caso de ter havido mudança da administração¹⁵, ou de novas informações que chegaram ao seu conhecimento que alteram o entendimento anterior do auditor e da administração sobre as deficiências. (grifamos)

28. E, de fato, esse foi o procedimento seguido no relatório sobre controles internos referente às demonstrações financeiras de 31.12.2011, emitido em 1.3.2012, que não relacionou os seis pontos de 2010 ainda não sanados, referenciados como oportunidades de melhoria, mas consignou que eles estavam sendo tratados e acompanhados pela administração da Companhia.

29. Cabe observar em acréscimo que, mesmo se os pontos de 2010 fossem deficiências significativas, o item A17 da norma contábil, a seguir novamente reproduzido em sua inteireza, permitiria, no tocante aos não remediados, ao invés de repetir a comunicação em 2011, que fosse feita apenas a referência a essa comunicação, como de fato foi feito pela KPMG:

O fato de que o auditor comunicou uma deficiência significativa aos responsáveis pela governança e à administração na auditoria anterior não elimina a necessidade dele repetir a comunicação se ainda não foi tomada medida corretiva. Se a deficiência significativa comunicada anteriormente não foi corrigida, a comunicação do exercício corrente pode repetir a descrição da comunicação anterior, **ou simplesmente fazer referência à comunicação anterior**. O auditor pode perguntar à administração ou, quando apropriado, aos responsáveis pela governança porque a deficiência significativa ainda não foi corrigida. A falha por não agir, sem explicação racional, pode por si só, representar deficiência significativa. (grifei)

30. O que se conclui, portanto, é que a decisão de não reiterar de forma individualizada, em 2011, as deficiências não significativas identificadas em 2010, tem amparo na NBC TA 265.

31. Por fim, no tocante aos trabalhos de auditoria referentes às demonstrações financeiras de 31.12.2011, o Auditor Independente informou à área técnica que, além

¹⁵ A Diretoria da Petrobras permaneceu a mesma em 2010 e 2011, tendo sido trocados dois conselheiros de administração em 2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

das deficiências que remanesciam do exercício anterior, avaliou todas as outras deficiências identificadas, conforme papéis de trabalho que anexou à sua resposta¹⁶.

32. Essas deficiências também não seriam significativas, conforme informado ao Comitê de Auditoria da Petrobras em 28.2.2012¹⁷, previamente à emissão do relatório sobre controles internos referentes a 2011, não tendo a Acusação, tampouco, apresentado argumentos em sentido contrário. Dessa forma, nos termos dos mencionados itens 22 e 23 da NBC TA 265, a sua comunicação formal à administração da Companhia seria questão de julgamento profissional do auditor.

33. De tudo o exposto, concluo que a KPMG e seu responsável técnico Bernardo Moreira cumpriram os requisitos da NBC TA 265, no tocante à comunicação, à administração da Petrobras, das deficiências de controle interno e de procedimentos contábeis e fiscais identificadas nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras de 31.12.2011, não tendo incorrido, em consequência, em infração ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, pela suposta inobservância do item A17 da norma contábil.

34. Passo agora a decidir se, como entendeu a SNC, a KPMG infringiu o art. 25, II, da Instrução CVM nº 308/1999, ao não relacionar, no relatório sobre os controles internos da Petrobras referente a 2011, nesse dispositivo nomeado como relatório circunstanciado, as deficiências apontadas no relatório anterior, ainda não remediadas pela administração da Companhia.

35. À época dos fatos, a redação do dispositivo exigia do auditor *“elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada”*.

36. Logo, suas observações deveriam claramente representar *deficiências* ou *ineficácias* dos controles internos, situação que foi alterada com a mudança de redação trazida pela Instrução CVM nº 591/2017. A partir daí, o art. 25, II, da Instrução CVM nº 308/1999 passou a exigir um relatório circunstanciado que *“contenha suas observações em relação aos controles internos e aos procedimentos contábeis da entidade auditada, **descrevendo, ainda, as eventuais deficiências ou ineficácias identificadas no transcorrer dos trabalhos**”*.

37. Assim, à época dos fatos, o dispositivo exigia que o relatório circunstanciado contivesse apenas as observações do auditor que configurassem deficiência ou ineficácias dos controles, e não toda e qualquer observação quanto aos

¹⁶ Doc. SEI 0355792, p. 3, 0357796, pp. 3-5, 0357798, pp. 1-5, 0357801, pp. 1-5, 0357803, pp. 1-5, 0357806, pp. 1-2,

¹⁷ Doc. SEI 0449611, p. 9.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

controles internos e aos procedimentos contábeis da entidade auditada, conforme passou a ser exigido com a alteração promovida pela Instrução CVM nº 591/2017.

38. Logo, sendo os seis pontos de controle de 2010, ainda não remediados em 2011, oportunidades de melhoria, como concluído anteriormente, eles não precisariam estar descritos no relatório circunstanciado desse último exercício. Não houve, portanto, relativamente à auditoria das demonstrações financeiras da Petrobras de 31.12.2011, infração ao art. 25, inc. II, da ICM nº 308/1999, por parte da KPMG e de seu responsável técnico Bernardo Moreira.

III.1.2. INTEMPESTIVIDADE NA EMISSÃO DOS RELATÓRIOS SOBRE CONTROLES INTERNOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010

39. Os relatórios de auditoria referentes às demonstrações financeiras da Petrobras de 31.12.2009 e 31.12.2010 foram emitidos pela KPMG em 19.3.2010 e 25.2.2011, respectivamente, e os relatórios sobre controles internos referentes àqueles exercícios são datados de 19.8.2010 e 12.8.2011.

40. Para a SNC, na medida em que o relatório sobre controles internos faz parte do arquivo final de auditoria previsto no item 14¹⁸ da NBC TA 230 – Documentação de Auditoria, ele deveria ter sido emitido, em cada exercício, até 60 dias após a data do respectivo relatório de auditoria. Este seria o prazo máximo dado pelo item A21 da norma para a montagem do arquivo final.

41. A KPMG e Manuel Fernandes, responsável técnico nas auditorias das demonstrações financeiras da Petrobras de 31.12.2009 e 31.12.2010, teriam, assim, descumprido o art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, em virtude da inobservância dos itens 14 e A21¹⁹ da NBC TA 230, aprovada pela Resolução CFC nº 1.206/2009.

42. As defesas alegam que os relatórios de 2009 e 2010 foram enviados à administração da Petrobras em 9.4.2010 e 25.3.2011, respectivamente, dentro do prazo de 60 dias, e que o atraso na emissão do relatório final deveu-se à opção do Auditor Independente de incluir os comentários da administração e montar um relatório mais completo.

¹⁸ 14. O auditor deve montar a documentação em arquivo de auditoria e completar o processo administrativo de montagem do arquivo final de auditoria tempestivamente após a data do relatório do auditor (ver itens A21 e A22).

¹⁹ A21. A NBC PA 01, item 45, requer que as firmas de auditoria estabeleçam políticas e procedimentos para a conclusão tempestiva da montagem dos arquivos de auditoria. Um limite de tempo apropriado para concluir a montagem do arquivo final de auditoria geralmente não ultrapassa 60 dias após a data do relatório do auditor.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

43. Acrescentam que o prazo de 60 dias previsto no item A21 da NBC TA 230 não consistiria em uma obrigação, mas uma recomendação, uma meta, cujo atendimento dependeria das circunstâncias de cada caso concreto. Ressaltam, ainda, que o porte da Companhia exigia um trabalho complexo e extenso, envolvendo a interação com dezenas de áreas e profissionais.

44. Nesse ponto, destaco primeiramente que, de acordo com seu item 4, a NBC TA 230 somente “é aplicável a auditorias de demonstrações contábeis para períodos iniciados em ou após 1º. de janeiro de 2010”, ou seja, ela não se aplicaria à auditoria das demonstrações financeiras de 31.12.2009.

45. A NBC TA 265, também válida a partir de 1.1.2010 e comentada na seção anterior, registra em seu item A13²⁰ que a comunicação por escrito do auditor sobre deficiências significativas faz parte do arquivo de auditoria final e, como tal, está sujeita ao requisito do item 14 da NBC TA 230, que requer a montagem tempestiva do arquivo de auditoria final.

46. Essa última norma, porém, não estipula um prazo fatal para a montagem do arquivo final de auditoria. De fato, da redação do A21 da NBC TA 230, a seguir reproduzida, não se extrai um prazo peremptório para que o arquivo final de auditoria previsto no item 14 seja finalizado:

A NBC PA 01, item 45, requer que as firmas de auditoria estabeleçam políticas e procedimentos para a conclusão tempestiva da montagem dos arquivos de auditoria. **Um limite de tempo apropriado** para concluir a montagem do arquivo final de auditoria **geralmente não ultrapassa** 60 dias após a data do relatório do auditor. (grifei)

47. Como se vê, a norma técnica exige que o auditor conclua a montagem do arquivo final tempestivamente e orienta que tal atividade é geralmente concluída em 60 dias, fixando dessa forma um dever de zelo quanto ao prazo final de conclusão da montagem e um padrão de tempestividade a ser adotado em casos ordinários. Nesses termos, a redação do dispositivo realmente dá margem para que sejam avaliadas as circunstâncias que permeiam o caso concreto na verificação da diligência do auditor.

²⁰ A13. Ao determinar quando emitir a comunicação por escrito, o auditor pode considerar se o recebimento dessa comunicação seria um fator importante para permitir que os responsáveis pela governança desempenhem suas responsabilidades de supervisão geral. Além disso, para entidades registradas em bolsa em certas jurisdições, os responsáveis pela governança podem ter que receber a comunicação por escrito do auditor antes da data de aprovação das demonstrações contábeis para desempenhar responsabilidades específicas em relação ao controle interno, para fins regulatórios ou para atender outros propósitos. Para outras entidades, o auditor pode emitir a comunicação por escrito em uma data posterior. Contudo, neste último caso, considerando que a comunicação por escrito do auditor sobre deficiências significativas faz parte do arquivo de auditoria final, a comunicação por escrito está sujeita ao requisito do item 14 da NBC TA 230, que requer do auditor a montagem tempestiva do arquivo de auditoria final. A NBC TA 230 estabelece que o limite de tempo adequado para a conclusão da montagem do arquivo de auditoria final é normalmente de no máximo 60 dias após a data do relatório do auditor independente (NBC TA 230, item A21).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Por outro lado, entretanto, não representa um salvo-conduto para que o relatório seja emitido em qualquer prazo, sem qualquer justificativa senão a flexibilidade dada pela dicção normativa.

48. No caso em apreço, não vejo justificativa para que os relatórios finais de 2009 e 2010 tenham sido emitidos somente em 19.8.2010 e 12.8.2011, respectivamente, principalmente em vista de terem sido enviados preliminarmente à administração da Companhia em 19.3.2010 e 25.2.2011. Estando os relatórios elaborados desde essas datas, não havia a presença de qualquer empecilho que dificultasse a emissão final, pelo Auditor Independente, de suas observações sobre os controles internos e da descrição das deficiências eventualmente identificadas. O trabalho já estava feito e o acréscimo dos comentários da administração, apesar de salutar, não pode justificar montagem intempestiva do arquivo final de auditoria.

49. Esse entendimento passou, inclusive, a ser explicitado pela SNC a partir de 2016, no Ofício Circular em que anualmente divulga esclarecimentos relacionados à atuação do auditor independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, onde se recomenda que ele deve:

(...) desenvolver esforços no sentido de receber os comentários da administração no prazo de até 60 (sessenta) dias após a data do respectivo relatório de auditoria. Nos casos em que não haja resposta da administração, o fato deve constar daquele arquivo final de auditoria, juntamente com a versão para discussão encaminhada, sendo considerada como ‘final’ a partir desse momento.

50. Do exposto, concluo ter havido descumprimento do artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999, em virtude da inobservância dos itens 14 e A21 da NBC TA 230, por parte da KPMG e de Manuel Fernandes, nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras da Petrobras de 31.12.2010.

III.2. UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DA AUDITORIA INTERNA

51. No curso da investigação, a SNC solicitou à KPMG esclarecimentos e papéis de trabalho referentes à utilização do trabalho da Auditoria Interna da Petrobras na auditoria das demonstrações financeiras de 31.12.2006 a 31.12.2011.

52. A tabela enviada com a consolidação dos procedimentos realizados relaciona os procedimentos realizados pelo Auditor Independente para o entendimento dos controles internos e dos processos-chave da Companhia, bem como dos riscos a eles ligados²¹:

- Entendimento e conhecimento da entidade;

²¹ Doc. SEI 0357792, p. 5.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- Avaliação dos controles no nível da entidade;
- Entendimento e avaliação do ambiente e controles gerais de TI;
- Identificação dos processos-chave da entidade;
- Revisão dos desenhos dos processos-chave da entidade;
- Identificação dos riscos e controles-chave de cada processo; e
- Teste do desenho e implementação dos controles-chave (*walkthrough*).

53. A tabela também informa os critérios adotados para a realização dos testes dos controles internos com risco de falha baixo e alto. Para os primeiros, teria havido a revisão e avaliação do trabalho realizado pela Auditoria Interna e, para os segundos, informava-se que 50% da amostra testada pela Auditoria Interna teve os testes reexecutados pela KPMG.

54. Embora da tabela também constasse que teria sido feita seleção complementar de itens, nos casos em que a amostra da Auditoria Interna não possuísse o número mínimo previsto na metodologia da empresa de auditoria, a SNC concluiu que todos os itens testados foram aqueles selecionados e já testados pelos auditores internos, sem qualquer seleção independente pela KPMG. Da mesma forma, a área técnica considerou insuficiente ter havido a reexecução de 50% dos testes para os controles de risco alto e, para os demais, ter-se confiado no resultado obtido pela Auditoria Interna.

55. O termo de acusação acrescenta que a KPMG teria desobedecido a sua própria orientação interna²², que estipulava que, na medida em que o risco associado ao controle aumentasse, a necessidade de o auditor efetuar seu próprio trabalho no controle também aumentaria.

56. Os procedimentos empregados pelo Auditor Independente, segundo a Acusação, teriam comprometido a eficácia dos testes realizados nas auditorias de 2009, 2010 e 2011, e ido de encontro ao determinado pelo item 15 da NBC TA 330 – Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados, aprovada pela Resolução do CFC nº 1.214/2009, que determina que “[s]e o auditor planeja confiar em controles sobre um risco determinado como significativo, [ele] deve testar esses controles no período corrente”, e pelo item 9 da NBC TA 530 – Amostragem em Auditoria, aprovada pela Resolução do CFC nº 1.212/2009, pelo qual “[o] auditor deve executar os procedimentos de auditoria, adequados à finalidade, para cada item selecionado”.

57. Por fim, a SNC afirma que, antes de confiar no trabalho da Auditoria Interna, a KPMG deveria ter seguido o previsto no item 10 da NBC TA 610 – Utilização do Trabalho da Auditoria Interna, aprovada pela Resolução CFC nº 1.229/2009:

²² Doc. SEI 0358450, pp. 1-2.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

10. Para determinar o efeito planejado do trabalho dos auditores internos na natureza, época ou extensão dos procedimentos do auditor independente, o auditor independente deve considerar: (a) a natureza e o alcance do trabalho específico executado, ou a ser executado, pelos auditores internos; (b) os riscos avaliados de distorção relevante no nível de afirmações para classes específicas de transações, saldos contábeis e divulgações; e (c) o grau de subjetividade envolvido na avaliação da evidência de auditoria coletada pelos auditores internos como suporte para as afirmações relevantes (ver item A5).

58. Essa avaliação do trabalho do auditor interno deveria estar documentada no Planejamento do Trabalho, mas, por não encontrar evidência disso nos documentos anexados aos autos pela KPMG, a área técnica conclui ter sido ela realizada durante os procedimentos de testes dos controles internos, quando já se tinha definido que haveria uso do trabalho da Auditoria Interna.

59. Em relação a essa última acusação, a defesa alega não ter havido a necessidade da avaliação do trabalho da Auditoria Interna na fase de planejamento, pois ele não teria sido utilizado para reduzir os testes substantivos a serem realizados sobre as demonstrações contábeis da Petrobras. O que teria sido feito foi a avaliação da efetividade dos controles internos da Companhia, de forma concomitante à execução ou reexecução dos testes, pois tudo isso faria parte do mesmo contexto.

60. Passando a decidir, devo primeiramente apontar que a NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria, aprovada pela Resolução CFC nº 1.203/2009, relata em seu item 7²³ que as NBC TAs exigem que o auditor exerça o julgamento profissional e mantenha o ceticismo profissional nos trabalhos de auditoria, e que identifique e avalie os riscos de distorção relevante, com base no entendimento da entidade e de seu ambiente, inclusive o controle interno da entidade.

61. Nesse sentido, além da NBC TA 610, citada pela Acusação, outras normas emitidas pelo CFC preveem a necessidade de o auditor buscar o entendimento do ambiente de controles internos da entidade, inclusive da função da auditoria interna, quando houver. Nessa direção, a NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos

²³ 7. A estrutura das NBC TAs contempla uma introdução, os objetivos, os requisitos e uma seção contendo aplicação e outros materiais explicativos que se destinam a dar suporte ao auditor na obtenção de segurança razoável. Quando necessário, elas são complementadas com Apêndices. As NBC TAs exigem que o auditor exerça o julgamento profissional e mantenha o ceticismo profissional ao longo de todo o planejamento e na execução da auditoria e, entre outras coisas: • Identifique e avalie os riscos de distorção relevante, independentemente se causados por fraude ou erro, com base no entendimento da entidade e de seu ambiente, inclusive o controle interno da entidade; • Obtenha evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir se existem distorções relevantes por meio do planejamento e aplicação de respostas (procedimentos de auditoria) apropriadas aos riscos avaliados; e • Forme uma opinião a respeito das demonstrações contábeis com base em conclusões obtidas das evidências de auditoria obtidas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente, aprovada pela Resolução CFC nº 1.212/2009, determina que o auditor deve obter entendimento do controle interno relevante para a auditoria e do ambiente de controle da entidade, segundo os itens 12 e 13, respectivamente. O item 23, por sua vez, diz que se a entidade tem a função de auditoria interna, o auditor deve obter entendimento da natureza da responsabilidade da função de auditoria interna e como ela está posicionada na estrutura organizacional da entidade, e das atividades realizadas, ou a serem realizadas, pela função de auditoria interna.

62. Dito isso, a análise da documentação anexada aos autos na fase de investigação²⁴ e pelas defesas²⁵ confirma a realização das atividades relacionadas no item 60 supra e corrobora, no meu sentir, as alegações de que a KPMG, durante os trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras da Petrobras dos exercícios de 2006 a 2011, buscou o entendimento do ambiente de controles internos da Companhia e da função de sua Auditoria Interna.

63. A documentação traz os Planos Anuais da Auditoria Interna bem como, em maior ou menor grau em cada exercício²⁶, a avaliação pelo Auditor Independente (i) da estrutura de reporte dos trabalhos à administração, (ii) dos procedimentos empregados, incluindo escopo e documentação dos trabalhos, e (iii) da equipe interna de auditores, inclusive sobre a existência de eventuais situações de conflitos de interesse ou subordinação que pudessem afetar a capacidade do profissional em identificar e reportar deficiências²⁷.

64. Por sua vez, papéis de trabalho anexados pelas defesas evidenciam a busca pelo entendimento dos controles internos da Companhia, por meio da identificação dos riscos e controles-chave dos processos e a realização dos respectivos *walktrough*²⁸. Há também as previsões já mencionadas, de utilização de 100% da amostra da Auditoria Interna, reexecução de 50% dos testes para controle interno de risco alto e realização de testes complementares, se necessário para completar a amostra mínima da KPMG²⁹.

65. Conforme comentado, apesar de a realização de testes complementares constar da tabela em que a SNC baseia suas conclusões, a área técnica afirma que o Auditor Independente não teria feito uma seleção independente de itens para testes dos controles internos. Porém, as defesas apresentam papéis de trabalho que confirmam a

²⁴ Doc. SEI 0357808 a 0358493, pp. 1-25.

²⁵ Doc. SEI 0449618 e 0449622.

²⁶ V. p. ex., na auditoria de 2009, Doc. SEI 0356868, pp. 14-24, 0358442, 0358448, 0358450, pp.1-7.

²⁷ Doc. SEI 0358450, p.13.

²⁸ Doc. SEI 0449618 e 0449622.

²⁹ Doc. SEI 0358493, pp. 24-25.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

realização desses testes complementares, nos casos em que a amostra da Auditoria Interna era inferior àquela previamente definida pela KPMG³⁰.

66. A título de exemplo, na avaliação do controle interno “Monitoramento periódico, por funcionário responsável, das transferências de produtos realizadas ente unidades da Companhia, de forma a assegurar que divergências identificadas sejam analisadas e corrigidas tempestivamente”³¹, referente à auditoria de 2009 e com risco de falha alto, foram testados 40 itens, dos quais, em 14 foi validado e aproveitado o trabalho da Auditoria Interna. Outros 15 itens, integrantes da amostra testada internamente, foram reexecutados e, em acréscimo, foram selecionados randomicamente mais 11 itens para complementar o número mínimo da amostra da KPMG.

67. Da mesma forma, para o controle interno “Manutenção periódica dos instrumentos de telemedição, de acordo com as especificações determinadas pelo fabricante”³², também relativo a 2009 e com risco de falha alto, foram validados 3 testes da Auditoria Interna, reexecutados 5 e selecionados randomicamente mais 31 itens para a amostra.

68. Além dos exemplos citados, constam da documentação vários outros similares, referentes às auditorias de 2009, 2010 e 2011, nos quais não apenas houve a análise e validação dos testes efetuados pela auditoria Interna como a reexecução de parcela desses testes e a seleção randômica de itens a serem testados de forma complementar³³.

69. Esses documentos invalidam, portanto, a conclusão da área técnica de que nos testes de controles internos efetuados pela KPMG não teria havido seleção independente de itens, confiando-se apenas no resultado obtido pela Auditoria Interna. Mesmos para os controles que somente foram testados pelos auditores internos, não foi o caso de meramente ter-se confiado nesse trabalho pois, além de já se ter procedido ao entendimento prévio do ambiente de controles internos e da função da Auditoria Interna, os papéis de trabalho evidenciam que as amostras tinham a base validada e havia a verificação do *walktrough* de cada controle testado³⁴.

70. Por fim, quanto à questão do percentual de testes reexecutados pelo Auditor Independente, observo, em linha com o apontado pelos Acusados, que a NBC TA 610, na versão vigente à época, não trazia qualquer previsão acerca de um percentual mínimo

³⁰ Doc. SEI 0449618.

³¹ Doc. SEI 0449618, p. 261.

³² Doc. SEI 0449618, p. 289.

³³ V. p. ex., Doc. SEI 0449618, pp. 47, 49, 75, 133, 201, entre outros.

³⁴ V. p. ex., Doc. SEI 0449618, pp. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 181, 303, entre outros.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de testes a ser reexecutado. Por sua vez, a versão da norma que passou a vigor em 29.1.2014 dispõe, em seu item 24, (d), que uma parte do trabalho da Auditoria Interna deve ser reexecutado, sem especificar, no entanto, qualquer percentual³⁵.

71. Entendo, desse modo, ser aceitável o percentual de 50% que a KPMG, no exercício de seu do julgamento profissional³⁶, definiu para a reexecução dos testes de controles internos com risco de falha alto, percentual este que ela utilizou durante todo o período em que auditou a Petrobras, entre 2006 e 2011.

72. De tudo o exposto, conclui-se que o Auditor Independente, no curso de seus trabalhos, obteve o necessário entendimento do ambiente de controles internos da Petrobras. Ademais, os documentos presentes nos autos também confirmam que a KPMG buscou determinar se e em que extensão poderia utilizar os trabalhos da Auditoria Interna da Companhia e se este trabalho era adequado para os fins de sua própria auditoria, conforme estabelece o item 6 da NBC TA 610³⁷.

73. Do mesmo modo, no tocante à avaliação e testagem dos controles, a documentação traz elementos para se concluir que foram atendidos os itens 11 e 12 da mesma norma contábil, da seção “Utilização de trabalho específico dos auditores internos”, bem como o seu item A6:

11. Para que o auditor independente possa utilizar um trabalho específico dos auditores internos, o auditor independente deve avaliar e executar os procedimentos de auditoria nesse trabalho para determinar a sua adequação para atender aos seus objetivos como auditor independente (ver item A6).

12. Para determinar a adequação de trabalhos específicos executados pelos auditores internos para os seus objetivos como auditor independente, este deve avaliar se: (a) o trabalho foi executado por auditores internos que tenham competência e treinamento técnicos adequados; (b) o trabalho foi adequadamente supervisionado, revisado

³⁵ A natureza e a extensão dos procedimentos de auditoria do auditor independente devem estar em consonância com a sua avaliação sobre: (...) (d) o nível de competência da auditoria interna (ver itens 18, A27 a A29) e deve incluir a reexecução de parte do trabalho (ver item A30).

³⁶ O item A6 da NBC TA 500 assim estabelece: “A NBC TA 330, item 28, exige que o auditor conclua se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente. É questão de julgamento profissional determinar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo e, com isso, possibilitar ao auditor atingir conclusões razoáveis que fundamentem sua opinião. A NBC TA 200 contém a discussão de assuntos, como a natureza dos procedimentos de auditoria, a tempestividade dos relatórios financeiros e a relação entre benefício e custo, que são fatores relevantes quando o auditor exerce o julgamento profissional e determina se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente.”

³⁷ 6. Os objetivos do auditor independente, quando a entidade tiver a função de auditoria interna que o auditor independente determinou como tendo a probabilidade de ser relevante para a auditoria, são: (a) determinar se e em que extensão utilizar um trabalho específico dos auditores internos; e (b) se utilizar um trabalho específico da auditoria interna, determinar se aquele trabalho é adequado para os fins da auditoria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

e documentado; (c) foi obtida evidência de auditoria apropriada para permitir que os auditores internos atinjam conclusões razoáveis; (d) as conclusões são apropriadas nas circunstâncias e quaisquer relatórios elaborados pelos auditores internos são consistentes com os resultados do trabalho executado; e (e) quaisquer exceções ou assuntos não usuais divulgados pelos auditores internos estão resolvidos adequadamente.

A6. A natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria executados sobre um trabalho específico dos auditores internos dependem da avaliação dos riscos de distorção relevante, da avaliação da função de auditoria interna e da avaliação do trabalho específico executado pelos auditores internos. Esses procedimentos de auditoria podem incluir: exame dos itens já examinados pelos auditores internos; exame de outros itens semelhantes; e observação dos procedimentos executados pelos auditores internos.

74. Não vislumbro, portanto, a irregularidade apontada pela Acusação no fato de a avaliação do trabalho da Auditoria Interna ter sido feita pela KPMG concomitantemente aos trabalhos de auditoria sobre os controles internos da Companhia, pois esta avaliação inseria-se e foi feita no curso desses trabalhos. Não houve, dessa forma, descumprimento do item 10 da NBC TA 610 por parte dos Acusados.

75. No mesmo sentido, não restou demonstrado que as ações implementadas a partir do entendimento do ambiente de controles internos da Companhia – utilização da amostra selecionada pela Auditoria Interna para testes de controles internos com risco de falha alto, reexecução de 50% desses testes e seleção independente de outros itens para completar o quantitativo da KPMG – teriam comprometido a eficácia dos testes realizados nas auditorias de 2009, 2010 e 2011, como entendeu a Acusação.

76. Os papéis de trabalho demonstram que, ao contrário do inferido pela SNC, para os controles com risco de falha alto foram realizados testes independentes, selecionados randomicamente e, dessa forma, completamente desvinculados da amostra selecionada pela Auditoria interna. Também o percentual de testes reexecutados, pelas razões já expostas, foi adequado. Já para os casos em que somente se utilizou a amostra testada pelos auditores internos, houve a adequada revisão dos procedimentos e premissas.

77. Com isso, teria sido atendida a orientação interna da KPMG, de que o trabalho do próprio auditor sobre os controles internos aumentaria, na medida em que o risco associado ao controle aumentasse. Os procedimentos adotados também estariam em linha com o determinado pelo item 15 da NBC TA 330, cuja infração foi apontada pelo termo de acusação, de que controles com risco significativos deveriam ser testados pelo auditor.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

78. Com efeito, esse dispositivo deve ser lido em sintonia com o restante do arcabouço normativo contábil do CFC. Logo, mesmo para os testes feitos pela Auditoria Interna, na medida em que esta teve sua função na Companhia avaliada pelo Auditor Independente, que também verificou a higidez dos procedimentos empregados nos testes realizados internamente, ele teria sido atendido.

79. Também não considero que teria sido descumprido o item 9 da NBC TA 530, norma aplicável quando o auditor independente decide usar amostragem na execução de procedimentos de auditoria. O dispositivo apontado dispõe que “[o] auditor deve executar os procedimentos de auditoria, adequados à finalidade, para cada item selecionado” e, para os controles internos com risco de falha alto selecionados para teste, a Acusação não demonstrou qual procedimento, seja utilizado pela Auditoria Interna, seja pelo próprio Auditor Independente, teria sido inadequado, para qualquer desses itens.

III.3. PROCEDIMENTOS DE DETECÇÃO DE FRAUDES

80. A SNC defende que a KPMG, nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras da Petrobras de 2010 e 2011, não realizou adequadamente os procedimentos previstos nos itens 18³⁸ e 19³⁹ da NBC TA 240 - *Responsabilidade do Auditor Independente em Relação à Fraude, no Contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis*, aprovada pela Resolução CFC nº 1.207/2009.

81. De acordo com esses dispositivos, o auditor deve fazer indagações à administração e aos responsáveis pela auditoria interna para determinar se eles têm conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indícios de fraude, que afetem a entidade, bem como para obter, no caso dos auditores internos, o seu ponto de vista sobre os riscos de fraude.

82. Com base na documentação enviada pela KMPG no curso da fase investigativa, a área técnica concluiu que em 2010, não teriam sido entrevistados todos os administradores e funcionários com funções estratégicas, assim como os membros do Comitê de Auditoria da Companhia. Em relação aos trabalhos de auditoria de 2011, também não teriam sido entrevistados os membros do Comitê de Auditoria e, no tocante aos administradores e funcionários com funções estratégicas, a SNC verificou que, para

³⁸ 18. O auditor deve fazer indagações à administração e outros responsáveis da entidade, como apropriado, para determinar se eles têm conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indícios de fraude, que afetem a entidade (ver itens A15 a A17).

³⁹ 19. Em relação às entidades que têm uma função de auditoria interna, o auditor independente deve fazer indagações aos seus responsáveis para determinar se eles têm conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indícios de fraude, que afetem a entidade, e obter o ponto de vista deles (auditores internos) sobre os riscos de fraude (ver item A18).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

cinco deles, apenas duas perguntas foram feitas em 2011, ao invés das oito indagações realizadas aos outros 18 questionados.

83. Em relação às entrevistas realizadas com administradores e funcionários com funções estratégicas em 2010, as defesas trazem a sua relação completa⁴⁰, suprimindo a falha na impressão do documento protocolado anteriormente e comprovando a realização das indagações a todos os destinatários.

84. Quanto às entrevistas com os membros do Comitê de Auditoria em 2010 e 2011, as defesas apresentam papéis de trabalho que, segundo elas, atenderiam a exigência do item 19 da NBC TA 240. Porém, tais documentos foram produzidos pela própria Petrobras ou se tratam de questionamentos sobre o ambiente de controles internos da Companhia, não guardando relação com as indagações pedidas no dispositivo, a respeito do eventual conhecimento de casos reais, suspeitas ou indícios de fraude, ou solicitando o ponto de vista dos integrantes do órgão sobre os riscos de fraude.

85. Restou comprovado, portanto, o descumprimento do item 19 da NBC TA 240 pela KPMG, nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras da Petrobras de 2010 e 2011, por parte da KPMG, bem como de Manuel Fernandes, no tocante às demonstrações financeiras do ano de 2010, e de Bernardo Moreira, quanto às de 2011.

86. Por fim, quanto à realização, em 2011, de somente duas perguntas a cinco administradores e funcionários com funções estratégicas, as defesas alegam que a norma contábil não exige a aplicação de todas as indagações e que as perguntas realizadas cobriam os pontos mais relevantes relacionados à ética e à conduta dos funcionários de seu setor (pergunta 1 do questionário), bem como ao conhecimento de indícios e casos de fraude (pergunta 7 do questionário).

87. Além disso, aduzem que todas as oito perguntas foram realizadas ao Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Gerentes Executivos de Ouvidoria, Recursos Humanos e Contabilidade, que seriam os principais responsáveis pela elaboração de demonstrações financeiras e pela implementação das práticas de governança corporativa da Companhia. Foram feitos, ademais, questionamentos a outros funcionários da Companhia, prática recomendada pelos itens A15 e A16 da NBC TA 240.

88. Nesse ponto, observo que os administradores e funcionários com funções estratégicas que somente responderam a duas indagações em 2011, ao invés das oito aplicadas aos outros 18 questionados, foram os Diretores de Abastecimento e de Exploração e Produção, e os Gerentes Executivos de Finanças, Jurídico e de Auditoria Interna. Tendo em vista que os questionamentos buscam permitir ao auditor a obtenção de evidências de auditoria sobre os riscos identificados de distorção relevante nas

⁴⁰ Doc. SEI 0449626.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

demonstrações financeiras, decorrente de fraude, entendo que o conjunto completo de perguntas aplicado aos outros entrevistados poderia ter sido feita também a eles, que exerciam atividades operacionais, principalmente os dois primeiros.

89. Porém, o item 18 da NBC TA 240, objeto da imputação, determina que haja o questionamento sobre o eventual conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indícios de fraude, que afetem a Companhia, questionamento este que consta da sétima pergunta do questionário, e as defesas alegam que essa pergunta foi feita a todos os cinco administradores, juntamente com a primeira, que versa sobre a forma de comunicação aos empregados da visão da administração sobre práticas de negócios aceitáveis e comportamentos éticos.

90. O termo de acusação, no entanto, relata que, além da primeira, teria sido feita aos entrevistados apenas a oitava pergunta do questionário, cujo tema é a avaliação do entrevistado sobre os riscos de fraude, com o que restaria desatendida a determinação do item 18 para aqueles profissionais.

91. Ocorre que a documentação pertinente anexada aos autos não permite dirimir esta controvérsia, não havendo como aferir se, em 2011, foi aplicada a eles a sétima ou a oitava pergunta do questionário, ou, em outras palavras, se eles foram ou não efetivamente questionados sobre o seu conhecimento de casos reais, suspeitas ou indícios de fraude⁴¹.

92. Dessa forma, não restou comprovado o descumprimento do item 18 da NBC TA 240 pela KPMG e por Bernardo Moreira, nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras da Petrobras de 2011.

III.4. ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE AUDITORIA

93. Constam dos papéis de trabalho anexados aos autos, os resumos das atas de reuniões do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da Petrobras, ocorridas entre 2009 e 2011⁴².

94. O termo de acusação identifica várias reuniões em que não se constataria, dos resumos, qualquer evidência de que os pontos ali discutidos tenham sido considerados pela KPMG e avaliados na condução dos trabalhos de auditoria⁴³. Outros

⁴¹ Doc. SEI 0358673, pp. 6-9.

⁴² Doc. SEI 0355800, pp. 23-41, a 0355830, pp. 1-14.

⁴³ Reuniões do Conselho de Administração de nº 1324 (13.11.2009) até 1353 (17.6.2011), do Conselho Fiscal, de nº 589 (30.1.2009) até 592 (30.3.2009), e de nº 601 (18.12.2009) até 621 (27.6.2011), e do Comitê de Auditoria, de nºs 26 (29.1.2009), 27 (27.3.2009) e 34 (11.2.2010) a 47 (10.10.2011).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

resumos relataram assuntos que, para a área técnica, mereceriam a atenção do Auditor Independente, mas nos quais a conclusão da KPMG foi a de que os pontos elencados “não gera[m] impacto nos trabalhos de auditoria”.

95. Os tópicos identificados pela SNC diziam respeito, entre outros, a atividades de contratação, assuntos ligados a subsidiárias e partes relacionadas, gerenciamento de riscos, deficiências no ambiente de controle interno, prazo para atendimento das denúncias recebidas pela ouvidoria e deficiências identificadas nos projetos de investimento. Também foram apontadas como merecedoras de maiores análises as menções ao atendimento de solicitações da CGU e do TCU havidas em duas reuniões do Comitê de Auditoria⁴⁴.

96. Em vista disso, concluiu a Acusação que a falta de uma análise mais profunda ou a realização de procedimentos de auditoria para esses tópicos teria configurado falha (i) no uso do ceticismo profissional pelo auditor, em descumprimento dos itens 15⁴⁵, A18⁴⁶ e A19⁴⁷ da NBC TA 200, e (ii) na obtenção de segurança razoável de que as demonstrações contábeis estavam livres de distorção relevante, em descumprimento ao item 11⁴⁸ da mesma norma.

97. Aponto, inicialmente, que o termo de acusação afirma que os tópicos que não teriam tido tratamento adequado pela KPMG “*poderiam ter impacto significativo nas demonstrações contábeis e na investigação das fraudes detectadas*”. Certamente, fez-se, aqui, referência às revelações da chamada “Operação Lava Jato”, datadas de 2014, que resultaram na investigação procedida pela SEP em relação à administração da Petrobras e pela SNC em relação aos auditores da Companhia.

⁴⁴ Reuniões do Comitê de Auditoria 43 (15.2.2011) e 44 (15.3.2011).

⁴⁵ 15. O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações contábeis.

⁴⁶ A18. O ceticismo profissional inclui estar alerta, por exemplo, a: evidências de auditoria que contradigam outras evidências obtidas; informações que coloquem em dúvida a confiabilidade dos documentos e respostas a indagações a serem usadas como evidências de auditoria; condições que possam indicar possível fraude; circunstâncias que sugiram a necessidade de procedimentos de auditoria além dos exigidos pelas NBC TAs.

⁴⁷ 19. A manutenção do ceticismo profissional ao longo de toda a auditoria é necessária, por exemplo, para que o auditor reduza os riscos de: ignorar circunstâncias não usuais; generalização excessiva ao tirar conclusões das observações de auditoria; uso inadequado de premissas ao determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria e ao avaliar os resultados destes.

⁴⁸ 11. Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos gerais do auditor são: (a) obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável; e (b) apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como exigido pelas NBCs TA, em conformidade com as constatações do auditor.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

98. Quero deixar consignado, no entanto, a impropriedade de se avaliar a conduta dos aqui Acusados tendo como pressuposto os fatos e eventos que só vieram a se tornar públicos alguns anos depois. A utilização da percepção tardia, ou *hindsight*, deve ser evitada tanto em sede de julgamento quanto pelas áreas técnicas, em suas atividades de investigação e acusação. Em cada caso, impende avaliar a conduta dos acusados à luz das informações que eram de seu conhecimento à época dos fatos.

99. Dito isso, observo que, assim como na extensa relação de resumos de atas anexadas aos autos havia aqueles em que o auditor não faz qualquer ligação dos temas a algum papel de trabalho ou aponta que os temas não gerariam trabalho de auditoria, há outras em que ele faz a ligação ou aponta a auditoria⁴⁹. Não se pode dizer, portanto, que a conduta apontada no termo de acusação era a predominante ou que não havia qualquer avaliação pelo Auditor Independente.

100. Em relação aos pontos destacados pela SNC, concordo com as defesas que, de sua descrição nos resumos do auditor, não se consegue concluir se os valores envolvidos eram materiais. Da relação de tópicos trazida pelo termo de acusação, os valores variam de R\$750 mil a R\$32 milhões, bem abaixo do valor de R\$1,5 bilhão, então adotado como critério de materialidade.

101. Entendo também assistir razão às defesas quando aduzem que seria irrazoável exigir do auditor que justificasse ou aprofundasse cada ponto tratado nas reuniões, em especial em uma companhia do porte da Petrobras. Nesse contexto, pode-se considerar que, ao consignar que determinados temas não gerariam trabalho de auditoria, o Auditor Independente estaria exercendo seu julgamento profissional, balizado pela materialidade dos valores envolvidos e pelo risco de que levem a distorções relevantes nas demonstrações financeiras.

102. Contudo, este julgamento profissional, por mínimo que seja, pode ser objeto de escrutínio pela CVM. Conforme me manifestei em 24.11.2016, no julgamento do PAS nº 2013/13355, de que fui relator:

“Segundo a NBC TA 200 (...), o conceito de materialidade deve ser aplicado no planejamento e na execução da auditoria, e os julgamentos sobre a materialidade devem ser estabelecidos levando-se em consideração as circunstâncias e a percepção que o auditor tenha do tamanho ou natureza de uma distorção, ou por uma combinação de ambos.(...) **Não se quer com isso dizer que o julgamento profissional do auditor está fora do alcance de revisão da CVM, contudo, esta revisão deve demonstrar que o julgamento do auditor mostra-se desarrazoado, sem fundamento ou errado...**”(grifou-se)

⁴⁹ P. ex., para 2009, Doc. SEI 0355811, p. 18-20, 29-36, SEI 0355811, p. 1-6, 19-19, 26-27, entre outros.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

103. As defesas, ademais, apresentam papéis de trabalho que indicam que os assuntos constantes dos resumos das atas e relacionados pela área técnica, como a atividades de contratação e as questões ligadas a subsidiárias e partes relacionadas, foram objeto de testes e procedimentos de auditoria, efetivados no curso dos trabalhos da KPMG em 2009 e 2010⁵⁰.

104. Entre os pontos relacionados pela Acusação, resta, porém, avaliar se os questionamentos de órgãos de controle teriam potencial de provocar distorções relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia e se teria havido falta de ceticismo do auditor ao abordar esses questionamentos.

105. O primeiro questionamento foi relacionado a investigações do TCU sobre superfaturamento de obras e serviços na construção da RNEST e levou à instauração pelo Senado Federal, em 2009, da CPI da Petrobras. A SNC, após receber esclarecimentos da Companhia, conclui não ter a KPMG analisado o tema na extensão em que deveria.

106. As defesas, porém, apresentaram papéis de trabalho que evidenciam trabalho de auditoria realizados pela KPMG a respeito dos questionamentos do TCU e do andamento da CPI, tais como avaliação de informações, revisão de documentos e discussões com o Comitê de Auditoria⁵¹. As defesas também ressaltaram que, à época dos fatos, não havia qualquer decisão condenatória por parte dos órgãos de controle.

107. O outro questionamento do TCU relatou problemas na RNEST ligados aos trabalhos de terraplanagem, que teriam sido discutidos na reunião do Comitê de Auditoria nº 43, de 15.2.2011, mas que não teriam sido citados pela KPMG no resumo respectivo.

108. De acordo com as defesas, na medida em que a RNEST foi objeto de teste de recuperabilidade em 2011, que analisou os eventuais problemas presentes em suas obras, o assunto não teria relevo para ser destacado. Essa justificativa, no entanto, não se sustenta, pois o teste de *impairment* da RNEST somente foi realizado para a data base de 31.12.2011.

109. Nada obstante, não me convenci de que, isoladamente, o fato de esse tópico não ter constado do resumo da ata da reunião do Comitê de Auditoria em que foi discutido, tem o condão de configurar ausência de ceticismo profissional por parte do Auditor Independente ou descumprimento do item 11 da NBC TA 200, que determina que ele deve buscar obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro.

⁵⁰ Doc. SEI 0453442.

⁵¹ P. ex. Doc. SEI 0449652, p. 15-25.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

110. Concluo, portanto, pelas razões citadas, que não houve, por parte dos Acusados, o descumprimento dos itens 11, 15, A18 e A19 da NBC TA 200.

III.5. TESTES DE RECUPERABILIDADE DE ATIVOS

111. Em relação à avaliação pelo auditor dos testes de *impairment* efetuados pela Companhia na RNEST e no Comperj nas demonstrações financeiras de 31.12.2011, bem como quanto à não realização de teste na RNEST em 2010, a SNC sustenta parte de seus argumentos nas conclusões do Relatório GEA-5⁵² que fundamentou o Termo de Acusação elaborado pela SEP, já apreciado por este Colegiado por oportunidade do julgamento do PAS CVM nº SP2017/0294.

112. Dessa forma, quando pertinente, trarei a este Voto as razões constantes do voto que proferi naquele processo administrativo sancionador e que são relevantes também para este processo.

III.5.1. RNEST 2010

113. A SNC, amparada nas conclusões do Relatório GEA-5, de que a Petrobras deveria ter realizado um teste de *impairment* da RNEST nas demonstrações financeiras de 31.12.2010, inquiriu a KPMG, que respondeu não haver, à época, elementos mínimos necessários para a realização do teste, principalmente em vista de o empreendimento, cujo início de execução havia sido aprovado em 25.11.2009, encontrar-se em fase inicial de investimento e em negociação quanto ao seu plano de negócios inclusive em relação a possíveis parceiros.

114. A área técnica manteve, no entanto, o entendimento em linha com o Relatório GEA-5, no sentido de que haveria, à época, indicativos de desvalorização do ativo, que obrigariam a que fosse avaliado o seu valor recuperável, nos termos do item 9 do CPC 01 (R1)⁵³.

115. Em vista disso, a SNC conclui que a KPMG e seu responsável técnico Manuel Fernandes, ao concordarem com a administração da Petrobras sobre a não realização do referido teste de *impairment*, não teriam obtido segurança razoável de que as demonstrações financeiras da Companhia de 31.12.2010 estariam livres de distorção relevante, em descumprimento do item 11 da NBC TA 200.

⁵² Doc. SEI 0358757, pp. 5-27; a 0358268, pp. 1-18.

⁵³ 9. A entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

116. Os argumentos da Acusação e das defesas sobre a obrigatoriedade ou não da realização do teste de *impairment* da RNEST em 2010 são idênticos aos que foram discutidos no julgamento do PAS CVM nº SP2017/0294 e, dessa forma, trago a este Voto as razões constantes do voto que proferi naquele processo administrativo sancionador, quando concluí pela procedência da tese acusatória:

55. Contextualizando brevemente, a RNEST surgiu como projeto conjunto da Petrobras e da companhia de petróleo venezuelana PDVSA, tendo sido anunciada como uma entre cinco iniciativas que iriam *compor* um marco no relacionamento entre as duas companhias, conforme Comunicado ao Mercado datado de 29.9.2005.

56. O comunicado registrou que o investimento projetado era de US\$2,5 bilhões e se tratava do primeiro projeto de refinaria aprovado pela diretoria da Petrobras desde a conclusão da Revap, em 1979. A escolha da área do Suape, em Pernambuco, teria envolvido a participação de 100 pessoas, entre *consultores* e técnicos das duas companhias.

57. Também foi anunciado que os investimentos *relacionados* à refinaria foram contemplados no plano de negócios da Companhia para o período 2006-2010 e inseriam-se na estratégia de liderar o mercado de petróleo, gás natural e derivados na América Latina.

58. Em 23.1.2007, a Companhia divulgou *Comunicado* ao Mercado com informações sobre os “Principais Projetos da Petrobras no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC)”, anunciado pelo Governo Federal naquela data, entre os quais constava a Refinaria Abreu e Lima, com previsão de investimentos totais de R\$10 bilhões (Doc. SEI 0302938, pp. 195-199).

59. Posteriormente, em 14.12.2007, outro comunicado anunciou que a Companhia e a PDVSA decidiram constituir uma empresa no Brasil para a construção e operação da refinaria. Em 26.3.2008, foi anunciada a assinatura por ambas de um contrato de associação na Refinaria Abreu e Lima, com *previsão* de participação no capital social de 60% da Petrobras e 40% da PDVSA, investimento de US\$4,05 bilhões e capacidade de processamento de 200 mil barris de petróleo por dia, 50% do Brasil e 50% da Venezuela.

60. Por fim, em 30.10.2009, outro *Comunicado* ao Mercado informou que a Petrobras e a PDVSA haviam concluído as negociações para a constituição da empresa que iria construir e operar a Refinaria Abreu e Lima.

61. Porém, apesar de todas essas tratativas, a PDVSA não integralizou a sua participação na sociedade constituída para operar a refinaria, RNEST S.A., e o projeto foi desenvolvido somente pela Petrobras. A autorização para início da execução das obras foi concedida pela



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Diretoria da Petrobras em 25.11.2009, no documento interno DIP 327/2009.

62.O documento relacionava entre as motivações para a execução do projeto, entre outras, o seu caráter estratégico, associado ao interesse de integração energética entre Brasil e Venezuela, abrindo caminho para futuras linhas de integração mais abrangentes entre os dois países, bem como o seu cunho *social*, de promoção do desenvolvimento do Nordeste, por meio do fortalecimento da indústria e de relevante geração de empregos.

63.A análise da atratividade do projeto foi feita considerando o arranjo societário já mencionado, em que haveria a participação de 60% da Petrobras e 40% da PDVSA, acordo este que estaria em fase final de negociação entre os governos do Brasil e da Venezuela, com previsão de conclusão até dezembro de 2009.

64.Anteriormente à supracitada aprovação da execução do projeto, o DIP 212/2009, de 3.9.2009, previu para o projeto, no cenário de Referência, um VPL negativo em US\$3,067 bilhões, com uma taxa mínima de atratividade de 10,3%. Este resultado motivou a inclusão de novas condições e a alteração de determinadas premissas, consignadas no supracitado DIP 327/2009, que elevaram o VPL para um valor positivo de US\$0,076 bilhão e permitiu que o projeto tivesse a sua execução aprovada em 25.11.2009.

65.O aumento do VPL foi causado, principalmente, pela redução da taxa de atratividade para 9,6% a.a. (US\$1,169 bilhão) e pela consideração de possíveis desonerações fiscais (US\$1,251 bilhão) e do valor de mercado que seria perdido para terceiros, em caso de não construção do empreendimento (US\$0,722 bilhão). Além disso, também foi incluída a perpetuidade nos fluxos de caixa futuros e aumentado o Fator de Utilização da refinaria para 96%.

66. Iniciada a construção do empreendimento, também não houve qualquer aporte da PDVSA até a apresentação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2010, ocasião em que a Petrobras detinha 99,99% do capital social da RNEST S.A.. Nessa data, a controlada registrava na conta Imobilizado, subconta Ativos em Construção, aproximadamente R\$4,4 bilhões, e seria esse o valor a ser confrontado com o que fosse obtido em uma eventual avaliação do valor recuperável do ativo.

67.Porém, como já mencionado, o teste não é obrigatório para ativos imobilizados, para os quais o CPC 01(R1), em seu item 9, determina que as *companhias* avaliem ao fim do exercício se há alguma indicação de sua desvalorização e, somente em caso positivo, estimem o seu valor recuperável.

68.Com base nessa previsão, a Companhia informou à SEP que, no exercício de 2010, o teste de *impairment* da RNEST não foi realizado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

porque, à época, entendeu-se que não existiam indicativos de perda em seu valor recuperável.

69. Contudo, o CPC 01 (R1) relaciona em seu item 12g, como possível indicação de desvalorização de um ativo, a existência de evidências provenientes de relatórios internos. Dessa forma, contrariamente ao posicionamento da Petrobras, a *Acusação* entende que informações extraídas de documentos internos da Companhia, em especial do DIP 327/2009, seriam “*indícios de perda do valor então ativado*” e que, por consequência, o teste de *impairment* da refinaria deveria ter sido realizado em 31.12.2010.

70. Os supostos indícios eram (i) a *ausência* de aportes de recursos no empreendimento pela PDVSA; (ii) o aumento dos custos orçados para a sua execução, dos US\$4,05 bilhões, anunciados ao mercado em 26.3.2008, para o montante de US\$13,362 bilhões, previsto no DIP 327/2009, em 25.11.2009; e (iii) a não obtenção das desonerações tributárias de US\$1,251 bilhão, utilizadas no cálculo do VPL que aprovou a execução do projeto.

71. A área técnica defende, dessa forma, que, ao deixar de realizar o teste de *impairment* da RNEST em 31.12.2010, a Companhia teria descumprido os itens 9 e 12g do CPC 01 (R1), bem como o item 42, pois o fato de a refinaria estar em construção em 2010 não elidiria a obrigação de se proceder ao teste.

72. No curso da investigação a Petrobras manifestou-se nos autos, em resposta aos pedidos de esclarecimentos da SEP e por meio da Nota Técnica 2016. Embora não tenha sido responsabilizada no termo de acusação, a Companhia manifestou-se também em apoio à defesa dos acusados, com a Nota Técnica 2018, o Parecer Contábil 2018 e memoriais. Em todas essas manifestações, defende ter havido o correto cumprimento do CPC 01 (R1), tanto em 2010 quanto nos exercícios seguintes.

73. No tocante ao exercício de 2010, a Companhia e as defesas asseveram que foi respeitado o disposto no item 9 do pronunciamento e *somente* se deixou de realizar o teste de *impairment* da RNEST S.A. por ter-se concluído que não existiam indicativos de sua desvalorização.

74. Um dos argumentos apresentados nesse sentido é o de que a taxa de atratividade utilizada para se analisar a viabilidade de um investimento não se prestaria ao cálculo do valor em uso de ativos para fins de *impairment*. Para esse teste, o CPC 01 (R1) recomendaria uma taxa que incorporasse as condições de mercado existentes na data do teste e no âmbito de atuação da entidade, como o CMPC (ou WACC, na sigla em inglês).

75. Nesse sentido, alega-se que o VPL de US\$0,076 bilhão, calculado para a RNEST em 25.11.2009 com a utilização de uma taxa de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

atratividade de 9,6% a.a., teria sido atualizado para 31.12.2010 com a utilização do CMPC, estimado em 6,9% a.a. para a refinaria. Com a alteração, o valor em uso do ativo passaria a ser de R\$5,4 bilhões, superior ao valor contábil naquela data, R\$4,4 bilhões, mesmo desconsiderando as premissas de desonerações fiscais, perpetuidade e valor do mercado perdido para terceiros, utilizadas na avaliação do investimento.

76. Discutirei a controvérsia sobre as taxas de desconto mais adiante, neste Voto. Quanto ao argumento apresentado, primeiramente observo que ele não veio acompanhado de qualquer memória de cálculo que comprovasse a atualização do VPL de aprovação do projeto e demonstrasse o resultado atingido para o valor em uso, após a alteração da taxa. Mais do que isso, lembro que a irregularidade apontada pelo termo de acusação é a ausência de teste de *impairment* da RNEST em 31.12.2010, quando determinadas informações disponíveis na referida data imporiam a sua realização, nos termos estabelecidos pelo CPC 01 (R1).

77. Este suposto descumprimento da norma contábil não pode ser elidido pela realização extemporânea do cálculo do valor em uso da refinaria, que nada mais é do que o teste que, a seu tempo, deixou de ser *realizado*. O que aqui se discute é se o valor recuperável do ativo deveria, à época, ter sido calculado para fins de comparação com o seu valor contábil, não se podendo aceitar a alegação de que, embora ele não tenha sido realizado, um cálculo feito *a posteriori* demonstraria a inexistência de perdas.

78. Outro argumento de defesa é que a conclusão pela desnecessidade da realização do teste de *impairment* teria sido constatada por meio da atualização dos dados constantes de estudo de viabilidade econômico-financeira do empreendimento, feito pela empresa Ernest & Young (“EY”) em *julho* de 2009 (Doc. SEI 0301802, pp. 94-173).

79. Esse estudo teria apurado um VPL positivo para a RNEST em determinados cenários, destacando o cenário que usava taxa de retorno de 9,55% a.a., no qual os custos poderiam passar de US\$10,9 bilhões até US\$14,2 bilhões, antes que o VPL se tornasse negativo, devido a crédito obtido junto ao BNDES para o empreendimento (p. 153).

80. Alega-se, assim, que o monitoramento das principais variáveis desse estudo (taxa do dólar, custo do petróleo, preço de derivados) não teria demonstrado variações significativas entre 2009 e 2010 e teria *amparado* a conclusão sobre a ausência de indicativos de desvalorização da refinaria e a consequente desnecessidade de testá-la para *impairment* em 31.12.2010.

81. Porém, também aqui não há provas documentais dos alegados monitoramento e atualização do estudo da EY. Embora o CPC 01 (R1) não exija a formalização de uma avaliação dessa natureza, como o faz



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

para o registro do teste do valor recuperável, o Manual Financeiro da Petrobras vigente à época determinava em seu Capítulo 1.3, item 5, que, no tocante à verificação de perda de valor recuperável de ativos, não tendo sido verificados indícios de desvalorização de um ativo, caberia à respectiva área de negócios formalizar o resultado da *análise*, justificando a não realização do teste de *impairment*.

82. Não consta dos autos, porém, qualquer documento nesse sentido. Logo, a falta de uma documentação mínima a suportar a afirmação de que o valor em uso do ativo teria sido monitorado, para se decidir sobre a necessidade do teste de *impairment*, faz com que esse argumento não possa ser aceito para impugnar os indícios apresentados pela Acusação.

83. Dessa forma, refutadas essas duas *alegações* iniciais, de que o ajuste da taxa de desconto e o monitoramento do estudo EY teriam demonstrado não existir desvalorização da RNEST em 31.12.2010, cabe analisar os elementos que o termo de acusação aponta como indicativos dessa desvalorização e da necessidade de realização do teste de recuperabilidade.

84. O primeiro deles é o fato de a PDVSA, em 31.12.2010, não ter aportado no empreendimento os recursos que dela se esperavam. Nesse aspecto, entendendo assistir razão às defesas, no sentido de que a *ausência* desse aporte financeiro não indicava redução do valor recuperável da RNEST, por afetar somente a participação relativa dos acionistas, sem produzir efeitos sobre o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados para a refinaria.

85. Embora a Petrobras tenha arcado com todos os custos incorridos no empreendimento até aquela data e de haver indicativos de que ela teria que arcar integralmente com os custos vindouros, eles não afetavam os fluxos de caixa futuros esperados com a refinaria, mas, sim, a repartição de seus eventuais benefícios ou prejuízos, que ficariam integralmente com a Petrobras ou seriam divididos com a potencial sócia, caso esta *integralizasse* a sua participação.

86. Entendo, portanto, que a ausência de integralização pela PDVSA, em 31.12.2010, de sua parcela prevista no investimento na RNEST, não configurava causa apta a obrigar a Companhia a realizar o teste de *impairment* da refinaria naquela data.

87. Em relação ao *segundo* indício apontado pela Acusação, a elevação dos custos orçados para a construção da refinaria entre 2008 e 2009 - US\$4,05 bilhões em 26.3.2008 para US\$13,362 bilhões em 25.11.2009 -, alguns acusados invocam o estudo da EY, que concluiu que os custos poderiam passar de US\$10,9 bilhões até US\$14,2 bilhões, antes que o VPL se tornasse negativo, devido ao financiamento do BNDES ao projeto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

88. Alega-se, também, que o valor de US\$13,362 bilhões teria sido contemplado no cálculo do VPL do empreendimento em 25.11.2009, de R\$0,076 bilhão, e que, após o mencionado ajuste da taxa de desconto, concluiu-se que o valor do ativo era recuperável, mesmo quando desconsideradas as outras premissas adotadas naquele cálculo. Ou seja, tendo os custos orçados sido considerados nos fluxos de caixa futuros esperados para o ativo, que conduziram ao VPL positivo, não seriam tais custos, assim, indicativo da desvalorização da refinaria, a menos que se comprovasse qualquer elevação nessa previsão entre 2009 e 2010, o que a Acusação não teria demonstrado.

89. Não obstante essas alegações, o fato é que o estudo da EY e a posterior análise procedida pela Companhia, consolidada no DIP 327/2009, foram feitas em 2009 e, como dito antes, não há nos autos comprovação de que o primeiro tenha sido atualizado em 31.12.2010 nem pode ser aceito como argumento o recálculo, em sede de defesa, do VPL de aprovação do *empreendimento com nova taxa de desconto*.

90. *Entendo, portanto, que o significativo aumento dos custos orçados para a construção da refinaria, que mais do que triplicaram de 2008 a 2009, era um alerta para que a recuperabilidade do investimento devesse ser verificada com cuidado no exercício subsequente.*

91. Da mesma forma, acompanho a SEP no entendimento de que a não obtenção das desonerações fiscais de US\$1,251 bilhão, previstas na aprovação da execução do projeto em 25.11.2009, indicava a possibilidade de que o valor recuperável do empreendimento pudesse *ter sofrido perdas em 31.12.2010*.

92. As *desonerações* foram objeto de proposição aprovada pela Diretoria da Companhia juntamente com o DIP 327/2009, determinando ao Tributário e ao Abastecimento que reforçassem sua atuação junto ao Ministério da Fazenda, visando à obtenção dos benefícios.

93. Não obstante essa *determinação*, as desonerações não haviam sido ainda conseguidas em 31.12.2010. Os acusados alegaram que não havia, nessa data, qualquer indicação de que os benefícios fiscais não seriam concedidos pelo Poder Público, e que, portanto, a premissa adotada em 2009 deveria ser considerada válida.

94. Não pode ser perdido de vista, contudo, que a consideração dessas desonerações contribuiu para que o VPL do empreendimento passasse de um valor negativo de US\$3,067 bilhões para um positivo de US\$0,076 bilhão, permitindo que a execução do projeto fosse aprovada em 25.11.2009. Logo, tendo elas sido fundamentais na decisão sobre a viabilidade do projeto, a mera expectativa de que seriam conseguidas não afasta, no meu entender, o alerta sobre uma possível perda do valor recuperável do ativo em 31.12.2010, quando não haviam sido ainda obtidas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

95. Também observo que as indicações de desvalorização de ativos apontadas no item 12 do CPC 01 (R1), oriundas de fontes internas ou externas, não são exaustivas, conforme explicita o seguinte item 13 do pronunciamento, que estabelece que a entidade pode identificar *outras* indicações ou fontes de informação de que um ativo pode ter se desvalorizado e que exijam a determinação de seu valor recuperável.

96. A decisão sobre se determinado ativo deve ou não ter seu valor recuperável avaliado passa, portanto, pelo julgamento da administração da Companhia quanto a possíveis indicações de sua desvalorização ou da redução do seu desempenho econômico. No caso em apreço, a RNEST teve sua execução aprovada em 25.11.2009 (i) já com uma previsão de gastos futuros de US\$13,362 bilhões, sendo que, no ano anterior, a previsão era de US\$4,05 bilhões, e (ii) com a adoção de premissas, senão duvidosas, no mínimo *controvertidas* – além das desonerações fiscais (US\$1,251 bilhão), foi feita a redução da taxa de retorno de 10,3% para 9,6% a.a. (US\$1,169 bilhão) e inserido no cálculo do VPL o valor de mercado que seria perdido para terceiros, no caso da não construção do empreendimento (US\$0,722 bilhão).

97. Avalio que as condições de aprovação do empreendimento, em 25.11.2009, por si só demandariam uma avaliação cuidadosa, em 31.12.2010, da necessidade de se proceder ao teste de *impairment*. Essas condições, somadas ao fato de que uma delas ainda não havia se efetivado, caso das desonerações tributárias, tornavam a realização do teste, no meu entendimento, obrigatória, de modo a que fosse atendido o objetivo primordial da *aplicação* do CPC 01 (R1) pelas companhias abertas, consignado em seu item 1, qual seja, o de assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação.

98. Concluo, portanto, que em relação às demonstrações financeiras da Petrobras de 31.12.2010, foram descumpridos os itens 9 e 12g do CPC 01 (R1), em virtude da não realização do teste *impairment* da RNEST, quando havia fundadas indicações sobre a necessidade de sua realização.

99. Quanto ao item 42 do pronunciamento, que segundo a Acusação também teria sido descumprido, entendo que ele somente se aplicaria caso o teste de *impairment* tivesse sido realizado, situação em que nele teriam que ser computadas as saídas de caixa oriundas dos gastos com a construção do empreendimento. (Grifou-se)

117. Voltando ao caso em tela, verifico que as defesas não inovam em relação aos argumentos apresentados no âmbito do PAS CVM nº SP2017/0294, a favor da desnecessidade de realização do teste de *impairment* da RNEST em 2010. Dessa forma,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

mantenho a decisão proferida naquele processo, no sentido de que havia indicativos de desvalorização da RNEST que obrigariam a Companhia, à luz dos requerimentos do CPC 01 (R1), a proceder a uma avaliação de seu valor recuperável, para as demonstrações financeiras de 31.12.2010.

117. Embora os auditores não participem da elaboração das demonstrações financeiras, eles são os responsáveis por sua revisão independente e técnica, nos termos do art. 177, § 3º, da Lei nº 6.404/1976⁵⁴. O cumprimento desse requisito legal deve, contudo, ser verificado com ressalva. Como apontou o Presidente Marcelo Barbosa, no voto que proferiu como relator do PAS CVM nº SEI 19957.008057/2016-51, em 31.7.2018, *“ainda que o auditor independente tenha analisado as informações financeiras adequadamente, é possível que não tenha logrado êxito em identificar possíveis erros ou fraudes”*, e por esse motivo, *“o enfoque da análise a respeito do cumprimento de seus deveres deve recair sobre sua conduta ao longo dos trabalhos executados, isto é, se o auditor empregou todos os meios que se poderia razoavelmente esperar de um profissional especializado no desempenho de tal trabalho, e se o fez com o método e com o grau de diligência compatíveis.”*

118. No caso em apreço, é destacável o fato de o Auditor Independente não ter trazido ao processo qualquer papel de trabalho que evidencie ter realizado alguma análise ou questionamento de sua parte sobre a decisão da administração da Petrobras em não realizar o teste de *impairment* da RNEST em 2010. Essa lacuna é incompatível com o fato de que o investimento na refinaria contabilizava cerca de R\$4,4 bilhões em 31.12.2010, acima do critério de materialidade usado nos trabalhos de auditoria, de R\$1,5 bilhão, investimento este de grande exposição pública pela administração da Companhia, por todo o período em que ela era auditada pela KPMG, conforme os fatos relevantes e comunicados ao mercado juntados pelas defesas, divulgados entre 2006 e 2010, que também noticiavam sucessivamente o aumento dos custos necessários para sua execução.

119. A avaliação, pela Companhia, da necessidade de se apurar a perda de seu valor recuperável deveria, portanto, ter sido verificada e documentada pelo Auditor Independente, lembrando que é a documentação dos trabalhos que, nos termos do item 2 da NBC 230⁵⁵, evidencia as bases de sua conclusão quanto ao cumprimento do

⁵⁴ 3º As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados.”

⁵⁵ 2. A documentação de auditoria, que atende às exigências desta Norma e às exigências específicas de documentação de outras normas de auditoria relevantes, fornece: (a) evidência da base do auditor para uma conclusão quanto ao cumprimento do objetivo global do auditor (NBC TA 200); e (b) evidência de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

objetivo geral trazido pelo item 11 da NBC TA 200, de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante.

120. A norma geral também ressalta, em seu item A27, a necessidade de uma documentação adequada dos trabalhos de auditoria, para preservar a eventual verificação da base fática e circunstancial do julgamento profissional por ele exercido⁵⁶. Não foi, no entanto, o ocorrido em relação ao valor contabilizado para a RNEST nas demonstrações financeiras da Petrobras de 31.12.2010, que não foi submetido ao escrutínio exigido pelo CPC 01 (R1), a par dos sinais de desvalorização.

121. Ao não realizar qualquer procedimento de auditoria sobre o tratamento contábil empregado pela administração da Companhia⁵⁷, dada a materialidade do valor envolvido, a KPMG e seu responsável técnico Manuel Fernandes, não obtiveram segurança razoável de que as demonstrações financeiras da Companhia de 31.12.2010 estivessem livres de distorção relevante, em descumprimento do item 11 da NBC TA 200.

III.5.2. RNEST 2011

122. Nas demonstrações financeiras de 31.12.2011, ao contrário das anteriores, a Petrobras realizou o teste de *impairment* da RNEST, que não identificou perda em seu valor recuperável. Contudo, em linha com as conclusões do Relatório GEA-5, a SNC entendeu que havia elementos evidenciando a necessidade do reconhecimento de perda de valor do ativo naquelas demonstrações.

123. Além dos indicativos apontados para 2010, também sinalizariam a existência de perdas não identificadas no teste de *impairment* a postergação da data estimada para a entrada em operação da refinaria e a utilização de uma taxa de desconto menor do que a utilizada no teste das refinarias maduras.

124. A SNC também não identificou, nos papéis de trabalho disponibilizados pela KPMG, qualquer análise crítica das informações neles registradas e sobre os indicativos de perda que a área técnica entende por existirem, à época do teste.

⁵⁶ A27. O julgamento profissional precisa ser exercido ao longo de toda a auditoria. Ele também precisa ser adequadamente documentado. Neste aspecto, exige-se que o auditor elabore documentação de auditoria suficiente para possibilitar que outro auditor experiente, sem nenhuma ligação prévia com a auditoria, entenda os julgamentos profissionais significativos exercidos para se atingir as conclusões sobre assuntos significativos surgidos durante a auditoria (NBC TA 230, item 8). O julgamento profissional não deve ser usado como justificativa para decisões que, de outra forma, não são sustentados pelos fatos e circunstâncias do trabalho nem por evidência de auditoria apropriada e suficiente.

⁵⁷ Como bem pontuou o Presidente Marcelo Barbosa, em seu voto como relator do PAS CVM nº SEI 19957.008057/2016-51, em 31.7.2018 “o trabalho de auditoria envolve substancialmente a análise crítica sobre a adequação das escolhas contábeis da administração da companhia auditada”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

125. Logo, para as demonstrações financeiras de 2011, em virtude da ausência de evidências de auditoria sobre a questão, a KPMG e Bernardo Moreira, teriam descumprido o item 17⁵⁸ da NBC TA 200, bem como o item 5⁵⁹ da NBC TA 230.

126. Analisando primeiramente a controvérsia sobre o resultado do teste de *impairment*, tem-se que os argumentos da Acusação e das defesas também são idênticos aos que foram discutidos no julgamento do PAS CVM nº SP2017/0294. Dessa forma, trago novamente a este Voto as razões constantes do voto que proferi naquele processo administrativo sancionador, quando concluí pela não procedência da tese acusatória:

127. Quanto a essa controvérsia, os argumentos da Acusação e das defesas também são idênticos aos que foram discutidos no julgamento do PAS CVM nº SP2017/0294 e, dessa forma, trago novamente a este Voto as razões constantes do voto que proferi naquele processo administrativo sancionador:

100. Em 31.12.2011, a PDVSA ainda não havia integralizado a participação prevista de 40% no capital social da RNEST S.A., assunto que foi objeto de três Comunicados ao Mercado divulgados pela Petrobras em 2011.

101. O primeiro, de 13.9.2011, informava que, para entrar na sociedade, a PDVSA teria que adquirir 40% de suas ações e se responsabilizar por 40% da dívida contraída por ela junto ao BNDES. Também informava que, devido à necessidade de novos aportes de capital para que a construção da refinaria pudesse ter seguimento, a Petrobras estava negociando com a PDVSA uma data limite para realizar a referida transação.

102. Em 03.10.2011, a Petrobras informou ter sido comunicada pelo BNDES que as garantias oferecidas pela PDVSA eram aceitáveis e que fixou a data de 30.11.2011 para que esta finalizasse as tratativas para ingresso na RNEST S.A.. Por fim, em 30.11.2011, a Companhia informou ao mercado que havia prorrogado por 60 dias o prazo para encerramento das negociações.

103. Voltando à situação em 31.12.2011, nesta data a RNEST S.A. registrava um montante de R\$11,3 bilhões em seu ativo imobilizado, variação de 147% em relação ao valor de 31.12.2010. Segundo informou a Petrobras no curso da investigação (Doc. SEI 0301802, p. 76), este fato foi considerado como indicativo de desvalorização e motivou a realização de um teste de *impairment* do ativo, para as

⁵⁸ 17. Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável e, com isso, possibilitar a ele obter conclusões razoáveis e nelas basear a sua opinião.

⁵⁹ 5. O objetivo do auditor é preparar documentação que forneça: (a) registro suficiente e apropriado do embasamento do relatório do auditor; e (b) evidências de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas e as exigências legais e regulamentares aplicáveis.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

demonstrações financeiras daquele exercício, teste este que não identificou a existência de perdas.

104. De fato, das informações sobre o teste enviadas pela Companhia (Doc. SEI 0301802, pp. 175-178) o termo de acusação confirmou que o valor em uso apurado para o ativo, de US\$6,8 bilhões, quando convertido para moeda nacional em 31.12.2011, totalizava o montante de R\$12,8 bilhões, superior, portanto, ao valor contábil de R\$11,3 bilhões.

105. Esse resultado, porém, não convenceu a área técnica, que considerou os seguintes fatos como evidências de que, em 31.12.2011, poderia ter sido reconhecida uma perda no valor recuperável da RNEST S.A.: a PDVSA ainda não havia aportado recursos no empreendimento; o aumento dos custos contabilizados no imobilizado para R\$11,3 bilhões, todos assumidos pela Petrobras, assim como os custos futuros; a postergação da entrada em operação da refinaria, de dezembro de 2012 para junho de 2013; e a não obtenção das desonerações tributárias que haviam sido previstas.

106. O termo de acusação também aponta que, apesar de a RNEST ser um ativo pré-operacional, no teste de *impairment* foi empregada uma taxa de desconto de 5,36% a.a., inferior à taxa de 6,80% a.a. utilizada para testar, na mesma data, as refinarias maduras da Companhia, e ainda menor do que a utilizada na aprovação do investimento, em 25.11.2009, de 9,6% a.a..

107. Do exposto, a Acusação conclui ter havido erros no procedimento empregado para testar o valor recuperável da RNEST S.A. em 31.12.2011 e que, em função disso, perdas na investida provavelmente deixaram de ser reconhecidas nas demonstrações financeiras da Petrobras daquela data. Por essa razão, a administração da Companhia teria descumprido o CPC 01 (R1) em seus itens 1, 12g, 55b e 56, os dois últimos devido ao emprego de taxa de desconto supostamente incorreta.

108. Passando a decidir, verifico que o primeiro elemento apontado como possível causa de desvalorização do ativo, a não integralização dos recursos esperados da PVSA, como já comentado no item anterior, não produz efeito sobre o seu valor em uso, devendo também desta feita ser afastado.

109. Quanto ao aumento de custos, a postergação da entrada em operação da refinaria e a não obtenção das desonerações tributárias, concordo com o alegado pelas defesas de que mesmo que esses fatores indicassem uma possível perda no valor recuperável da refinaria, o fato é que o seu teste de *impairment*, ao contrário do ocorrido no exercício anterior, foi realizado em 31.12.2011, conforme estabelece o item 9 do CPC 01 (R1).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

110. Tendo o valor recuperável sido calculado em montante superior ao valor contábil do ativo, entendendo também assistir razão às defesas quando afirmam que a Acusação deveria ter demonstrado concretamente alguma falha no procedimento de execução do teste *ou* apontado erros porventura existentes nos cálculos, causados pelas supostas evidências de desvalorização que relaciona.

111. Não basta, como fez o termo de acusação, relacionar alguns fatos indicativos de que uma perda poderia ter sido reconhecida no valor recuperável da RNEST S.A., já que, comprovada essa realidade, a consequência seria a necessidade de realização do respectivo teste de *impairment*, o que efetivamente foi feito em 31.12.2011.

112. A respeito das apontadas indicações de desvalorização, o aumento para R\$11,3 bilhões do imobilizado da RNEST S.A. em 31.12.2011 foi justamente a justificativa apresentada para a realização do teste e, pelo fato de estarem contabilizados, não têm influência sobre o cálculo do valor em uso do ativo, com o qual seriam comparados para fins de reconhecimento de eventual perda de valor que, ao final, não se constatou.

113. Quanto aos outros elementos, as defesas, assim como a Nota Técnica 2018 da Companhia, asseveram que a postergação por seis meses na data de entrada em operação da refinaria teria sido considerada e que as desonerações tributárias, por sua vez, não foram incluídas no cálculo do valor em uso do ativo, que, como visto, foi apurado em R\$12,8 bilhões.

114. Em vista desses argumentos e da ausência de demonstração concreta de qualquer erro procedimental ou material no cálculo do valor recuperável da RNEST S.A., referentes às demonstrações financeiras da Petrobras de 31.12.2011, causados pelos elementos apontados pela Acusação, concluo que não houve descumprimento dos itens 1 e 12g, do CPC 01 (R1), este último atendido pelo fato de que o teste foi efetivamente realizado.

115. Resta, porém, avaliar se houve erro de procedimento na escolha da taxa de desconto de 5,36% a.a. utilizada para testar o empreendimento ainda em construção, em vista da utilização de uma taxa de 6,80% a.a. para as refinarias maduras e em função de a execução do projeto ter sido aprovada com uma taxa de 9,6% a.a..

116. Em relação a essa última taxa, utilizada para calcular o VPL de aprovação do projeto em 25.11.2009, entendendo assistir razão à alegação das defesas, em linha com as várias manifestações da Companhia nos autos, de que ela não se confunde com a taxa de desconto empregada nos testes periódicos de *impairment*.

117. Com efeito, para decidir sobre a execução ou continuação de determinado projeto, a administração da Companhia certamente deve estipular o retorno mínimo que espera do investimento,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

consubstanciado na chamada taxa de atratividade, e sobre a qual ela possui liberdade para fazer suas próprias estimativas, por exemplo, a respeito do custo futuro do capital próprio ou de terceiros, mesmo que dissociadas, naquele momento, das condições de mercado.

118. Outro é o caso da definição de uma taxa de desconto para fins de *impairment*, em que o VPL será comparado com os custos já incorridos e contabilizados, para avaliar a necessidade de reconhecimento de uma perda nas demonstrações financeiras. Aqui não há a mesma liberdade comentada anteriormente, devendo ser respeitados os condicionantes impostos pelo CPC 01 (R1), que determina em seus itens 55 e 56 que se observe, na definição da taxa, as condições existentes no mercado na data do teste e no âmbito de atuação da entidade.

119. Não poderia ser diferente, já que o teste de recuperabilidade visa fazer com que as demonstrações financeiras espelhem a situação patrimonial da Companhia naquele momento, de modo a fornecer informações úteis para a tomada de decisão de seus usuários, conforme estabelece o item 1.2. do CPC 00 (R2). A taxa de desconto nele utilizada não deve, assim, incorporar expectativas da administração dissociadas das contidas nas taxas contemporâneas de mercado.

120. Observe-se, em acréscimo, que o CPC 01 (R1) traça diretrizes e orientações sobre a definição da taxa de desconto nos itens A15 a A21 de seu apêndice e coloca como opção, no item A17, a utilização do CMPC da entidade, como fez a Petrobrás em seus testes de *impairment*.

121. Concluo, portanto, que a taxa de atratividade de 9,6% a.a., utilizada para aprovar o início da execução da RNEST em 25.11.2009, não serve de parâmetro para se avaliar a adequação da taxa de desconto de 5,36% a.a., empregada no teste de *impairment* daquele ativo em 31.12.2011.

122. Passo a analisar, agora, o argumento da Acusação de que, estando a RNEST ainda em construção, em fase pré-operacional, não haveria sentido em se utilizar no seu teste uma taxa de desconto inferior à de 6,80% a.a., empregada pela Petrobras para o restante de seu parque de refino, composto por refinarias em atividade há muitos anos e com geração de caixa estável. A composição das taxas foi informada pela Companhia à SEP, conforme a tabela abaixo: **[Tabela 01: Comparação entre as taxas de desconto RNEST/UGC Abastecimento para 2011 (...)]**

123. A Companhia informou que as taxas foram diferentes, entre outros fatores, pela diferença na relação capital próprio/capital de terceiros da RNEST para o restante do parque de refino, e pelo perfil



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de financiamento da nova refinaria, que contou com significativo empréstimo do BNDES a juros subsidiados.

124. Segundo as defesas, a SEP não teria indicado de que forma os cálculos presentes na tabela acima estariam equivocados. De fato, o termo de acusação alega que a Companhia não explicou a diferença existente entre os fatores que compunham as duas taxas, mas, por sua vez, a peça acusatória também não indica qualquer erro nos números ou aponta, para algum deles, o valor que entende ser mais correto.

125. Com isso, a Acusação apoia-se somente no entendimento de que, pelo fato de a RNEST estar em implantação e, a princípio, oferecer maior risco na geração de fluxos de caixa futuros do que as refinarias maduras, não haveria racionalidade na utilização, em seu teste de *impairment*, de uma taxa de desconto menor que a utilizada para o restante do parque de refino.

126. Porém, apesar de esse entendimento, intuitivamente, parecer fazer sentido, o fato é que, para um teste de *impairment*, as taxas têm que ser calculadas dentro das diretrizes fixadas pelo CPC 01 (R1) e respeitando os índices financeiros aplicáveis, na respectiva data, ao ativo a ser testado. Nesse aspecto, não há como negar que a Petrobrás utilizou metodologia recomendada pela norma contábil, tendo informado a composição das taxas de desconto empregadas nos testes, em relação às quais a Acusação não demonstra, e tampouco vislumbro nos autos, qualquer sinal de que estariam incorretas.

127. Os argumentos apresentados pela Companhia e trazidos pelas defesas me convenceram que os parâmetros utilizados nos cálculos das taxas de desconto não guardam relação obrigatória com o fato de a RNEST estar em estágio pré-operacional e as outras refinarias operando, sendo possível, portanto, que resultem em uma taxa menor para o ativo em construção, como de fato resultaram no presente caso.

128. Não vejo, portanto, nas informações trazidas ao processo, elementos aptos a impugnar a taxa de desconto utilizada no teste de *impairment* do ativo imobilizado da RNEST S.A., concluindo, de tudo o exposto, que, em relação às demonstrações financeiras da Petrobras de 31.12.2011, no que tange ao referido teste, que também não houve descumprimento dos itens 55b e 56 do CPC 01 (R1). (Grifou-se)

128. Voltando ao caso em apreço, sendo idêntica a controvérsia e os argumentos que se contrapõem, mantenho, aqui, a mesma decisão proferida no âmbito do PAS CVM nº SP2017/0294, de que, no teste de *impairment* da RNEST realizado pela Petrobras para as demonstrações financeiras de 31.12.2011, houve o atendimento às exigências do CPC 01 (R1), norma contábil que rege a matéria.

129. Cabe, porém, analisar a acusação formulada pela SNC de que, nos papéis de trabalho da KPMG referentes a esse teste, não haveria evidências de qualquer análise



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

crítica das informações e premissas utilizadas pela Companhia. De acordo com a área técnica, o Auditor Independente não teria obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável, nos termos exigidos pelo item 17⁶⁰ da NBC TA 200, assim como não teria documentado seus trabalhos da forma preconizada pelo item 5⁶¹ da NBC TA 230

130. Os papéis de trabalho estão consolidados no documento “Memorando sobre a revisão do modelo utilizado para qualificar o valor em uso da Refinaria Abreu e Lima S.A. para fins de *impairment* do ativo imobilizado”, datado de 31.12.2011⁶². As defesas alegam que o memorando, ao contrário do entendido pela área técnica, traz evidências das revisões efetuadas pela KPMG das estimativas da Petrobras, bem como do exame da razoabilidade das premissas utilizadas para o teste de *impairment*.

131. De fato, da leitura do papel de trabalho, constata-se, a meu sentir, a evidenciação de um trabalho de auditoria sobre o cálculo do valor em uso da RNEST procedido pela Petrobras, desde o planejamento do escopo e natureza do trabalho, passando por comentários sobre as premissas utilizadas, e anexação de planilhas de fluxos de caixa futuros. Há até mesmo ajustes propostos, pois se comunica no memorando a identificação de uma desconformidade em uma premissa utilizada nas projeções, devido a não consideração de benefícios fiscais, e se informa que foi feito teste de sensibilidade para avaliar seu efeito sobre os cálculos.

132. Na mesma direção, o parecer contábil apresentado pelas defesas anexa e-mail enviado pela KPMG à administração da Companhia, em 26.1.2012, anterior ao memorando, informando diversos ajustes que precisariam ser feitos no teste de *impairment* da RNEST, de forma a adequá-lo aos requerimentos do CPC 01 (R1). O parecer também anexa a resposta da Companhia, datada de 30.1.2012, e as planilhas alteradas após as recomendações da KPMG⁶³.

133. Todos esses elementos me fazem concluir que a documentação de auditoria relativa ao teste de *impairment* da RNEST feito pela Petrobras para as demonstrações financeiras de 2011 atendeu, mesmo que minimamente, aos requisitos do item 17 da NBC TA 200 e do item 5 da NBC TA 230, não havendo que se falar em

⁶⁰ 17. Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável e, com isso, possibilitar a ele obter conclusões razoáveis e nelas basear a sua opinião.

⁶¹ 5. O objetivo do auditor é preparar documentação que forneça: (a) registro suficiente e apropriado do embasamento do relatório do auditor; e (b) evidências de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas e as exigências legais e regulamentares aplicáveis.

⁶² Doc. SEI 0356429, pp. 21-26.

⁶³ Doc. SEI 0566998, pp. 16-18.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

descumprimento desses dispositivos por parte da KPMG e de seu responsável técnico Bernardo Moreira.

III.5.3. COMPERJ 2011

134. Novamente em linha com as conclusões do Relatório GEA-5, o termo de acusação contesta o fato de a Petrobras, em 31.12.2011, ter realizado o teste de *impairment* do Comperj dentro da UGC Abastecimento, que agregava as refinarias maduras da Companhia. Documentos internos da Companhia indicavam um VPL negativo para o empreendimento, mas o teste conjunto terminou por levar ao não reconhecimento de perda em seu valor recuperável.

135. A SNC alega que a KPMG confiou na abordagem feita pela Petrobras e não criticou o tratamento dos ativos feito de modo conjunto, em descumprimento ao item 6⁶⁴ da NBC TA 540, que prevê que o auditor precisa assegurar que as estimativas divulgadas são razoáveis e adequadas.

136. Também desta feita, os argumentos da Acusação e das defesas sobre correção ou não da inclusão do Comperj na UGC Abastecimento são idênticos aos que foram discutidos no julgamento do PAS CVM nº SP2017/0294. Dessa forma, trago novamente a este Voto as razões constantes do voto que proferi naquele processo administrativo sancionador, quando concluí, ao contrário do entendimento do Relatório GEA-5, pela aderência daquela inclusão aos requerimentos do CPC 01(R1):

129. Em 31.12.2011, o 1º trem de refino do Comperj foi testado para *impairment* dentro da UGC Abastecimento, o que, na visão da SEP, teria evitado o reconhecimento de perda em seu valor recuperável e implicado em descumprimento do CPC 01 (R1).

130. Antes de entrar no mérito das acusações, cabe fazer uma breve análise da metodologia empregada pela Petrobras na gestão de seus ativos de refino e de seus reflexos nos procedimentos empregados para atender os requerimentos do pronunciamento técnico⁶⁵. Apesar de este Colegiado já ter apreciado, em diversas ocasiões, acusações formuladas contra administradores de companhias abertas em virtude da não realização ou do não reconhecimento de *impairment* de ativos,

⁶⁴ 6. O objetivo do auditor é obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre: (a) se as estimativas contábeis, incluindo as de valor justo, registradas ou divulgadas nas demonstrações contábeis, são razoáveis; e (b) se as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis são adequadas, no contexto da estrutura de relatório financeiro aplicável.

⁶⁵ No curso do processo, a gestão do parque de refino foi detalhada pela Companhia em várias oportunidades. Cf. Resposta aos Ofícios/CVM/SEP/GEA-5 nºs 157/2015, 10/2016 e 11/2016, Nota Técnica 2016 e 2018, Parecer Contábil 2015 e 2018, e memoriais protocolados pela Companhia, pelos quais a metodologia ainda é utilizada atualmente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a questão da agregação de ativos em unidades geradoras de caixa, salvo engano, é tema ainda não trazido em sede de julgamento.

131. Segundo informações presentes nos autos, para o planejamento e gestão de longo prazo de suas atividades de refino, produção e venda de óleo, gás natural e derivados, a Companhia utiliza metodologia desenvolvida e aplicada desde a década de 1970, operacionalizada por meio do sistema Planinv – Modelo de Planejamento de Investimentos. Para o planejamento de curto prazo do parque de refino, é utilizado o sistema Planab – Planejamento do Abastecimento.

132. Os dois sistemas têm como diretriz geral a atuação integrada das áreas de negócios da Petrobras, inclusive quanto ao parque de refino, cuja gestão se dá de forma centralizada, buscando otimizar o resultado comum e não maximizar o lucro individual de cada refinaria. As refinarias são consideradas unidades operacionais e não unidades de negócios e, em função disso, os gestores de cada unidade não possuem autonomia para escolher o tipo de petróleo processado, o mix de derivados, os mercados de destino e as exportações.

133. A integração entre as unidades também ocorre pela transferência entre elas de produtos intermediários e pelo processamento, em uma, de insumos fornecidos por outra, devido aos diferentes perfis de refino de cada refinaria.

134. Outra consequência de se buscar a maximização do resultado da operação do parque de refino como um todo é que, em determinadas situações, pode ser privilegiada a atividade de uma refinaria em detrimento do resultado de outra e, com isso, a análise do desempenho de uma unidade de forma independente das outras poderia levar a uma visão distorcida de sua capacidade de geração de caixa, para mais ou para menos.

135. Esta forma de gestão, em que um grupo de ativos trabalha em conjunto para gerar receita e em que a geração de caixa de cada ativo individual não é independente da dos demais, é recepcionada pelo CPC 01 (R1) no conceito de unidade geradora de caixa (“UGC”), definida em seu item 6 como sendo *“o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos.”*

136. Nos termos dos itens 22, 66 e 67, ativos que não gerem entradas de caixa em grande parte independentes um dos outros devem ser agrupados em uma UGC e os indicativos de perda de valor recuperável, bem como os testes de *impairment* eventualmente realizados, devem ser relativos a essa UGC.

137. O CPC 01 (R1) reconhece, em seu item 68, que a identificação de uma UGC envolve julgamento, o que está em linha com as mudanças trazidas pela convergência das normas contábeis brasileiras



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

às normas internacionais de contabilidade, após o advento da Lei nº 11.638/2007, de 28 de dezembro de 2007. Como é cediço, as normas editadas pelo CPC a partir de então evidenciam a necessidade de maior julgamento e análise pelo aplicador da norma contábil.

138. Outra previsão relevante para o presente caso é a que consta do item 69 do pronunciamento técnico, segundo o qual a forma de gestão utilizada pela entidade pode ser determinante para decidir se as entradas de caixa provenientes de um ativo são, em grande parte, independentes das entradas de caixa provenientes de outros ativos.

139. De acordo com o informado pela Petrobras, as suas refinarias foram agrupadas em uma UGC ainda em 2008, com exceção de Comperj e RNEST, cujos ativos imobilizados ainda eram imateriais à época e Refap, cujo controle era dividido com a YPF Repsol. A Companhia relacionou, em seus memoriais, outras empresas petrolíferas internacionais que também adotariam a prática de agregar seus ativos dessa maneira.

140. A nota explicativa nº 4.2 das demonstrações financeiras de 31.12.2013 da Petrobras – Definição das unidades geradoras de caixa para testes de recuperabilidade de ativos (*Impairment*), traz informações sobre a abordagem da Companhia, consignando que “[a] definição das (...) UGC’s envolve julgamentos e avaliação por parte da administração, com base em seu modelo de negócio e gestão, e seus impactos sobre os resultados dos testes de recuperabilidade de ativos de longa duração podem ser significativos.”

141. A nota explicativa também relaciona as várias UGCs em que a Companhia agrega seus ativos: Exploração e Produção, Abastecimento, Gás e Energia, Distribuição, Biocombustível e Internacional. Para o que interessa ao presente processo, as refinarias, juntamente com terminais, dutos e outros ativos logísticos, integram a UGC Abastecimento.

142. A metodologia de gestão centralizada do parque de refino, descrita anteriormente, também está divulgada nessa nota explicativa, que registra que “[a] definição da UGC Abastecimento é baseada no conceito de integração e otimização do resultado, podendo as indicações do planejamento e as operações dos ativos privilegiar uma determinada refinaria em detrimento de outra, buscando maximizar o desempenho global da UGC, sendo os dutos e terminais partes complementares e interdependentes dos ativos de refino, com o objetivo comum de atendimento ao mercado.”

143. Voltando à análise dos procedimentos empregados pela Petrobras no teste de *impairment* de 31.12.2011, o projeto do Comperj, composto por refinaria com dois trens de refino e outras unidades petroquímicas, foi anunciado ao mercado em 2006 e teve a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

execução aprovada em 26.2.2010, com uma previsão de investimento de US\$7,97 bilhões.

144. Para fins de *impairment*, seu 1º trem de refino foi agregado à UGC Abastecimento a partir do exercício de 2011, quando teria adquirido materialidade. O teste de *impairment* da UGC de 31.12.2011 não identificou perda no valor recuperável do conjunto de ativos.

145. Porém, a Acusação entende que o ativo não deveria ter sido testado dentro da UGC Abastecimento, em razão de o empreendimento ainda estar em fase pré-operacional e, dessa forma, apresentar riscos superiores aos das refinarias em operação. Pela mesma razão, teria havido inconsistência no fato de seus ativos terem sido testados para *impairment* com a mesma taxa de desconto usada para se testar a UGC, de 6,8% a.a..

146. O termo de acusação também aponta que documento interno da Companhia registra que os investimentos projetados para a implantação do 1º trem de refino do Comperj teriam aumentado para US\$11,76 bilhões em dezembro de 2011, contra US\$7,97 bilhões na aprovação de 26.2.2010. O mesmo documento indica que o seu VPL atualizado seria de US\$2,08 bilhões negativos.

147. Em vista dessas informações, que para a SEP seriam evidências objetivas de que uma perda poderia ter sido reconhecida no valor recuperável do 1º trem de refino do Comperj em 31.12.2011, a área técnica entendeu que a sua inclusão no teste de *impairment* da UGC Abastecimento resultou em descumprimento dos itens 1, 12g, 55b e 56 do CPC 01 (R1).

148. As defesas, assim como a Companhia em suas manifestações, alegam que o termo de acusação reconhece, em seus itens 56 a 62, ser adequada a abordagem utilizada pela Companhia de considerar o conjunto de refinarias como uma UGC, em vista da integração existente em seu sistema de refino, o que se justificaria, *“inclusive, pela própria participação de mercado da Petrobras em tal segmento de atividade.”*

149. Aduzem que eventuais indícios de desvalorização não poderiam ser considerados ao nível do Comperj e sim da UGC Abastecimento. Havendo tais indícios, a UGC teria que ser testada para *impairment*, o que efetivamente ocorreu em 31.12.2011, sem que fosse identificada perda de valor recuperável para o conjunto de ativos que a compunham.

150. Dessa forma, defendem que, ainda que os elementos apontados pela Acusação fossem considerados indicativos de uma eventual desvalorização do ativo, eles não justificariam a realização de um teste individual, nos termos dos mencionados itens 22 e 66 a 69 do CPC 01 (R1).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

151. Em vista desses argumentos, importa avaliar primeiramente se, à luz do CPC 01 (R1), o fato de a refinaria estar ainda em construção, em fase pré-operacional, seria impeditivo de ela ser incorporada à UGC Abastecimento, toda ela formada por unidades em operação há longo tempo.

152. Sobre esse ponto, entendo não haver o impedimento sugerido pela Acusação. Cabe à Companhia exercer o devido julgamento na identificação de suas UGCs, nos termos do item 68 do pronunciamento, devendo considerar para isso, nos termos do item 69, a forma como gerencia suas operações.

153. Como visto anteriormente, já há bastante tempo a Petrobras gerencia seu parque de refino de forma integrada, o que se traduz no agrupamento das refinarias em uma UGC para fins de *impairment*. Essa prática foi efetivamente reconhecida como regular pela própria Acusação.

154. Em vista disso, é razoável supor que a integração de uma nova refinaria ao parque existente deve começar ainda na fase de concepção e projeto, o que, por certo, otimizará a agregação de valor ao conjunto, quando de sua entrada em operação. A própria Companhia explicita essa prática, ao descrever em 2010 o seu sistema de planejamento de atividades, Planinv:

“Nesse contexto de grande integração das atividades da Petrobras e complexidade do sistema de abastecimento do País, muitas vezes é difícil aferir as consequências isoladas de um projeto. A interdependência de projeto implica na existência de externalidades que cada um isoladamente gera sobre os demais, inclusive sobre os já existentes, tornando necessário avaliar a influência de um projeto em estudo sobre a totalidade do sistema do qual ele participa.”

155. A gestão das refinarias pela Petrobras incorpora, portanto, a contribuição das futuras unidades ao sistema existente. No caso do Comperj, isso também seria ilustrado pelas projeções futuras de transferências de produtos entre ela e as outras refinarias, constantes das informações anexadas pela Companhia.

156. Essas informações e considerações me fazem concluir que o tratamento contábil empregado pela Petrobras, quando incluiu o 1º trem de refino do Comperj na UGC Abastecimento e procedeu ao teste de *impairment* conjunto em 31.12.2011, mesmo estando a refinaria ainda em fase pré-operacional, foi consistente com o disposto no CPC 01 (R1), nos seus itens 22 e 66 a 69.

157. Dou também razão às defesas, quando alegam que as informações apontadas pela Acusação, referentes ao aumento dos investimentos necessários para a implantação da refinaria e às



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

projeções de um VPL negativo, não tinham o condão de obrigar a Companhia a testá-la para *impairment* isoladamente em 31.12.2011.

158. Embora essas informações pudessem lançar dúvidas sobre a viabilidade do investimento realizado na refinaria, o projeto continuou em execução e não há notícia nos autos de que os pontos levantados pela SEP alteraram a previsão de que o Comperj seria gerenciado de forma integrada às outras.

159. Dessa forma, qualquer indicação de desvalorização deveria ser tratada no nível da UGC Abastecimento e não da própria refinaria. Esse foi o procedimento adotado pela administração da Companhia em 31.12.2011, quando testou o Comperj na UGC Abastecimento, procedimento este que reputo como correto e que, ao final, verificou não ter havido perda no valor recuperável da UGC.

160. Ressalte-se, ademais, que o termo de acusação não apresenta demonstração concreta de qualquer erro material ou de procedimento ocorrido no cálculo do valor recuperável da UGC Abastecimento anexada aos autos, em função das supostas evidências de desvalorização do Comperj por ela levantadas.

161. Também não restou demonstrada pela Acusação qualquer irregularidade na utilização da taxa de desconto de 6,8% a.a. no cálculo do valor em uso do conjunto de ativos. Segundo informou a Companhia, na Nota Técnica 2018, a taxa de desconto da UGC Abastecimento foi determinada com base no CMPC, utilizando-se de fatores de risco que incorporavam o fato de ela possuir empreendimentos em diferentes fases de implementação e desenvolvimento. Valem aqui, portanto, as considerações já consignadas neste Voto a respeito dos parâmetros estabelecidos pelo CPC 01 (R1) para o cálculo de taxa de desconto a ser usada em testes de *impairment*.

162. Concluo, portanto, em relação às demonstrações financeiras da Petrobras de 31.12.2011, que, no tocante ao teste de *impairment* do 1º trem de refino do Comperj, não houve descumprimento dos itens 1, 12g, 55b e 56 do CPC 01 (R1). (Grifou-se)

137. A SNC não traz qualquer argumento adicional que infirme a conclusão de que a inclusão do Comperj na UGC Abastecimento atendeu aos preceitos do CPC 01 (R1) e, deste modo, mantenho a decisão proferida nesse sentido no âmbito do PAS CVM nº SP2017/0294.

138. Não houve, portanto, no meu entendimento, qualquer descumprimento de qualquer norma de auditoria pelo Auditor Independente, por ter confiado na abordagem feita pela Petrobras e aceitado o tratamento contábil adotado em 31.12.2011 pela Companhia, de testar em conjunto para *impairment* seus ativos de refino.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

139. A Acusação também faz referência ao papel de trabalho referente ao teste de *impairment* da UGC Abastecimento para as demonstrações financeiras de 2011, “Memorando sobre a revisão do modelo utilizado para quantificar o valor em uso da unidade geradora de caixa do abastecimento da Petróleo Brasileiro S.A. para fins de teste de *impairment* do ativo imobilizado”⁶⁶, do qual não constaria qualquer análise sobre os ativos avaliados em conjunto, mas apenas sua enumeração e respectivos valores contábeis.

140. Analisarei este documento, no entanto, na próxima seção deste Voto, inclusive quanto ao eventual descumprimento do item 6⁶⁷ da NBC TA 540, a qual prevê que o auditor precisa assegurar que as estimativas divulgadas são razoáveis e adequadas.

III.5.4. UGC ABASTECIMENTO 2010 E 2011

141. O termo de acusação analisa os papéis de trabalho em que o Auditor Independente revisou os testes de *impairment* da UGC Abastecimento de 2010 e 2011, “Memorando sobre a revisão do modelo utilizado para quantificar o valor em uso da unidade geradora de caixa de abastecimento da Petróleo Brasileiro S.A. para fins de *impairment* do ativo imobilizado”⁶⁸.

142. A conclusão foi a de que, apesar de as revisões das principais métricas, “Demonstração do resultado do exercício” e “Fluxos de caixa descontados”, estarem contempladas nos documentos, não se evidenciaria um exame crítico das premissas e metodologia utilizadas.

143. Também chamou a atenção da área técnica a afirmação de que “nosso entendimento sobre a adequação do Estudo não necessariamente representa nossa concordância com as premissas micro e macroeconômicas usadas no Estudo”, pois iria de encontro ao fato de que as premissas têm papel fundamental na consideração e validação das conclusões obtidas nos cálculos de *impairment*.

144. O termo de acusação também aponta que nos documentos há a previsão de realização de oito procedimentos, mas que somente dois teriam sido efetuados, a análise

⁶⁶ 0356441, pp. 21-29.

⁶⁷ 6. O objetivo do auditor é obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre: (a) se as estimativas contábeis, incluindo as de valor justo, registradas ou divulgadas nas demonstrações contábeis, são razoáveis; e (b) se as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis são adequadas, no contexto da estrutura de relatório financeiro aplicável.

⁶⁸ Doc. SEI 0356413, pp. 13-21; e 0356441, pp. 21-29.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

das métricas e das premissas, sendo que para essas últimas, como mencionado, a SNC entende ter havido apenas a descrição dos tópicos, sem qualquer exame crítico.

145. Para a área técnica, deveria estar incluída nos papéis de trabalho a base da conclusão do auditor sobre a razoabilidade das estimativas contábeis, conforme determina o item 23⁶⁹ da NBC TA 540. A utilização de premissas erradas poderia invalidar todas as conclusões sobre estimativas contábeis, uma vez que as fontes numéricas poderiam estar baseadas em critérios indevidos.

146. Assim, teriam sido descumpridas, para as demonstrações financeiras de 2010 e 2011, pela KPMG, Manuel Fernandes (2010) e Bernardo Moreira (2011) a NBC TA 540, em seus itens 13⁷⁰, 18⁷¹, 23 e A102⁷², os quais descrevem as exigências de avaliação de premissas, na análise de estimativas contábeis, tais como a avaliação do valor em uso da UGC.

147. Também chamou a atenção da SNC a afirmação constante da conclusão dos memorandos de que “os nossos procedimentos de revisão não constituíram uma auditoria das informações financeiras ou de qualquer outra informação contida nas

⁶⁹ 23. O auditor deve incluir na documentação de auditoria (NBC TA 230 – Documentação de Auditoria, itens 8 a 11 e A6): (a) a base para a sua conclusão sobre a razoabilidade das estimativas contábeis e divulgações que geram riscos significativos; e (b) indicadores de possível tendenciosidade da administração, se houver (ver item A128).

⁷⁰ 13. Ao responder aos riscos identificados de distorção relevante, conforme exigido pela NBC TA 330, item 5, o auditor deve seguir um ou mais dos passos abaixo, levando em consideração a natureza da estimativa contábil (ver itens A59 a A61): (a) determinar se os eventos ocorridos até a data do relatório do auditor independente fornecem evidências de auditoria com relação à estimativa contábil (ver itens A62 a A67); (b) testar como a administração fez a estimativa contábil e os dados em que ela está baseada. Ao fazer tal teste, o auditor deve avaliar se (ver itens A68 a A70): (i) o método de mensuração usado é apropriado nas circunstâncias (ver itens A71 a A76); e (ii) as premissas usadas pela administração são razoáveis à luz dos objetivos de mensuração da estrutura de relatório financeiro aplicável (ver itens A77 a A83); (c) testar a efetividade operacional dos controles sobre os quais a administração elaborou a estimativa contábil, juntamente com os procedimentos substantivos apropriados (ver itens A84 a A86); (d) desenvolver uma estimativa pontual ou um intervalo para avaliar a estimativa pontual da administração. Para essa finalidade (ver itens A87 a A91): (i) se o auditor usa premissas ou métodos diferentes da administração, o auditor deve obter o entendimento suficiente das premissas ou métodos da administração para estabelecer que a estimativa pontual ou o intervalo por ele utilizado leva em consideração variáveis relevantes para avaliar quaisquer diferenças significativas com a estimativa pontual da administração (ver item A92); (ii) se o auditor conclui que é apropriado usar um intervalo, o auditor deve reduzi-lo, com base em evidências de auditoria disponíveis, até que todos os desfechos dentro do intervalo sejam considerados razoáveis (ver itens A93 a A95).

⁷¹ 18. O auditor deve avaliar, com base nas evidências de auditoria, se as estimativas contábeis nas demonstrações contábeis são razoáveis no contexto da estrutura de relatório financeiro aplicável ou se apresentam distorção (ver itens A116 a A119).

⁷² A102. Ao auditar estimativas contábeis que geram riscos significativos, os procedimentos substantivos adicionais do auditor estão concentrados na avaliação de: (a) como a administração avaliou o efeito da incerteza de estimativa sobre a estimativa contábil e o efeito que essa incerteza pode ter sobre a adequação do reconhecimento da estimativa contábil nas demonstrações contábeis; e (b) a adequação das respectivas divulgações.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

projeções e não devem ser interpretados como tal”. Dessa afirmativa, a Acusação concluiu que não teria sido obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre as referidas estimativas contábeis. Os valores utilizados na projeção não teriam sido checados previamente com as fontes originais, ou seja, os registros contábeis, tendo sido feitos somente recálculos com as informações utilizadas pela Petrobras para o cálculo do valor em uso.

148. Assim, na auditoria das demonstrações financeiras de 2010 e 2011, a KPMG, Manuel Fernandes (2010) e Bernardo Moreira (2011) também teriam descumprido o item 6 da NBC TA 540.

149. Começando pelo último ponto, não me convenci que o *disclaimer* inserido na conclusão dos memorandos de revisão dos testes de *impairment* da UGC Abastecimento de 2010 e 2011 leve a se concluir que o trabalho tenha sido feito sem a asseguração das rubricas contábeis que deram partida aos fluxos de caixa usados para as estimativas dos valores em uso dos ativos.

150. Concordo nesse ponto com as defesas, no sentido de que a análise e conferência da base histórica utilizada pela Companhia é verificada pelo conjunto de procedimentos de auditoria realizados, entre testes de controle e substantivos, aplicados sobre as informações contábeis dos diversos segmentos utilizados como ponto de partida para a realização de projeções, dos quais anexaram papéis de trabalho⁷³.

151. Nesse sentido, procedimentos de revisão de testes de *impairment* integram o conjunto de procedimentos de auditoria que, em seu todo, permitem a opinião sobre as demonstrações contábeis, não podendo ser tratados como uma auditoria completa. Na mesma direção, não vejo razão para que, em cada procedimento de auditoria, tenham que ser refeitos trabalhos e verificações obtidos em outros procedimentos.

152. Concluo, assim, que a afirmação constante da conclusão dos memorandos de revisão, não faz, por si só, prova de que a KPMG não obteve evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre as estimativas de valor em uso da UGC Abastecimento para 2010 e 2011, não tendo se configurado o apontado descumprimento do item 6 da NBC TA 540.

153. Quanto ao outro comentário presente nos memorandos, de que a equipe de auditoria não necessariamente concordava com premissas micro e macroeconômicas utilizadas pela Companhia, estou de acordo com o exposto pelo parecer contábil anexado pelas defesas, segundo o qual esse alerta está em linha com o papel ali desempenhado pelo Auditor Independente, que seria o de expressar seu entendimento e avaliar a razoabilidade de um estudo elaborado pela Petrobras e não o de elaborar ele mesmo o estudo, o que, se fosse feito, ameaçaria a sua independência. Nessa direção,

⁷³ Doc. SEI 0449689, pp. 41-241.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

não caberia a ele atribuir validade ou manifestar concordância com as premissas e métodos que a administração utilize na elaboração de estimativas contábeis específicas, mas, sim, coletar evidências de que o risco de distorção relevante nas demonstrações contábeis, tomadas em seu conjunto, sejam reduzidos a um nível aceitável.

154. Não havendo a obrigatoriedade de concordância com as premissas da Companhia, deve o auditor, no entanto, avaliar a sua razoabilidade, e quanto isso a Acusação alega que falta aos memorandos análise crítica das premissas neles adotadas. Minha leitura de ambos os documentos, no entanto, foi diferente. Considero que, ao contrário, eles evidenciaram a realização de um juízo de razoabilidade das premissas pela KPMG.

155. De fato, constam de ambos os memorandos comentários sobre período projetado, taxa de desconto, custos, receita líquida, despesas operacionais, capex, entre outras premissas utilizadas nas estimativas.

156. Por fim, quanto ao fato de na conclusão dos memorandos constar que somente foram realizados dois procedimentos, na revisão dos testes de *impairment* da UGC Abastecimento, entre oito elencados nos documentos, também concordo com as defesas. A análise das métricas engloba a leitura do arquivo da Companhia e a revisão da consistência dos cálculos, e a análise das premissas e metodologia englobava o entendimento das premissas, a coleta de informações, a análise horizontal, a análise vertical, os esclarecimentos junto à Companhia e as discussões com a administração.

157. Não há motivo, pois, para considerar que eles não foram efetuados pelo fato de, na conclusão dos documentos, a KPMG consolidar que sua revisão se limitava à análise das métricas e das premissas. Esses oito procedimentos foram relacionados como escopo dos trabalhos e a revisão das estimativas não poderia ser feita sem a sua realização, que chegam a estar dispostos em ordem cronológica e sistemática de realização, um passo a passo, por assim dizer.

158. Concluo do exposto que a forma como foram estruturados os memorandos de revisão dos testes de *impairment* da UGC Abastecimento de 2010 e 2011 e as informações e análises deles constantes não ampara a alegação de descumprimento pelo Auditor Independente das exigências trazidas pelas normas apontadas pela Acusação, relativas à avaliação das premissas utilizadas pela Companhia no cálculo do valor em uso daquele conjunto de ativos.

159. Não se comprovou, assim, a inobservância, por parte da KPMG e seus responsáveis técnicos, Manuel Fernandes e Bernardo Moreira, da NBC TA 540, em seus itens 6, 13, 18, 23 e A102, os quais descrevem as exigências de avaliação de premissas, na análise de estimativas contábeis, tais como a avaliação do valor em uso da UGC.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IV. CONCLUSÃO E RESPONSABILIDADES

160. Por todo o exposto, concluo que a KPMG e seu responsável técnico Manuel Fernandes violaram o art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, ao deixarem de observar os itens 14 e A21 da NBC TA 230, o item 19 da NBC TA 240, e o item 11 da NBC TA 200, na execução dos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Petrobras **de 31.12.2010**.

161. Assim, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a capacidade econômica do infrator, assim como os antecedentes dos Acusados⁷⁴, voto pela condenação de:

- a. KPMG Auditores Independentes, por violação ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, em razão de deixar de observar os itens 14 e A21 da NBC TA 230, o item 19 da NBC TA 240, e o item 11 da NBC TA 200, com redação vigente à época dos fatos, quando do desenvolvimento dos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, relativas ao exercício social de 2010, à multa pecuniária no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); e
- b. Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa, na qualidade de sócio e responsável técnico, por violação ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, em razão de deixar de observar os itens 14 e A21 da NBC TA 230, o item 19 da NBC TA 240, e o item 11 da NBC TA 200, com redação vigente à época dos fatos, quando do desenvolvimento dos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, relativas ao exercício social de 2010, à multa pecuniária no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

162. Em relação ao exercício de 2009, voto pela absolvição da KPMG Auditores Independentes e de Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa, quanto à acusação de violação ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, quando do desenvolvimento dos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, relativas àquele exercício.

⁷⁴ A Acusada possui as seguintes condenações administrativas: (i) PAS nº 31/2000, julgado pelo Colegiado da CVM em 10.7.2003 e confirmado pelo CRSFN por meio do acórdão nº 5.603/04, de 14.12.2004; (ii) TA/RJ2001/08029, julgado pelo Colegiado da CVM em 6.5.2004; (iii) PAS nº 05/2002, julgado pelo Colegiado da CVM em 5.8.2004; (iv) TA/RJ2013/09762, julgado pelo Colegiado da CVM em 29.5.2015 e confirmado pelo CRSFN por meio do acórdão nº 58/2018, de 25.4.2018; (v) TA/RJ2014/11830, julgado pelo Colegiado da CVM em 29.11.2016, recurso pendente de julgamento pelo CRSFN; e (vi) TA/RJ2017/01238, julgado pelo Colegiado da CVM em 26.11.2019, recurso pendente de julgamento pelo CRSFN.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

163. Quanto ao exercício de 2011, verifico que a única irregularidade constatada neste processo, nos termos dos itens 80 a 85 deste Voto, refere-se a parcial ausência de registro das entrevistas com os membros do Comitê de Auditoria, o que claramente não representa materialidade delitiva a ensejar a aplicação de penalidades administrativas. Tenho, inclusive, que tal irregularidade, considerada isoladamente, sequer deveria ensejar a formulação de termo de acusação, nos termos do art. 4º, I, “b”, da Instrução CVM nº 607, de 17 de junho de 2019. Assim, também quanto a esse exercício, voto pela absolvição da KPMG Auditores Independentes e de Bernardo Moreira Peixoto Neto, quanto à acusação de violação ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999.

164. Por fim, voto pela absolvição da KPMG Auditores Independentes e Bernardo Moreira Peixoto Neto, quanto à acusação de violação ao art. 25, II, da Instrução CVM nº 308/1999.

É o voto.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2017/3970

(Processo Eletrônico SEI nº 19957.009227/2017-04)

Reg. Col. 0938/18

Acusados: KPMG Auditores Independentes

Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa

Bernardo Moreira Peixoto Neto

Assunto: Inobservância de normas do Conselho Federal de Contabilidade, em infração ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, e falhas na elaboração de relatório circunstanciado, em infração ao art. 25, II, da mesma Instrução.

Relator: Diretor Henrique Machado

Voto: Diretora Flávia Perlingeiro

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Faço referência ao minucioso voto proferido pelo Diretor Relator Henrique Machado, para acompanhá-lo em suas razões e conclusões, exceto no que se refere à responsabilização dos acusados KPMG Auditores Independentes e Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa (“Acusados”), este último na qualidade de responsável técnico, (i) pelo não arquivamento da versão final do relatório sobre controles internos (também denominado Relatório Circunstanciado), no prazo de 60 dias contados da emissão do respectivo Relatório de Auditoria¹, referente às demonstrações financeiras (“DFs”) da Companhia, de 31.12.2010², em alegado descumprimento ao disposto no art. 20³ da Instrução CVM (“ICVM”) nº 308/1999, por inobservância dos itens 14 e A21 da NBC TA 230; e (ii) por infração ao mesmo dispositivo em razão de inobservância do item 19 da NBC TA 240, pela não comprovação de certas indagações aos membros do Comitê de Auditoria.

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório apresentado pelo Diretor Relator.

² Quanto à acusação pertinente ao relatório de controles internos referente ao exercício de 2009, acompanho integralmente as razões e conclusões constantes do voto do Diretor Relator, que reconheceu a inaplicabilidade da NBC TA 230 às DFs de 31.12.2009, pois, conforme nela disposto (item 4), apenas as auditorias de DFs relativas a períodos iniciados em ou após o dia 01.01.2010 estão abrangidas pela norma.

³ Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. Para a SNC, os Acusados teriam deixado de observar os itens 14⁴ e A21⁵ da NBC TA 230, aprovada pela Resolução CFC nº 1.206/2009 (“NBC TA 230”). O primeiro dispõe que o relatório sobre controles internos faz parte do arquivo final de auditoria, e que este deve ser montado “tempestivamente”, após a data do relatório do auditor, enquanto o segundo prevê que as firmas de autoria devem estabelecer políticas e procedimentos para a conclusão “tempestiva” dos arquivos de auditoria, sendo que o arquivo final deve ser concluído em um limite de tempo “apropriado”, o qual (na literalidade do dispositivo): *“geralmente não ultrapassa 60 dias após a data do relatório do auditor”*.
3. No caso, o Relatório de Auditoria referente às DFs da Companhia do ano de 2010 foi emitido, pela KPMG, em 25.02.2011. Em 25.03.2011, o respectivo Relatório Circunstanciado elaborado pela KPMG foi enviado à administração da Companhia para comentários, tendo a versão final do referido relatório sido emitida apenas em 12.08.2011⁶.
4. Apesar de ter reconhecido que o item A21 não estabelece um prazo peremptório para que o arquivo final de auditoria seja finalizado, dando margem para que sejam avaliadas as circunstâncias de cada caso, o Relator considerou que, no caso concreto, não havia justificativa para que o relatório final de 2010 tivesse sido emitido somente em 12.08.2011. Em especial, destacou que havia sido enviado, preliminarmente, à administração da Companhia, em 25.02.2011.
5. Nesse sentido, entendeu que o trabalho da auditoria já estava feito e o acréscimo dos comentários da administração, apesar de salutar, não poderia justificar a montagem intempestiva do arquivo final de auditoria.
6. Com isso, concluiu que os Acusados descumpriram, no que se refere às DFs de 31.12.2010, o disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, por terem inobservado o disposto nos itens 14 e A21 da NBC TA 230.
7. No julgamento do PAS nº RJ2017/1334⁷, de minha relatoria, ressaltai que os itens 14 e A21 da NBC TA 230 “sinalizam” o prazo máximo de 60 dias, contados da emissão do relatório de auditoria, como “apropriado” para caracterizar a tempestividade da sua apresentação. Porém, também sublinhei que a função do relatório circunstanciado é a *“de informar à administração da*

⁴ 14. O auditor deve montar a documentação em arquivo de auditoria e completar o processo administrativo de montagem do arquivo final de auditoria tempestivamente após a data do relatório do auditor (ver itens A21 e A22).

⁵ A21. A NBC PA 01, item 45, requer que as firmas de auditoria estabeleçam políticas e procedimentos para a conclusão tempestiva da montagem dos arquivos de auditoria. Um limite de tempo apropriado para concluir a montagem do arquivo final de auditoria geralmente não ultrapassa 60 dias após a data do relatório do auditor (NBC PA 01, item A54).

⁶ As datas constam da tabela presente no Termo de Acusação, em Doc. SEI 0360149, fls. 07.

⁷ Julgado em 30.06.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

auditada acerca da visão dos auditores quanto aos controles internos e procedimentos contábeis, bem como a eventuais deficiências ou ineficácias”, o que não havia ocorrido naquele caso, em que votei pela condenação.

8. No referido precedente, a acusação era de inobservância ao art. 25, II⁸, da Instrução CVM nº 308/1999, pelo que os acusados restaram responsabilizados, cabendo ressaltar que sequer tinham elaborado e enviado à administração da auditada versão para comentários do relatório com relação aos controles internos e procedimentos contábeis adotados, com a descrição de eventuais deficiências ou ineficácias identificadas no decorrer da auditoria realizada.

9. As circunstâncias aqui analisadas são diferentes.

10. Neste caso, o Relatório Circunstanciado (ainda que não em sua versão final) foi elaborado e enviado pela KPMG à administração da Companhia dentro do prazo de 60 dias, bem como arquivado dentro do referido período. A posterior incorporação dos comentários da administração da Companhia no documento gerou apenas uma versão mais completa do referido relatório.

11. Ademais, é procedente a alegação de que, consoante julgamento profissional dos auditores, os pontos relacionados no Relatório Circunstanciado não tratavam de deficiências significativas, e, sim, de recomendações de melhoramento ou oportunidades de melhoria.

12. Como bem apontado pelo Diretor Relator, a Acusação não questionou tecnicamente esse julgamento profissional ou apresentou justificativas técnicas para defender que os apontamentos feitos no relatório configurariam deficiências significativas⁹, mas havia apenas reputado que, por constarem do referido relatório, estavam tratadas como deficiências significativas. De todo modo, acompanho a conclusão do ilustre Relator de que o relatório sobre controles internos relativo ao exercício de 2010 não tratou de deficiências significativas, mas de outras deficiências consideradas como merecedoras da atenção da administração da Companhia¹⁰.

13. À luz dessas circunstâncias, entendo ser pertinente fazer referência à NBC TA 265, aprovada pela Resolução CFC nº 12.210/2009, que trata da responsabilidade do auditor de comunicar apropriadamente à administração da auditada as deficiências de controle interno

⁸ Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente: (...) II - elaborar e encaminhar à administração e ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas observações em relação aos controles internos e aos procedimentos contábeis da entidade auditada, descrevendo, ainda, as eventuais deficiências ou ineficácias identificadas no transcorrer dos trabalhos; (..)

⁹ Vide item 24 do voto do Diretor Relator, em que explicita que a Acusação “*não questiona tecnicamente esse julgamento [profissional] ou apresenta justificativas técnicas a favor da tese de que tais pontos (...) caracterizariam deficiências significativas*”.

¹⁰ Vide item 25 do respectivo voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

identificadas durante a auditoria. O item A13¹¹ da referida norma dispõe que, quando a comunicação por escrito do auditor sobre **deficiências significativas** faz parte do arquivo de auditoria final, a comunicação por escrito está sujeita ao requisito do item 14 da NBC TA 230, que, como dito, requer do auditor a montagem tempestiva do arquivo de auditoria final.

14. Neste caso, além de o Relatório Circunstanciado não ter tratado de deficiências significativas, restou demonstrado que a complementação dos documentos, realizada posteriormente, foi feita de modo apenas a agregar os comentários e interações com a administração, refletindo a escolha da equipe de auditoria por montar um relatório mais completo. Nesse sentido, o conteúdo do relatório em si e, por conseguinte, os comentários da administração a respeito sequer se afiguravam imprescindíveis para a montagem do arquivo final de auditoria.

15. Portanto, considerando que o prazo previsto no item A21 da NBC TA 230 não é peremptório, ainda que seja uma sinalização adequada de prazo apropriado, e, ainda, as características do caso concreto, em que, inclusive, a demora na emissão da versão final do Relatório Circunstanciado do ano de 2010 não retardou o arquivamento da versão anterior, entendo que, embora a versão final não tenha constado do arquivo final de auditoria, não há materialidade delitiva a justificar a imposição de penalidade aos Acusados no contexto em que se verificou.

16. Assim, voto pela absolvição de KPMG Auditores Independentes e de Manuel Fernandes Rodrigues Sousa, na qualidade de sócio e responsável técnico, da acusação de violação ao disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, por inobservância dos itens 14 e A21 da NBC TA 230.

17. Finalmente, no que se refere à inobservância do disposto no item 19¹² da NBC TA 240¹³, concordo com o Diretor Relator que os Acusados não conseguiram suprir a falha da documentação anteriormente apresentada para evidenciar que foram feitas indagações, aos membros do Comitê

¹¹ A13. Ao determinar quando emitir a comunicação por escrito, o auditor pode considerar se o recebimento dessa comunicação seria um fator importante para permitir que os responsáveis pela governança desempenhem suas responsabilidades de supervisão geral. Além disso, para entidades registradas em bolsa em certas jurisdições, os responsáveis pela governança podem ter que receber a comunicação por escrito do auditor antes da data de aprovação das demonstrações contábeis para desempenhar responsabilidades específicas em relação ao controle interno, para fins regulatórios ou para atender outros propósitos. **Para outras entidades, o auditor pode emitir a comunicação por escrito em uma data posterior. Contudo, neste último caso, considerando que a comunicação por escrito do auditor sobre deficiências significativas faz parte do arquivo de auditoria final, a comunicação por escrito está sujeita ao requisito do item 14 da NBC TA 230, que requer do auditor a montagem tempestiva do arquivo de auditoria final. A NBC TA 230 estabelece que o limite de tempo adequado para a conclusão da montagem do arquivo de auditoria final é normalmente de no máximo 60 dias após a data do relatório do auditor independente (NBC TA 230, item A21).** (Grifei)

¹² 19. Em relação às entidades que têm uma função de auditoria interna, o auditor independente deve fazer indagações aos seus responsáveis para determinar se eles têm conhecimento de quaisquer casos reais, suspeitas ou indícios de fraude, que afetem a entidade, e obter o ponto de vista deles (auditores internos) sobre os riscos de fraude (ver item A18).

¹³ Aprovada pela Resolução CFC nº 1.207/2009, vigente à época dos fatos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de Auditoria, quanto ao conhecimento sobre casos reais, suspeitas ou indícios de fraude, embora tenham conseguido fazê-lo quanto aos administradores e funcionários com funções estratégicas, trazendo aos autos papéis de trabalho que também evidenciam a realização de uma série de procedimentos de auditoria voltados aos controles antifraude.

18. A respeito, alinho-me ao entendimento externado pelo ilustre Relator de que tal infração não representa materialidade delitiva a ensejar a aplicação de penalidade administrativa. Entretanto, a meu ver, esse entendimento deve ser estendido a todos os Acusados pela referida irregularidade, independentemente do fato de apenas alguns deles restarem condenados, neste PAS, em razão de outra irregularidade cometida no âmbito da mesma auditoria.

19. Voto, portanto, pela absolvição dos Acusados quanto à acusação de violação ao art. 20 da ICVM nº 308/1999, por inobservância do item 19 da NBC TA 240.

20. Quanto à acusação remanescente, de infração ao art. 20 da ICVM nº 308/1999, por inobservância do item 11 da NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC nº 1.203/2009, acompanho, na integralidade, as razões e conclusões do voto proferido pelo ilustre Relator.

21. Por fim, no que tange à dosimetria das penas, em razão das absolvições quanto aos itens 14 e A21 da NBC TA 230 e ao item 19 da NBC TA 240, da gravidade em concreto da infração remanescente e dos antecedentes dos Acusados, e, ainda, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela aplicação das seguintes penalidades:

- (i) à **KPMG Auditores Independentes**, multa pecuniária no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), pela violação ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, em razão de ter deixado de observar o item 11 da NBC TA 200, quando do desenvolvimento dos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras relativas ao exercício social findo em 31.12.2010; e
- (ii) a **Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa**, na qualidade de sócio e responsável técnico, multa pecuniária no valor de **R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais), pela violação ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, em razão de ter deixado de observar o item 11 da NBC TA 200, quando do desenvolvimento dos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras relativas ao exercício social findo em 31.12.2010.

É como voto.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2020.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro
Diretora



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2017/3970

(Processo Eletrônico SEI nº 19957.009227/2017-04)

Reg. Col. 0938/18

Acusados: KPMG Auditores Independentes

Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa

Bernardo Moreira Peixoto Neto

Assunto: Inobservância de normas do Conselho Federal de Contabilidade, em infração ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, e falhas na elaboração de relatório circunstanciado, em infração ao art. 25, II, da mesma Instrução.

Relator: Diretor Henrique Machado

Voto: Presidente Marcelo Barbosa

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Estou de acordo com as conclusões do voto da Diretora Flávia Perlingeiro e, embora acompanhe em boa medida seus fundamentos, há uma questão adicional que julgo importante destacar, por sua importância em relação aos precedentes desta CVM que envolvem responsabilidade do sócio e responsável técnico, nos termos do art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999.
2. Trata-se da discussão sobre a imputação da responsabilidade a qual entendo oportuna e de enfrentamento necessário, na medida em que a jurisprudência da CVM é no sentido de que não se realiza diferenciação entre a responsabilidade da empresa de auditoria e do auditor responsável técnico¹.
3. Conforme voto do Diretor Relator Henrique Machado, recentemente proferido no âmbito do PAS CVM nº RJ2018/4441, também de sua relatoria e cujas características são semelhantes às do processo que ora se julga, é adotada estratégia regulatória consistente na criação de

¹ PAS CVM nº RJ2015/13127, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 22.08.2019; PAS CVM nº RJ2014/14763, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 3.4.2018; PAS RJ2014/13534, Dir. Rel. Roberto Tadeu, j. em 12.07.2016; PAS CVM nº RJ2014/11830, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 29.11.2016; PAS CVM nº RJ2012/7471, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 28.05.2013; PAS CVM nº 2010/8588, Dir. Rel. Marcos Pinto, j. em 14.12.2010; PAS CVM nº RJ2008/9120, Dir. Rel. Eli Loria, julg. em 13.10.2009; PAS CVM nº RJ2003/1631, Dir. Rel. Norma Parente, j. em 28.01.2005; PAS CVM nº RJ2001/7557, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 22.07.2004; entre outros.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

“centros de imputação”². A afirmação, como se sabe, reflete a realidade.

4. Nada obstante, permito-me fazer considerações sobre o posicionamento que vem sendo adotado até agora por esta Autarquia, pelas razões que passarei a expor.

5. A norma de referência em termos de responsabilidade dos auditores independentes pela execução de seus trabalhos é o art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, cuja dicção é a seguinte:

“Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.”

6. Como se nota, o art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999 não atribui responsabilidade a um sócio específico, mas a todos os sócios e demais técnicos. Diferentemente de outros normativos desta Autarquia, em que é atribuída expressa responsabilidade a um diretor genericamente responsável por determinada atividade³, o dispositivo em questão não trata especificamente das atribuições do sócio ou do profissional responsável pelo serviço de auditoria, de forma que se permita concluir que a norma do citado art. 20 tenha criado um centro de imputação de responsabilidade administrativa na pessoa do responsável técnico.

7. Ou seja, entendo que o dispositivo em questão não estabeleceu um “foco de

² Originalmente, a teoria do centro de imputação foi concebida para explicar a natureza da pessoa jurídica (veja-se, por exemplo, Menezes Cordeiro, *O Levantamento da Personalidade Colectiva no Direito Civil e Comercial*, Almedina (2000). No entanto, tomou-se emprestado o termo para fazer referência à atribuição de responsabilidade específica dentro de organizações, de forma a mitigar os riscos de redução do efeito dissuasório com a diluição da responsabilidade por múltiplos possíveis responsáveis.

³ A exemplo do art. 4º da ICVM 558/15: para fins de obtenção de manutenção da autorização pela CVM, o administrador de carteira de valores mobiliários (pessoa jurídica) deve atender aos seguintes requisitos: (...) III - atribuir a responsabilidade pela administração de carteiras de valores mobiliários a um ou mais diretores estatutários autorizados a exercer a atividade pela CVM (...) e IV - atribuir a responsabilidade pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução a um diretor estatutário” e do art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM nº 409/04, que dispõe que “o administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

responsabilização”⁴, pois não prevê que o responsável pela assinatura de determinado relatório de auditoria seja o responsável, juntamente com a pessoa jurídica, pela execução e desenvolvimento de todo o serviço de auditoria.

8. O que o art. 20 estabelece, repita-se, é a inclusão do responsável técnico como uma das pessoas a quem cabe a execução dos serviços de auditoria e emissão dos pareceres. Esta é a redação do dispositivo, e a referência à sua literalidade permite uma reflexão sobre a pertinência da interpretação que lhe tem sido extraída.

9. Que fique claro: não pretendo, com esse entendimento, excluir a responsabilidade do responsável técnico, mas apenas esclarecer que essa deve necessariamente ser aferida à luz da função que lhe é atribuída nas normas que regem o exercício da atividade de auditoria. Nesse diapasão, noto, como bem ressaltado pelo Diretor Relator em seu voto, “*que a NBC TA 220 – Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis é bastante direta quanto à responsabilidade que se atribui ao encarregado do trabalho de auditoria*”.

10. Nesse sentido, reconheço que o responsável técnico, a quem toca coordenar os trabalhos de auditoria e assinar o relatório, além de ter o dever de cumprir as “Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TA – De Auditoria Independente”, emanadas pelo CFC, como os demais, tem uma série de atribuições próprias, notadamente quanto à qualidade geral dos trabalhos de auditoria e quanto ao planejamento e revisão dos papéis de trabalho. Nessa mesma linha, ressalto que de acordo com a NBC TA 230 – Documentação de Auditoria, o sócio encarregado do trabalho deve documentar a extensão e a época de suas revisões⁵.

11. Diante desse quadro, parece-me incontroverso que os responsáveis técnicos têm responsabilidade mais ampla e diferenciada, pois sua função e suas atribuições assim são reconhecidas nas organizações que integram. A alocação de funções entre os integrantes dos quadros de uma empresa de auditoria deve respeitar uma dinâmica que se destine à prestação do melhor serviço aos clientes, e parte disso depende do entendimento de que ao responsável técnico cabe um papel de supervisor dos trabalhos, o que pode ensejar responsabilidade ao lado

⁴ “[a] lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis por atividades específicas – é a de criar não apenas centros de imputação de responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre diluídas na pessoa jurídica, mas, também a de, com isso, criar estímulos para a conduta diligente – ou protetiva – dos administradores designados para aquelas funções. Assim, ainda que uma determinada instituição sempre tenha adotado más práticas, de maneira generalizada, cabe ao diretor responsável registrar seus esforços, tomar medidas hábeis tanto a resolver os problemas existentes, quanto a delimitar sua responsabilidade. (PAS CVM nº RJ2010/9129, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 09.08.2011).

⁵ “9. Ao documentar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria executados, o auditor deve registrar: (...) (c) quem revisou o trabalho de auditoria executado e a data e extensão de tal revisão (ver item A13)”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

daquela de outros, a ser apurada em base casuística.

12. A responsabilidade por coordenar os trabalhos não tem o condão de tornar o responsável técnico um centro de imputação. Sua responsabilidade deve ser apurada e julgada à luz do papel que lhe cumpre desempenhar, sendo certo que cumpre às empresas de auditoria e aos responsáveis técnicos manter registros que permitam a identificação dos responsáveis por cada trabalho desenvolvido no âmbito dos serviços de auditoria, com razoável clareza sobre os papéis dos envolvidos, de modo a permitir a devida apuração de responsabilidades.

13. Neste sentido, parece-me que o responsável técnico pode, por exemplo, se defender demonstrando não só que uma determinada falha não ocorreu (ausência do elemento objetivo da infração), mas também que a referida falha se deve a trabalho realizado por outro profissional e que ocorreu a despeito de sua supervisão (ausência do elemento subjetivo da infração). Não me parece, contudo, que o defendente logrou, neste caso, fazer essa demonstração.

14. Assim, caberá à supervisão realizar exame individualizado sobre o cumprimento das normas de auditoria pelos sócios e responsáveis técnicos, na medida de suas responsabilidades, tanto segundo as normas da CVM quanto as emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

15. Tal exame deverá permitir a determinação dos papéis de cada profissional da empresa de auditoria envolvido na execução dos serviços, notadamente em relação à alocação de trabalhos entre tais profissionais, para fins de apuração das responsabilidades e mesmo da qualidade da política interna da empresa de auditoria envolvida.

16. Em conclusão, e conforme mencionado no início deste voto, acompanho as conclusões do voto da Diretora Flávia Perlingeiro e voto pela absolvição dos Acusados quanto à acusação de violação ao art. 20 da ICVM nº 308/1999, por inobservância dos itens 14 e A21 da NBC TA 230 e do item 19 da NBC TA 240, e pela condenação quanto à infração ao art. 20 da ICVM nº 308/1999, por inobservância do item 11 da NBC TA 200.

17. Ademais, acompanho o voto da Diretora Flávia Perlingeiro no que tange à dosimetria da pena.

18. Noto, por fim, que as observações que fiz a respeito da criação de centro de imputação na figura do responsável técnico, embora não me levem a conclusão em sentido ainda não manifestado pelos votos antecedentes, se justificam para fins de registro de minha posição a respeito de questão relevante, que merece reflexão para casos futuros.

19. É como voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por

Marcelo Barbosa

Presidente